Governo do Estado de São Paulo
Departamento de Estradas de Rodagem
Coordenadoria de Aquisições e Licitações de Bens e Serviços

EDITAL

Nº do Processo: 139.00035544/2024-76

Interessado: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP

Assunto: 90.024/2026-PE - Locação de veículos semi-novos sem condutor e sem combustível

PREGÃO ELETRÔNICO

90.024/2026 - 2ª REPUBLICAÇÃO

CONTRATANTE (UASG)

(262201)

OBJETO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores seminovos, sem motorista e sem fornecimento de combustível, por quilometragem livre, com rastreamento veicular e identificação visual (adesivagem), incluindo o fornecimento, instalação e manutenção dos equipamentos de sinalização visual e sonora (giroflex e estroboscópio), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R$ 11.998.597,00

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia **05/05/2026** às **10h00 (horário de Brasília)**

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

menor preço global

MODO DE DISPUTA:

aberto

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NÃO

Sumário

1. DO OBJETO

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7. DA FASE DE JULGAMENTO

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

11. DOS RECURSOS

12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.024/2026

(Processo Administrativo n° 139.00035544/2024-76)

Torna-se público que o **Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo**, por meio da **Coordenadoria Geral de Aquisições e Licitações**, sediado à Avenida do Estado, 777, Bom Retiro – São Paulo - SP, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto estadual nº 67.608, de 27 de março de 2023, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022, e demais normas da legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, observando-se as subdivisões subsequentes na forma de itens que compõem este instrumento.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores seminovos, sem motorista e sem fornecimento de combustível, por quilometragem livre, com rastreamento veicular e identificação visual (adesivagem), incluindo o fornecimento, instalação e manutenção dos equipamentos de sinalização visual e sonora (giroflex e estroboscópio)**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.2. A licitação será realizada em único item.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A disciplina deste item 2 não se aplica no presente procedimento, por não se tratar de licitação para registro de preços.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atuarem em atividade compatível com o objeto da licitação e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o 3º (terceiro) dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados na subdivisão anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.3. A não observância do disposto na subdivisão anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.4. Não se aplicam nesta licitação as regras de tratamento favorecido constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, conforme definido nas subdivisões subsequentes.

3.5. Em relação às regras aplicáveis à presente licitação concernentes a tratamento favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se que:

3.5.1. Considerando o valor estimado do item, objeto desta licitação, não se aplicam a ele as regras de tratamento favorecido constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, nos termos dos §§ 1º e 3º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.6. Não poderão disputar esta licitação:

3.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) Anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados, observado o disposto nos §§ 2º e 4º do art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários, observado o disposto nos §§ 2º e 4º do art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021;

3.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

3.6.9. aquele que não tenha representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente.

3.7. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021 .

3.7.1. A vedação de participação de agente público do órgão ou entidade licitante ou contratante de que trata a subdivisão acima estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.8. O impedimento decorrente de imposição de sanção de que trata o item 3.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.9. No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.10. Será permitida a participação de sociedades cooperativas nesta licitação, nos termos do art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.11. Será admitida a participação de pessoas jurídicas em consórcio, nos termos do art. 15 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.11.1. Será vedada a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada, nos termos do art. 15, inc. IV, da Lei nº 14.133, de 2021 .

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus Anexos, bem como que a proposta apresentada compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.3.2. não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição Federal;

4.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa que atenda ao disposto no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007 deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º da Lei n.º 14.133, de 2021, excetuada a hipótese de se verificar uma das exceções dos §§ 1º ao 3º do art. 4º supracitado, conforme especificado nos itens 4.4.1 e 4.4.2 subsequentes.

4.4.1. Não se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, na hipótese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos §§ 1º e 3º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, em subdivisão do item 3.5.

4.4.2. Não têm direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que, no ano-calendário de realização da licitação, tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do § 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021.

4.4.3. Na hipótese de se verificar uma das exceções especificadas no item 4.4.1 ou no item 4.4.2, ou de não cumprimento de outro requisito legal para tratamento favorecido, o licitante deverá assinalar o campo “não”, por não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.4.4. Na hipótese de item para participação exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item.

4.4.5. Na hipótese de itens em que a participação não seja exclusiva para microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada.

4.4.6. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.5. A falsidade da declaração de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.7. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.8. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.9. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.10. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor unitário, mensal e total do item;

5.1.2. Marca;

5.1.3. Fabricante;

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinação legal de retenção de tributo, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais que sejam estabelecidos na legislação vigente.

5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional, ante as vedações previstas na Lei Complementar nº 123, de 2006, não poderão aplicar os benefícios decorrentes desse regime tributário diferenciado em sua proposta, devendo elaborá-la de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

5.6.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situação descrita na subdivisão acima deverá requerer ao órgão fazendário competente a sua exclusão do Simples Nacional até o último dia útil do mês subsequente àquele em que ocorrida a situação de vedação, nos termos do art. 30, caput, inc. II, e § 1º, inc. II, da Lei Complementar nº 123, de 2006, apresentando à Administração a comprovação da exclusão ou o seu respectivo protocolo.

5.6.2. Se o Contratado não realizar espontaneamente o requerimento de que trata a subdivisão acima, caberá ao ente público contratante comunicar o fato ao órgão fazendário competente, solicitando que o Contratado seja excluído de ofício do Simples Nacional, nos termos do art. 29, inc. I, da Lei Complementar nº 123, de 2006.

5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe a documentação que integra este Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de utilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias**,** a contar da data de sua apresentação.

5.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas competente e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inc. IX, da Constituição Federal, e do art. 33, inc. X, da Constituição do Estado de São Paulo; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e do Contratado ao pagamento de indenização pelos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser de **R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).**

6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado, definido no início deste Edital.

6.11. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, segundo o qual os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

6.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata a subdivisão acima, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisões anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem de classificação.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.11.5. Após o reinício previsto na subdivisão acima, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nas subdivisões anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.15. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.18. Não se aplica nesta licitação o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, conforme definido em subdivisão do item 3.5.

6.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado (se adotado esse modo de disputa no início deste Edital e no item 6.11).

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate serão aqueles previstos no caput do art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021 , nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.19.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei nº 14.133, de 2021, conforme regulamento;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, nos termos do § 1º do art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado de São Paulo;

6.19.2.2. empresas brasileiras;

6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.19.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.19.3. Caso persista o empate após obedecido o disposto no caput e no § 1º do art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, o desempate ocorrerá por sorteio, a ser realizado em local, data e horário que serão divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo facultada a presença a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.19.4. Será observado o disposto no § 2º do art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021 , e no inciso III do art. 41 c/c o inciso I do art. 58 da Lei Complementar nº 225, de 2026 , quando for o caso.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese de a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do orçamento estimado definido pela Administração.

6.20.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.20.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.20.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante antes de findo o prazo, ou de ofício, a critério do pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio da documentação exigida.

6.21. Após a negociação do preço, o pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021 , na legislação correlata, e no item 3.6 deste Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sicaf;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - Ceis, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.4. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNCIAI, do Conselho Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

7.1.5. Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções (http://www.esancoes.sp.gov.br);

7.1.6. Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/apenados); e

7.1.7. Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal – Cadin, de que trata a Lei nº 10.522, de 2002, no que concerne à medida prevista no inciso I, alíneas “b” e “c”, do art. 13 da Lei Complementar nº 225, de 2026.

7.2. Em relação a pessoa jurídica licitante, a consulta ao cadastro CNCIAI será realizada também quanto a seu sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992 .

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas (Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018, art. 29, caput , c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros (Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018, art. 29, § 1º , c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação (Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018, art. 29, § 2º, c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será considerado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.4. Caso atendidas as condições de participação, prosseguirá a análise da fase de julgamento da proposta classificada em primeiro lugar.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 3.5 e 4.4 deste Edital.

7.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus Anexos.

7.6.1. Se a proposta vencedora for desclassificada, o pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.6.2. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta de que trata o item 7.6, o pregoeiro passará à verificação da documentação de habilitação do licitante conforme disposições do item 8.

7.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. contiver vícios insanáveis;

7.7.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus Anexos;

7.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecer acima do orçamento estimado definido para a contratação;

7.7.4. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus Anexos, desde que

insanável.

7.8. Serão considerados indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata a subdivisão acima, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. Considerando que o custo global estimado do objeto licitado é decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de planilha elaborada pela Administração conforme documentação anexada a este Edital, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

7.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação.

7.11.1. O ajuste de que trata a subdivisão acima se limita ao saneamento de erros ou falhas que não alterem a substância das propostas.

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante ou da área especializada no objeto.

7.13. Considerando a exigência de apresentação de amostras na documentação que integra este Edital como Anexo, observar o item 5.7.2 do Termo de Referência e seus subitens.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos que serão exigidos para fins de habilitação estão especificados no Anexo I deste Edital, consistindo na documentação necessária e suficiente para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021 .

8.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira poderá ser substituída pelo registro cadastral no Sicaf.

8.1.2. Nesta licitação, não haverá exigência de que o licitante ateste, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do objeto, ou que tem conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

8.1.3. Se for permitida a participação de pessoas jurídicas em consórcio em subdivisão do item 3, para efeito de habilitação técnica, caso exigida na documentação que integra este Edital como Anexo, será admitido o somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, caso exigida na documentação que integra este Edital como Anexo, será admitido o somatório dos valores de cada consorciado.

8.1.3.1. Na hipótese de admissão da participação de pessoas jurídicas em consórcio e exigência de requisito(s) de habilitação econômico-financeira de que trata a subdivisão acima, se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte, haverá um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido dos licitantes individuais para habilitação econômico-financeira.

8.1.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso

exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133, de 2021.

8.4. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.5. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.6. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.7. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele abrangidos.

8.7.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir (Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018, art. 4º, § 1º, e art. 6º, § 4º, c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

8.8. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados (Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018, art. 7º, caput, c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

8.8.1. A não observância do disposto na subdivisão acima poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação (Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018, art. 7º, parágrafo único , c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

8.9. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

8.10. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal especificados na documentação que integra este Edital como Anexo somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.11. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei nº 14.133, de 2021, art. 64):

8.11.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

8.11.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

8.12. Na análise dos documentos de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.13. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao

presente Edital, observado o prazo definido no item 8.9.1.

8.14. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata a subdivisão anterior.

8.15. Não se aplica nesta licitação o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 2006, conforme definido em subdivisão do item 3.5 .

8.16. A disciplina da adjudicação e da homologação encontra-se no item 14 deste Edital.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. A disciplina deste item 9 não se aplica no presente procedimento, por não se tratar de licitação para registro de preços.

10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. A disciplina deste item 10 não se aplica no presente procedimento, por não se tratar de licitação para registro de preços.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021 .

11.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

11.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

11.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos;

11.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

11.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

11.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.8. O recurso terá efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados pelo meio eletrônico: **sei! Sistema eletrônico de informações do Governo do Estado de São Paulo, no endereço https://portal.sei.sp.gov.br/usuario-externo, conforme Decreto nº 67.641, de 10 de abril de 2023 que dispõe sobre o uso de meio eletrônico para a formalização de processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, que instituiu o Sistema de Informações Eletrônicas (sei!)/SP ou por meio eletrônico cgla@der.sp.gov.br.**

12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante ou Contratado que, com dolo ou culpa:

12.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato;

12.1.2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa à inexecução total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame, inclusive não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5. salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta, em especial quando:

12.1.5.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.5.4. deixar de apresentar amostra, caso exigida na documentação que integra este Edital; ou

12.1.5.5. caso exigida na documentação que integra este Edital, apresentar amostra em desacordo com as especificações do Edital;

12.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratação no prazo e condições estabelecidos pela Administração;

12.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

12.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

12.1.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

12.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.10.3. caso exigida na documentação que integra este Edital, apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013.

12.2. Com fundamento na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, após regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatários e/ou Contratado as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. advertência;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

12.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.4. A sanção de multa será aplicada após regular processo administrativo, e calculada com observância dos seguintes parâmetros:

(1) Multa Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(2) Multa Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia;

a . O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do caput do art. 137 da Lei nº 14.133, de 2021;

(3) Multa Compensatória, para as infrações descritas nos itens 12.1.8 a 12.1.12, de 0,5% (cinco décimos por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato;

(4) Multa Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista no item 12.1.3, de 0,5% (cinco décimos por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato;

(5) Para infrações descritas no item 12.1.2, a multa será de 0,5% (cinco décimos por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato;

(6) Para infrações descritas nos itens 12.1.4 a 12.1.6, a multa será de 0,5% (cinco décimos por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato;

(7) Para infrações descritas no item 12.1.7, a multa será de 0,5% (cinco décimos por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato;

(8) Para infrações descritas no item 12.1.1, a multa será de 0,5% (cinco décimos por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

12.4.1. A sanção de multa prevista no inciso II do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, calculada na forma deste Edital, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (§ 3º do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa, garantido o exercício de prévia e ampla defesa.

12.5. Antes da aplicação da sanção de multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

12.6. A sanção de advertência será aplicada, após regular processo administrativo, ao responsável em decorrência da infração administrativa relacionada no item 12.1.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

12.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada, após regular processo administrativo, ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado de São Paulo, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

12.8. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada, após regular processo administrativo, ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como das infrações administrativas previstas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja extensão e duração observará o disposto no art. 156, § 5º, da Lei nº 14.133, de 2021 .

12.9. A recusa injustificada do adjudicatário em formalizar a contratação no prazo e condições estabelecidos pela Administração, descrita no item 12.1.6.1, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas (art. 90, § 5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.10. A apuração de responsabilidade relacionada às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta nos termos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante, o adjudicatário ou o Contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

12.12. Da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, observando-se o disposto no art. 166 da Lei nº 14.133, de 2021.

12.13. Da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, caberá pedido de reconsideração no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, observando-se o disposto no art. 167 da Lei nº 14.133, de 2021.

12.14. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.15. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados à Administração Pública.

12.16. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, caso exigida na documentação que integra o Edital, ou, quando for o caso, será cobrada judicialmente (art. 156, § 8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.17. Os atos previstos como infrações administrativas na lei de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

12.18. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei nº 14.133, de 2021, ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia, nos termos do art. 160 do referido diploma legal.

12.19. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei nº 14.133, de 2021).

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar a impugnação ou o pedido de esclarecimento até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelo(s) seguinte(s) meio(s): **e-mail cgla@der.sp.gov.br ou através do Sistema Eletrônico de Informações sei!, cujo cadastro como usuário externo deverá ser realizado através do Portal sei! do Governo do Estado de São Paulo, no endereço https://portal.sei.sp.gov.br/usuario-externo, conforme Decreto nº 67.641 de 10 de abril de 2023 que dispõe sobre o uso de meio eletrônico para a formalização de processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual.**

13.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

13.3.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional, e, caso ocorra, será motivada nos autos do processo de licitação.

13.4. A decisão da impugnação ou a resposta ao pedido de esclarecimento serão divulgadas em sítio eletrônico oficial conforme especificado na subdivisão subsequente, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

13.4.1. As decisões das impugnações e as respostas aos pedidos de esclarecimento serão juntadas aos autos do processo licitatório, ficarão disponíveis para consulta por qualquer interessado, e serão publicadas no sistema e no(s) sítio(s) eletrônico(s) na Internet **compras.sp.gov**, sem informar a identidade do responsável pela impugnação ou pelo pedido de esclarecimento.

13.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.

13.6. A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pelo licitante, das condições previstas neste Edital e em seus Anexos.

13.7. A ausência de pedido de esclarecimento implicará na presunção de que os interessados não tiveram dúvidas a respeito da presente licitação, razão pela qual não serão admitidos questionamentos extemporâneos.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Exaurida a fase recursal, será observado o disposto no art. 71 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

14.2. A disciplina da formalização da contratação observará o disposto nas subdivisões deste item 14. 2.

14.2.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, sua formalização ocorrerá mediante a assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo.

14.2.1.1. Se, por ocasião da formalização da contratação, algum dos documentos apresentados pelo adjudicatário para fins de comprovação das condições de habilitação estiver com o prazo de validade expirado, a Administração verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações e certificará a regularidade nos autos do processo, anexando a ele os documentos comprobatórios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

14.2.1.2. Se não for possível atualizar os documentos referidos na subdivisão acima por meio eletrônico hábil de informações, o adjudicatário será notificado para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em plena vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

14.2.1.3. Constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a realização dos pagamentos dela decorrentes, a inexistência de registros em nome do adjudicatário no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – Cadin estadual”, de que trata a Lei estadual nº 12.799, de 2008. Esta condição será considerada cumprida se o devedor comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do art. 8º, §§ 1º e 2º, da Lei estadual nº 12.799, de 2008.

14.2.1.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condições de participação no certame, serão novamente consultados, previamente à celebração da contratação, os cadastros especificados no item 7.1 deste Edital.

14.2.1.5. Constitui(em), igualmente, condição(ões) para a celebração da contratação:

14.2.1.5.1. a apresentação do(s) documento(s) que deva(m) ser exibido(s) pelo adjudicatário anteriormente ou por ocasião da celebração da contratação, caso exigida em disposição(ões) ou declaração(ões) específica(s) que esteja(m) prevista(s) neste instrumento ou na documentação que o integra como Anexo;

14.2.1.5.2. a indicação de gestor encarregado de representar o adjudicatário com exclusividade perante o Contratante, caso se trate de sociedade cooperativa;

14.2.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decadência do direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

14.2.2.1. O contrato será assinado com a utilização de meio eletrônico, nos termos da legislação aplicável.

14.2.2.2. O prazo para assinatura previsto na subdivisão anterior poderá ser prorrogado por igual período, por solicitação justificada do interessado e aceita pela Administração.

14.2.2.3. Será considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por meio eletrônico em datas diferentes, na data da última assinatura eletrônica das partes do termo contratual.

14.2.3. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar manter as condições de habilitação e preencher as condições de contratação consignadas neste Edital, ou não assinar o contrato, ou recusar a contratação, a Administração, sem prejuízo da apuração do cabimento de aplicação de sanções e das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para a celebração do contrato em conformidade com o procedimento e as condições estabelecidas no art. 90 da Lei nº 14.133, de 2021 .

14.2.4. Será facultada à Administração a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação de remanescente em consequência de rescisão de contrato celebrado com fundamento nesta licitação, observados os critérios estabelecidos no § 7º do art. 90 da Lei nº 14.133, de 2021 .

14.3. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

14.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 1º (primeiro) dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo pregoeiro.

14.5. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

14.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

14.7. As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse público, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

14.8. Os casos omissos serão solucionados pelo pregoeiro.

14.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

14.11. No julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

14.11.1. As falhas passíveis de saneamento na documentação apresentada pelo licitante são aquelas cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da abertura da sessão pública deste Pregão.

14.11.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público, nos termos do inc. III do art. 12 da Lei nº 14.133, de 2021 .

14.12. Caso seja vencedor da licitação, o licitante a ser contratado estará sujeito à assinatura de Termo de Ciência e de Notificação, quando prevista a sua apresentação em ato normativo editado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme a disciplina aplicável.

14.13. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no sítio eletrônico **www.der.sp.gov.br**.

14.14. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

14.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

14.15.1. ANEXO I - Termo de Referência;

14.15.1.1. Anexo I.1 – Estudo Técnico Preliminar;

14.15.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato;

14.15.3. ANEXO III – Modelos(s) referente(s) a planilha de proposta;

14.15.4. ANEXO IV – Modelo(s) de Declaração(ões);

14.15.5. ANEXO V – Modelo de Cronograma Físico-Financeiro;

14.15.6. ANEXO VI - Manual de Identidade Visual.

São Paulo, na data da assinatura digital.

MAURÍCIO MÁXIMO DE ANDRADE

PRESIDENTE SUBSTITUTO

Documento assinado eletronicamente por **Maurício Máximo De Andrade**, **Presidente Substituto**, em 14/04/2026, às 14:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0104156317** e o código CRC **3CEB9BA5**.

PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 90.024/2026

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

ESP-DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DER

Termo de Referência 117/2025

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
117/2025	262201-ESP-DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DER	MARCELA LETICIA LOPES	02/04/2026 10:54 (v 27.78)
Status			
ASSINADO			

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
III – locação/Locação de bens móveis		13900035544/2024-76

1. Definição do objeto

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores seminovos, sem motorista e sem fornecimento de combustível, por quilometragem livre, com rastreamento veicular e identificação visual (adesivagem), incluindo o fornecimento, instalação e manutenção dos equipamentos de sinalização visual e sonora (giroflex e estroboscópio). O objetivo é atender às necessidades operacionais da Presidência, bem como de suas Diretorias e Coordenadorias Gerais Regionais localizadas no Estado de São Paulo, no desempenho de suas funções, dentro do espaço de atuação do DER – Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo.

1.2. A contratação visa suprir a necessidade de apoio logístico às atividades finalísticas do DER/SP, em especial às ações de fiscalização, supervisão e acompanhamento técnico de obras e serviços de conservação e operação da malha rodoviária estadual, garantindo que os veículos estejam devidamente equipados com os referidos equipamentos de sinalização, em perfeito funcionamento e manutenção durante toda a vigência contratual.

Modalidade A - Sem condutor e Sem Combustível			
Item	**Catser**	**Qtde**	**Especificação**
1	4014	1	Grupo B – Veículo de Representação - Locação de veículo AUTOMOTOR SEMINOVO (até 3 anos de fabricação), motor flex, transmissão automática original de fábrica, tipo SEDAN 4 portas, cor ESCURA, potência mínima de 100 cv, direção hidráulica ou eletroassistida (EPS), ar-condicionado original de fábrica, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, sistema multimídia integrado com tela sensível ao toque compatível com GPS nativo ou integração Android Auto e/ou Apple CarPlay, câmera de ré ou sensor de estacionamento traseiro, controle eletrônico de estabilidade (ESP) e controle de tração, airbags frontais (mínimo duplo), freios ABS, capacidade para 5 passageiros, sistema de rastreamento GPS/GSM ativo com acesso remoto em tempo real. Sinalização estroboscópio led com luzes na cor vermelha instaladas nas grades e vidros, classificado no grupo "B - Veículos de Representação" da Diretoria de Mobilidade Interna - DMI.
2		68	Grupo S1 – Veículos de Prestação de Serviço - Locação de veículo AUTOMOTOR SEMINOVO (até 3 anos de fabricação), motor flex, transmissão automática original de fábrica, tipo SEDAN 4 portas, cor BRANCA sólida, potência mínima de 100 cv, direção hidráulica ou EPS, ar-condicionado original de fábrica, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, sistema multimídia integrado com GPS ou compatível com Android Auto e/ou Apple CarPlay, câmera de ré ou sensor de estacionamento traseiro, controle eletrônico de estabilidade (ESP) e controle de tração, airbags frontais (mínimo duplo), freios ABS, capacidade para 5 passageiros, porta-malas com capacidade mínima de 450 litros, sistema de rastreamento GPS/GSM ativo com acesso remoto em tempo real, classificado no grupo "S1 - Veículos de Representação" da Diretoria de Mobilidade Interna - DMI. *Equipado com sinalizador visual (giroflex) na cor âmbar, com visibilidade 360°, instalado no teto, com acionamento interno e em conformidade com a Resolução CONTRAN nº 970/2022.
3		1	Grupo S2 – Utilitário Esportivo 4x2 - Locação de veículo AUTOMOTOR SEMINOVO (até 3 anos de fabricação), motor flex, transmissão automática original de fábrica, tipo UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV) 4x2, 4 portas, cor BRANCA sólida, potência mínima de 120 cv, direção hidráulica ou EPS, ar-condicionado original de fábrica, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, sistema multimídia integrado com GPS ou compatível com Android Auto e/ou Apple CarPlay, câmera de ré ou sensor de estacionamento traseiro, controle eletrônico de estabilidade (ESP) e controle de tração, airbags frontais (mínimo duplo), freios ABS, capacidade para 5 passageiros, sistema de rastreamento GPS/GSM ativo com acesso remoto em tempo real, classificado no grupo "S2 -Veículos de Representação" da Diretoria de Mobilidade Interna - DMI. * Equipado com sinalizador visual (giroflex) na cor âmbar, com visibilidade 360°, instalado no teto, com acionamento interno e em conformidade com a Resolução CONTRAN nº 970/2022.

1.2.1. Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do sistema Compras.gov.br e as disposições deste Termo de Referência, prevalecem as disposições deste Termo de Referência.

1.2.2. Este Termo de Referência foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual nº 68.185, de 11 de dezembro de 2023.

1.2.3. O objeto desta contratação não se enquadra como serviços de luxo, observando o disposto no Decreto estadual nº 67.985, de 27 de setembro de 2023.

1.3. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comum e continuado, sem dedicação de mão de obra exclusiva, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar, elaborado nos termos do Decreto estadual nº 68.017, de 11 de outubro de 2023.

1.4. O prazo de vigência da contratação é de 24 (vinte e quatro) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei 14.133, de 2021.

1.4.1. O prazo de vigência será contado da assinatura do contrato, sendo que o período compreendido entre a assinatura e a efetiva disponibilização dos veículos não será considerado para fins de medição dos serviços.

1.5. O contrato estabelece a disciplina que será aplicada em relação à vigência da contratação.

Subcontratação

1.6. O contrato não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

1.6.1. Não se caracteriza como subcontratação do objeto principal a contratação de terceiros especializados para a execução de atividades acessórias, complementares ou de apoio à execução contratual, tais como serviços de manutenção preventiva e corretiva, higienização, aplicação de adesivagem, instalação e manutenção de equipamentos e dispositivos exigidos neste Termo de Referência, entre outros necessários à adequada prestação dos serviços.

1.6.2. As contratações de que trata o subitem anterior não implicam transferência de responsabilidade, permanecendo a CONTRATADA como única responsável perante a Administração pela integral execução do contrato, inclusive quanto à qualidade dos serviços prestados por terceiros eventualmente envolvidos.

2. Fundamentação da contratação

2.1. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, nos termos do Decreto estadual nº 67.689, de 3 de maio de 2023, conforme consta das informações básicas deste Termo de Referência.

2.2. A presente proposta de certame licitatório, na modalidade "pregão eletrônico", para a prestação de serviços de locação de 70 (setenta) veículos seminovos, em caráter não eventual, sem condutor, sem fornecimento de combustível e sem limite de quilometragem, dos grupos "B – Veículos de Representação", "S1 – Prestação de Serviço" e "S2 – Utilitários Esportivos – 4x2" (tipos de veículos homologados para aquisição ou locação), visa atender à Presidência, às Diretorias e às Coordenadorias Gerais Regionais, assegurando a continuidade das atividades do DER/SP, em conformidade com os parâmetros econômicos, financeiros e administrativos estabelecidos pelos órgãos diretivos do Estado. Considerando-se ainda:

2.2.1. Por força de medidas restritivas estabelecidas, a frota do DER/SP, especialmente no que se refere a veículos leves (Grupos S-1 e S-2), composta em sua maioria por veículos adquiridos há mais de três décadas e sem possibilidade de manutenção corretiva eficiente, encontra-se significativamente reduzida, uma vez que grande parte foi doada ao Fundo Social de São Paulo por meio de leilões realizados pela Diretoria de Mobilidade Interna – DMI, ficando os poucos remanescentes à disposição da Comissão de Leilão do DER;

2.2.2. Em decorrência da referida redução da frota própria, torna-se imperativa a contratação de locação para suprir a demanda operacional do órgão;

2.2.3. A contratação assegurará o mínimo necessário para agilizar a locomoção da Presidência, Diretorias, Coordenadorias Gerais Regionais e demais servidores do DER/SP, facilitando reuniões, participação em fóruns, acompanhamento e fiscalização dos serviços na malha rodoviária estadual em expansão, além de apoiar atividades administrativas e outros procedimentos;

2.2.4. A legislação vigente no município de São Paulo impõe restrições à livre circulação de veículos, como o rodízio de veículos de segunda a sexta-feira, o que reforça a necessidade de frota moderna e adequada;

2.2.5. A contratação contribuirá para a efetiva redução da frota própria, composta por veículos com mais de 30 anos, alinhando-se às políticas públicas de modernização e eficiência;

2.2.6. Considerando as especificidades das atividades do DER/SP, que envolvem fiscalização, supervisão e operação da malha rodoviária estadual, é imprescindível que os veículos locados estejam devidamente equipados com equipamentos de sinalização visual e sonora (giroflex), cuja instalação, manutenção preventiva e corretiva integram o escopo desta contratação;

2.2.7. A responsabilidade integral da CONTRATADA sobre os equipamentos de giroflex assegura o cumprimento das normas de segurança operacional, contribuindo para a proteção dos servidores e da população, além de garantir a efetividade das ações do órgão;

2.2.8. Uma vez aprovado, o presente certame dará suporte eficiente às políticas públicas rodoviárias estabelecidas pelo Governo Estadual, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, justificando integralmente a contratação ora proposta.

3. Descrição da solução

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

4. Requisitos da contratação

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os requisitos, baseados no *Guia Nacional de Contratações Sustentáveis* e:

4.1.1. Executar manutenção preventiva e corretiva dos veículos, incluindo os serviços de funilaria, pintura, troca de pneus, lubrificação, bem como a substituição de peças desgastadas, de modo a manter as suas características originais, objetivando que sejam minimizados os níveis de emissão de poluentes, contribuindo assim, com qualidade do ar, observados os limites máximos de emissão de gases, de acordo com a legislação vigente.

4.1.2. Observar a legislação vigente sobre o controle de poluição do meio ambiente, em especial as regulamentações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE).

4.1.3. Evitar a deterioração do sistema de escapamento dos veículos, de modo a evitar níveis de emissão sonora superiores aos padrões aceitáveis nos termos da legislação vigente, normas brasileiras aplicáveis e recomendações do manual do proprietário do veículo.

4.1.4. Manter política de boas práticas ambientais na gestão de suprimentos, especialmente em relação à aquisição e descarte de pneus, bem como dos resíduos dos processos de manutenção e limpeza dos veículos.

4.1.5. Providenciar o recolhimento e adequado descarte dos pneus usados ou inservíveis utilizados na contratação, recolhendo-os aos pontos de coleta mantidos pelos fabricantes ou importadores, ou entregando-os ao estabelecimento onde houver sido realizada a troca de um pneu por um novo para destinação final, ambientalmente adequada, nos termos das legislações vigentes.

4.1.6. Só será admitida a oferta de veículo que possua eficiência energética equivalente a um veículo com a etiqueta da categoria A (mais eficiente) do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBE Veicular).

4.1.7. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento, instalação, ativação, operação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de sinalização visual e sonora (giroflex e estroboscópio) em todos os veículos locados durante toda a vigência do contrato, sem ônus adicional para o DER/SP.

4.1.8. A manutenção dos giroflex e estroboscópio deverá ser realizada com periodicidade mínima trimestral, assegurando o pleno funcionamento e conformidade técnica dos equipamentos.

4.1.9. Em caso de falha, defeito ou inoperância dos sinalizadores, a CONTRATADA deverá proceder à substituição ou reparo imediato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da comunicação formal da fiscalização do contrato.

4.1.10. A CONTRATADA deverá manter registro atualizado de todas as manutenções, reparos e substituições realizadas nos sinalizadores, os quais deverão ser disponibilizados para auditoria e fiscalização sempre que solicitados pela Administração.

4.1.11. No ato da entrega dos veículos, a CONTRATADA deverá comprovar que todos os equipamentos de sinalização visual e sonora estão devidamente instalados e em perfeito funcionamento, mediante apresentação de laudo técnico ou declaração assinada por profissional habilitado.

4.1.12. O descumprimento das obrigações relativas aos giroflex sujeitará a CONTRATADA às penalidades previstas no contrato, incluindo advertências, multas e, em casos graves, rescisão contratual.

4.1.13. A vistoria periódica dos veículos incluirá a verificação do funcionamento adequado dos giroflex, e eventuais irregularidades deverão ser sanadas conforme os prazos estipulados.

4.2. Acessórios

4.2.1. Todos os veículos deverão conter aparelho eletrônico de cobrança automática de pedágio (TAG), devidamente instalado e em pleno funcionamento durante toda a vigência contratual.

4.2.1.1. A CONTRATADA será responsável pela instalação, ativação, manutenção e eventuais substituições do equipamento (TAG), sem ônus adicional para a CONTRATANTE.

4.2.1.2. Os custos decorrentes da utilização dos pedágios, incluindo valores de passagens, permanecerão sob responsabilidade da CONTRATANTE, nos termos do item 5.11.5 deste Termo de Referência.

4.2.1.3. O equipamento deverá permitir a utilização nas principais concessionárias de rodovias do Estado de São Paulo, garantindo fluidez operacional e redução de tempo nos deslocamentos institucionais.

4.2.2. Por questão de segurança, conforto e economia, os veículos deverão estar equipados com direção hidráulica ou eletroassistida progressiva (EPS), ar condicionado, película protetora e rádio.

4.2.3. Laudo de vistoria da Concessionária ou da Seguradora sobre as condições do veículo com garantia de funcionamento. No ato da entrega dos veículos, a CONTRATADA deverá apresentar:

4.2.3.1. Laudo técnico de vistoria veicular emitido por empresa especializada, atestando as condições mecânicas e de segurança do veículo, com data não superior a 30 dias da entrega;

4.2.3.2. Comprovante de realização de revisão preventiva, contemplando os principais sistemas do veículo (motor, freios, suspensão, direção, elétrica, pneus e níveis de fluidos), com substituição de peças, se necessário;

4.2.3.1. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar veículos que não atendam aos requisitos acima, mesmo que dentro do limite de quilometragem e ano de fabricação

4.2.4. Pneus atendendo as normas (TWI - Os sulcos da banda de rodagem não podem ser menores que 1,6 milímetros de altura. Pneus com sulcos abaixo deste padrão-limite oferecem sérios riscos de segurança), espelhos retrovisores em ambos os lados, protetor de cárter, todos os bancos com apoio de cabeça, cintos de segurança retráteis, limpadores de para-brisa, direção hidráulica, freios ABS, airbag duplo, veículo limpo, abastecido/carregado e documentação em dia e em ordem.

4.2.5. Os veículos deverão estar equipados com sistema de rastreamento e localização por tecnologia GPS/GSM, com acesso online e em tempo real. O sistema deverá permitir o acompanhamento contínuo das rotas, bem como a extração de relatórios contendo informações como localização, quilometragem percorrida e demais dados relevantes armazenados, possibilitando ao DER/SP o monitoramento integral da operação. Todos os recursos previstos para a integração ficarão por responsabilidade da CONTRATADA.

4.2.6. Todos os veículos deverão possuir sistema de rastreamento veicular ativo, com monitoramento em tempo real via tecnologia GPS/GSM:

4.2.6.1. A visualização simultânea de todos os veículos locados;

4.2.6.2. O acesso a histórico de rotas, relatórios de deslocamento, alertas programáveis (como excesso de velocidade e ignição fora de horário), tempo de parada e distância percorrida;

4.2.6.3. A geração de relatórios mensais consolidados em PDF ou Planilhas, organizados por veículo e por período, que deverão ser entregues junto com os demais relatórios operacionais.

4.2.6.4. Os dados deverão permanecer disponíveis por no mínimo 12 (doze) meses a partir do registro, e a CONTRATADA deverá oferecer suporte técnico à fiscalização do contrato para uso da plataforma;

4.2.7. A CONTRATADA será responsável pela instalação, ativação, operação e manutenção do sistema de rastreamento durante toda a vigência do contrato, sem ônus adicional ao DER/SP.

4.2.8. A inoperância ou falha contínua do sistema de rastreamento por período superior a 24 (vinte e quatro) horas, sem justificativa aceita pela fiscalização do contrato, implicará na substituição imediata do veículo ou na aplicação das penalidades contratuais previstas, a critério da Administração.

4.3. Especificações técnicas:

4.3.1. Os veículos deverão estar em perfeitas condições de uso, com manutenção preventiva em dia, sem avarias externas, como amassados, riscos, lanternas ou vidros quebrados, e com pneus em boas condições, atendendo plenamente às exigências da legislação de trânsito vigente;

4.3.2. Os veículos ofertados deverão ser seminovos, com no máximo 3 (três) anos de fabricação, contados da data de apresentação da proposta;

4.3.2.1. Os veículos deverão possuir transmissão automática original de fábrica, compatível com a categoria do veículo e com as especificações técnicas previstas neste Termo de Referência.

4.3.2.2. Não serão aceitos veículos com transmissão manual, nem aqueles com sistemas de transmissão adaptados, modificados ou não originais de fábrica.

4.3.2.3. A verificação do atendimento a este requisito será realizada no ato da entrega dos veículos, podendo a Administração recusar aqueles que não atendam integralmente às especificações estabelecidas.

4.3.3. Motor: Flex;

4.3.3.1. Para veículos com motorização flex (bicombustível), o requisito de potência mínima estabelecido neste Termo de Referência será considerado atendido desde que o valor exigido seja alcançado em pelo menos um dos combustíveis (etanol ou gasolina), conforme especificações do fabricante.

4.3.3.1.1 A comprovação da potência do veículo deverá observar os dados técnicos oficiais divulgados pelo fabricante ou constantes em documentação técnica idônea.

4.3.4. Sistema de travamento de portas: elétrico;

4.3.5. Ar condicionado: Original da linha de montagem;

4.3.6. Air Bag: Duplo dianteiro;

4.3.7. Pintura: Branca, no padrão sólido (inclusive os para-choques), exceto o carro de representação do Grupo B que por determinação do DMI deverá ser na cor ESCURA;

4.3.8. Insulfilm de acordo com a resolução atualizada do CONTRAN;

4.3.9. Direção hidráulica;

4.3.10. Equipamentos e dispositivos obrigatórios de segurança veicular, conforme legislação;

4.3.11. Conformidade com as Normas Técnicas da ABNT, homologações do PROCONVE/IBAMA;

4.3.12. Atendimento aos limites máximos de ruído e emissão de poluentes conforme legislação ambiental (CONAMA e congêneres);

4.3.13. Sem limite de quilometragem mensal;

4.3.14. Rastreador; e

4.3.15. No veículo do Grupo B - Representação (item 1.1), instalar sinalização estroboscópio led na cor vermelha, nas grades e vidros;

4.3.16. Nos veículos do Grupo S-1 - (item 1.1), instalar giroflex na cor âmbar e sirene em todos os 68 veículos;

4.3.17. No veículo do Grupo S2 - Esportivo 4x2 (item 1.1), instalar giroflex na cor âmbar e sirene;

4.3.18. Os equipamentos de sinalização visual e sonora (giroflex, estroboscópio e adesivagem), embora não integrem a configuração básica de veículos usualmente adotada em contratações padronizadas, são essenciais às atividades operacionais do DER/SP, notadamente aquelas relacionadas à fiscalização, supervisão e operação da malha rodoviária estadual, compondo, portanto, a solução final contratada, sem descaracterizar o objeto principal da locação de veículos.

4.4. Seleção dos Modelos de Veículos

4.4.1. A escolha dos modelos de veículos a serem efetivamente disponibilizados será realizada pela CONTRATANTE, dentre aqueles que atendam às especificações técnicas, categorias e requisitos estabelecidos neste Termo de Referência.

4.4.2. Para cada categoria de veículo solicitada, a CONTRATADA deverá apresentar no mínimo 02 (dois) modelos distintos, acompanhados das respectivas fichas técnicas, para análise e aprovação prévia da Administração.

4.4.3. Caberá à CONTRATANTE selecionar o modelo que melhor atenda ao interesse público, considerando critérios de padronização da frota, disponibilidade operacional, adequação às atividades institucionais e compatibilidade com as especificações técnicas previstas neste instrumento.

4.4.4. A CONTRATANTE poderá recusar, de forma motivada, qualquer modelo apresentado que não atenda integralmente às exigências técnicas estabelecidas, sem que disso resulte ônus adicional.

4.4.5. Após a aprovação, a CONTRATADA deverá disponibilizar os veículos em conformidade com os modelos validados, não sendo admitida a substituição por modelo diverso sem prévia anuência da Administração.

4.4.5.1. O procedimento de apresentação mínima de dois modelos por categoria, com escolha final pela Administração, constitui mecanismo adicional de mitigação de riscos de direcionamento e de restrição à competitividade, reforçando a impessoalidade e a transparência do certame. Tal prática assegura efetiva avaliação comparativa entre alternativas disponíveis no mercado, preserva a liberdade de oferta por parte da CONTRATADA e fortalece a seleção da solução mais vantajosa, em consonância com os princípios e diretrizes da Lei nº 14.133/2021 e com o entendimento consolidado dos órgãos de controle externo.

4.5. Ao término da vigência contratual, inclusive em caso de rescisão antecipada, a CONTRATADA deverá providenciar, às suas expensas, a imediata remoção de quaisquer adesivos, emblemas, dísticos, símbolos, logotipos, plotagens, faixas reflexivas ou quaisquer outras formas de identificação visual que possam vincular os veículos ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP.

4.5.1. A descaracterização deverá ocorrer antes da devolução dos veículos, sendo conferida pela equipe de fiscalização contratual mediante *check-list* e registro fotográfico. O descumprimento desta obrigação sujeitará a CONTRATADA às penalidades previstas neste instrumento e na legislação vigente, sem prejuízo da recusa no recebimento dos veículos.

4.6. Na presente contratação será admitida a indicação dos veículos contidos na Tabela de Veículos Homologados do DMI - Diretoria de Mobilidade Interna.

4.7. Parâmetros para Formação de Proposta

4.7.1. Para fins de elaboração das propostas, as licitantes deverão considerar que a presente contratação possui caráter de uso contínuo, com deslocamentos variáveis em todo o território estadual, não sendo possível estabelecer padrão fixo de utilização.

4.7.2. Embora a contratação seja por quilometragem livre, informa-se que a utilização dos veículos refletirá o perfil operacional do DER/SP, caracterizado por uso frequente em atividades de fiscalização, supervisão, apoio administrativo e deslocamentos intermunicipais.

4.7.3. Adicionalmente, a Administração poderá disponibilizar, como referência não vinculante, dados históricos de utilização de sua frota própria, os quais possuem caráter meramente estimativo e não geram qualquer obrigação ou garantia de consumo mínimo ou máximo.

4.7.4. Todos os custos necessários à plena execução do objeto deverão estar incluídos na proposta apresentada pela licitante, sendo vedada a cobrança posterior de valores adicionais.

4.7.4.1. Para fins de composição de preços, deverão ser considerados, dentre outros:

4.7.4.1.1. manutenção preventiva e corretiva dos veículos;
4.7.4.1.2. higienização interna e externa, observado o disposto no item 5.8 deste Termo de Referência;
4.7.4.1.3. substituição de peças, componentes e insumos;
4.7.4.1.4. instalação, operação e manutenção de equipamentos obrigatórios;
4.7.4.1.5. seguro veicular, conforme item 4.8 deste Termo de Referência;
4.7.4.1.6. rastreamento e monitoramento dos veículos;

Parágrafo único. Não será admitida, em nenhuma hipótese, a cobrança adicional por itens inerentes à execução do objeto, ainda que não expressamente mencionados, desde que necessários ao seu perfeito funcionamento.

4.8. Seguro dos Veículos

4.8.1. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a vigência contratual, apólice de seguro para todos os veículos locados, às suas expensas, contemplando, no mínimo:

4.8.1.1. cobertura total contra colisão, incêndio, furto e roubo;
4.8.1.2. cobertura para danos materiais a terceiros;
4.8.1.3. cobertura para danos corporais a terceiros;

4.8.2. Os valores de cobertura deverão observar padrões usuais de mercado para frotas corporativas de porte equivalente, sendo de responsabilidade da CONTRATADA garantir a suficiência das coberturas para mitigação dos riscos inerentes à execução contratual.

Garantia da contratação

4.9. Será exigida a garantia da contratação de que trata o art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato.

4.10. No prazo de convocação para formalização da contratação, e anteriormente à celebração da contratação, o fornecedor deverá prestar garantia, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

I - Caução em dinheiro: A garantia em dinheiro deverá ser efetuada mediante depósito bancário em favor do Contratante no Banco do Brasil, em conta que contemple a correção monetária do valor depositado;

II - Caução em títulos da dívida pública: Serão admitidos apenas títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente;

III - Fiança bancária: Feita a opção pela fiança bancária, no instrumento deverá constar a renúncia expressa do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. Será admitida fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil;

IV - Seguro-garantia: A apólice de seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados em conformidade com a subdivisão posterior, observada a legislação que rege a matéria. Caso tal cobertura não conste expressamente da apólice, o fornecedor vencedor poderá apresentar declaração firmada pela seguradora emitente afirmando que o seguro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos os eventos indicados em conformidade com a subdivisão posterior, observada a legislação que rege a matéria; e

V - Título de capitalização: Serão admitidos apenas títulos de capitalização conforme a modalidade instrumento de garantia custeados por pagamento único, com resgate pelo valor total, emitidos com observância da legislação que rege a matéria.

4.10.1. A não prestação da garantia equivale à recusa injustificada de formalização da contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida e sujeitando o fornecedor vencedor às sanções previstas nas normas pertinentes.

4.11. O contrato estabelece a disciplina que será aplicada em relação à garantia da contratação.

Vistoria

4.12. Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

5. Modelo de execução do objeto

5.1. Condições de Execução

5.1.1. A prestação dos serviços se dará mediante a disponibilização dos veículos em quantidades relacionadas e no local indicado pelo CONTRATANTE.

5.1.2. Os veículos deverão ser SEMINOVOS com até 3 (três) anos de fabricação, indicado na planilha da proposta quando da assinatura do contrato.

5.1.3. O veículo deverá estar devidamente habilitado pelos órgãos competentes, conforme as normas e leis de trânsito vigentes, regulamentadas pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), pela Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN) e pelos Departamentos Estaduais de Trânsito (DETRANs).

5.1.3.1. Em conformidade com o disposto no Decreto Estadual nº 51.479, de 11 de janeiro de 2007, constitui condição para a execução do contrato a apresentação do comprovante de registro prévio e específico, perante o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo – DETRAN/SP, dos veículos a serem disponibilizados pela CONTRATADA. O referido registro deverá estar regular e compatível com a atividade de locação, conforme exigências legais e regulamentares vigentes, e deverá ser apresentado previamente à disponibilização dos veículos ao CONTRATANTE.

5.1.4. Os veículos serão utilizados sem limite de quilometragem.

5.1.5. Os veículos locados deverão ser entregues abastecidos em sua capacidade máxima.

5.1.6. Os veículos deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, com todos os sistemas operacionais funcionando adequadamente, livres de avarias, prontos para circulação imediata, conforme especificado no item 4.3.2, sem avarias ou danos estruturais/estéticos.

5.1.7. Todos os fluídos essenciais ao funcionamento e segurança do veículo deverão estar completos, incluindo, mas não se limitando a: óleo do motor, fluído de freio, fluído de arrefecimento e fluído da direção hidráulica (quando aplicável).

5.1.8. Os pneus deverão estar em bom estado de conservação e com a pressão de calibragem correta, conforme as especificações do manual do proprietário para condições normais de rodagem.

5.1.9. Os veículos deverão ser entregues em ordem de marcha, ou seja, com o peso e as condições operacionais exigidas para o seu pleno funcionamento, conforme preconiza o Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

5.1.10. Os veículos deverão estar equipados com sistema de rastreamento e de localização ativo, com acesso remoto e em tempo real fornecido pela CONTRATADA, conforme item 4.2.5 e seguintes deste Termo.

5.1.11. Os veículos locados serão objeto de vistoria, anotando-se na “Ficha de Vistoria” todas as observações sobre seu estado, por ocasião de sua entrega e devolução.

5.1.12. Os veículos locados serão identificados com logotipo do DER/SP, conforme estabelece a legislação vigente, exceto o veículo do grupo B (representação), especificados na tabela do item 1.1.

5.1.13. O registro, a atribuição dos caracteres de identificação externa (placas de identificação) e a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e Licenciamento (CRLV), durante o período de locação, atenderão às exigências administrativas pertinentes, de conformidade com o Decreto Estadual nº 51.479 de 11 de janeiro de 2007.

5.1.14. Os veículos serão disponibilizados com numeração final de placa diferenciada, com vistas a minimizar a interrupção de uso nos dias de rodízio municipal de veículos na Cidade de São Paulo, conforme legislação específica.

5.1.15. Os veículos deverão ser entregues com os equipamentos de sinalização visual e sonora (giroflex) devidamente instalados, ativos e em perfeito funcionamento, conforme as especificações técnicas constantes neste Termo de Referência.

5.2. Local e Prazo de Entrega:

5.2.1. Anexo (Unidades)

5.2.1.1. Os serviços de entrega serão prestados em horário comercial, de 2ª a 6ª feira, formalizado por escrito, podendo ser *email*.

5.2.1.2. Endereço de *email*: cpa@der.sp.gov.br com cópia para stm-der@der.sp.gov.br;

5.2.2. Prazo de entrega: Até 60 (sessenta) dias corridos, após a emissão da Ordem de Serviço (OS).

Rotinas a serem cumpridas

5.3. Da Renovação da Frota

5.3.1. Substituir todos os veículos de imediato e de forma automática por veículos compatíveis com os veículos originalmente entregues, nas mesmas especificações técnicas e condições da entrega inicial.

5.4. Da Manutenção

5.4.1. Todos os veículos locados deverão receber a adequada e devida manutenção preventiva e/ou corretiva, conforme recomendações do fabricante.

5.4.2. A CONTRATADA deverá prestar assistência 24 (vinte e quatro) horas, com plantão para atendimento e socorro do veículo locado, disponibilizando veículo reserva.

5.4.3. Substituir os veículos locados no prazo máximo de 3 (três) horas, a partir da comunicação do CONTRATANTE, em razão de acidentes, revisão, reparos mecânicos, má conservação e condição de segurança na Capital do Estado e na Grande São Paulo e no prazo máximo de 12 (doze) horas se o chamado ocorrer, quando em viagem, no interior do Estado. Nessa última hipótese, a CONTRATADA poderá autorizar o CONTRATANTE a retirar veículo igual ou similar junto à outra empresa do ramo existente na localidade.

5.4.4. A CONTRATADA deverá arcar com as despesas relativas à troca de óleo/lubrificantes, filtros e demais suprimentos, necessários ao cumprimento do objeto sob o contrato.

5.4.5. A CONTRATADA será responsável pela manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de sinalização visual e sonora (giroflex e estroboscópio), garantindo seu pleno funcionamento durante toda a vigência do contrato, sem qualquer custo adicional para a CONTRATANTE.

5.4.6. Em caso de falha, defeito ou inoperância dos giroflex e estroboscópio, a CONTRATADA deverá realizar o reparo ou a substituição do equipamento no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da comunicação formal feita pela fiscalização do contrato.

5.5. Da Manutenção Preventiva

5.5.1. A responsabilidade pela Manutenção Preventiva dos veículos objeto da contratação será da CONTRATADA, devendo ser realizada na periodicidade e nas frequências recomendadas pelas respectivas montadoras e constantes do Manual do Proprietário de cada veículo.

5.6. Da Manutenção Corretiva

5.6.1. A manutenção corretiva deverá ocorrer sempre que necessária para substituição de um componente do veículo por desgaste ou por quebra do mesmo.

5.6.2. A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos decorrentes de acidentes e avarias, mantendo para isso seguro com cobertura total contra colisão, incêndio, roubo e terceiros, incluindo-se o pagamento da franquia.

5.6.3. A CONTRATADA deverá assumir integral e absoluta responsabilidade pelos veículos ora locados, desobrigando o Contratante de qualquer ônus, encargos, deveres e responsabilidade por defeitos, vícios aparentes ou ocultos, ou funcionamento insatisfatório dos aludidos bens e acidentes não cobertos pelo seguro citado neste item.

5.7. Identificação Visual

5.7.1. Os veículos deverão ser entregues contendo a identificação visual oficial do CONTRATANTE, em conformidade com o disposto no Decreto Estadual nº 9.543, de 05 de maio de 1977, que regulamenta a padronização dos veículos oficiais no Estado de São Paulo.

5.7.1.1. A identificação visual (grafismo) deverá ser aplicada pela CONTRATADA conforme as orientações contidas no Manual e no Decreto que será fornecido pelo CONTRATANTE, no primeiro dia de vigência do contrato. A identificação será de acordo com o documento oficial "Manual de Identidade Visual do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo".

5.7.1.2. Dos veículos locados, exceto os classificados como “Grupo B – Veículo de Representação”, deverão ser adesivados. Isso inclui os 68 (sessenta e oito) classificados como “S1 – Veículo de Prestação de Serviço” e o veículo classificado como “S2 – Utilitários Esportivos 4x2”, conforme detalhado no item 1.1 deste instrumento;

5.7.1.3. As cores e tipo de material a ser empregado nos adesivos estão detalhados no Manual de Identificação;

5.7.1.4. O material deverá ser em vinil desenvolvido para superfícies com curvaturas intensas, produzidas com os melhores polímeros e adesivos, ótima estabilidade de adesivo;

5.7.1.5. Com tempo de vida útil de no mínimo 03 (três) anos para aplicação em superfícies lisas e polidas como chapa de veículos;

5.7.1.6. Sem laminação, pronto para uso; além de reposicionáveis, os vinis deverão ter canais de ar, que evitam o surgimento de bolhas;

5.7.1.7. Deverá aplicar material em Grau Comercial, indicado para superfícies retas ou de curvatura simples, específico para absorver a luz refletida nele, emitindo a mesma luz em ambientes pouco iluminados, principalmente em estradas à noite, composta por uma camada metalizada com microesferas de vidro e Polietileno Tereftalato (PET), indestrutível ao ser submetida a tentativa de rasgo;

5.7.1.8. Para manter a integridade da pintura das partes do veículo, aplicar o elemento refletivo sobre uma película transparente ou branca.

5.7.2. Após a assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá apresentar 01 (uma) unidade de amostra do veículo ofertado, devidamente adesivado conforme modelo e especificações constantes neste Termo de Referência, com a finalidade de comprovar a qualidade do produto e a correta aplicação da identidade visual institucional do DER/SP.

5.7.2.1. A amostra deverá ser apresentada no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da assinatura do contrato;

5.7.2.2. A vistoria técnica da amostra será realizada na sede da CONTRATANTE, salvo motivo devidamente justificado pela Administração que indique a necessidade de realização em outro local;

5.7.2.3. Caso aprovada, a amostra poderá integrar o lote de veículos contratados, sendo considerada válida para os efeitos do fornecimento; e

5.7.2.4. O não cumprimento do prazo para apresentação da amostra, ou sua reprovação, poderá ensejar a aplicação das sanções contratuais cabíveis, inclusive rescisão contratual, sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação.

5.7.3. Ao término do contrato ou no momento da devolução/substituição dos veículos, a CONTRATADA será responsável pela descaracterização completa dos mesmos, removendo todos os adesivos e elementos de identidade visual do DER/SP, sem causar danos à pintura ou à lataria, arcando com todos os custos e providências necessárias para devolução em perfeito estado de conservação.

5.8. Higienização dos veículos

5.8.1. A higienização rotineira e básica, compreendendo lavagens simples decorrentes do uso cotidiano, poderá ser realizada pela CONTRATANTE, conforme sua conveniência operacional, não constituindo obrigação contratual da CONTRATADA.

5.8.2. A higienização mais abrangente, necessária à manutenção das condições adequadas de conservação, apresentação e integridade dos veículos, será de responsabilidade da CONTRATADA, estando compreendida no escopo dos serviços contratados, sem ônus adicional para a Administração.

5.8.3. A eventual realização de lavagens simples pela CONTRATANTE não afasta a responsabilidade da CONTRATADA quanto à manutenção das condições gerais de limpeza, conservação e apresentação dos veículos ao longo da execução contratual, devendo esta promover as ações necessárias sempre que verificada inadequação do padrão exigido.

5.9. Prazo de Disponibilização dos Veículos

5.9.1. A disponibilização dos veículos deverá ocorrer de forma gradual, observadas as necessidades operacionais da CONTRATANTE, no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da assinatura da Ordem de Serviço.

5.9.2. A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo de até 10 (dez) dias da Ordem de Serviço, cronograma detalhado de entrega dos veículos, contemplando as etapas de preparação, adaptação e disponibilização da frota.

5.9.3. A entrega dos veículos poderá ocorrer de forma escalonada, desde que assegurado o atendimento progressivo das demandas da Administração, conforme cronograma aprovado.

5.9.4. A Administração poderá, mediante justificativa, ajustar o cronograma de entrega, de modo a compatibilizar a execução contratual com suas necessidades operacionais.

5.9.5. Os veículos somente serão considerados entregues após verificação de conformidade com todas as exigências do Termo de Referência, incluindo equipamentos, adesivação e condições gerais de uso.

5.9.6. A Ordem de Serviço (OS) deverá ser emitida em até 05 (cinco) dias úteis da data de assinatura do contrato.

5.10. Relatórios

5.10.1 No final de cada mês a CONTRATADA deverá fornecer, preferencialmente em meio eletrônico, os seguintes relatórios, individualizados por veículo, indicando:

5.10.1.1. Relatório de manutenção preventiva, indicando as intervenções realizadas em cada veículo, mostrando a quilometragem e a data da realização;

5.10.1.2. Relatório de ocorrências no mês, indicando veículos parados por problemas de manutenção;

5.10.1.3. Relatório mensal contendo extrato do rastreamento dos veículos, contendo tempo de operação, rotas percorridas e alertas relevantes.

5.10.1.4. A CONTRATADA deverá incluir nos relatórios mensais informações detalhadas sobre o estado, manutenções e substituições realizadas nos equipamentos de sinalização visual e sonora (giroflex).

5.11. Supervisão

5.11.1. A CONTRATADA deverá designar, sem quaisquer ônus adicionais, preposto para a realização da supervisão dos serviços contratados, atuando em consonância com o Gestor do contrato designado pelo DER/SP.

5.12. Obrigações e responsabilidades da CONTRATADA

5.12.1. Sem prejuízo das disposições das cláusulas e em cumprimento às suas obrigações contratuais, além das decorrentes de lei e de normas regulamentares, constituem obrigações específicas da CONTRATADA:

5.12.1.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.12.1.2. Disponibilizar os veículos após o recebimento da autorização de início dos serviços, no local e horários fixados pelo CONTRATANTE, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo que a impossibilite de assumir os serviços conforme o estabelecido;

5.12.1.3. Disponibilizar veículos licenciados obrigatoriamente no Estado de São Paulo, conforme estabelece o Decreto Estadual nº 51.479, de 11.01.2007;

5.12.1.4. Entregar os veículos de acordo com as especificações do fabricante e em perfeitas condições de segurança, higiene e limpeza;

5.12.1.5. Disponibilizar veículos com numeração final de placa diferenciada, com vistas a minimizar a interrupção de uso nos dias de rodízio municipal de veículos na Cidade de São Paulo, conforme legislação específica;

5.12.1.6. Entregar os veículos abastecidos, em sua capacidade máxima, em perfeitas condições de segurança, higiene e limpeza e conforme as especificações do fabricante;

5.12.1.7. Responsabilizar-se por todos os encargos relativos ao veículo, como IPVA, seguro obrigatório e taxa de emplacamento, com exceção das multas provenientes de infração às leis de trânsito, previstas no Código de Trânsito Brasileiro, que tenham sido causadas por dolo ou culpa do CONTRATANTE;

5.12.1.8. Manter os veículos assegurados contra roubo, furto, danos materiais e pessoais, inclusive contra terceiros, cobertura total para caso de destruição parcial ou total do bem durante todo o prazo de vigência contratual;

5.12.1.9. Prestar assistência 24 (vinte e quatro) horas, com plantão para atendimento e socorro do veículo locado, por intermédio de sistema de comunicação a ser informado no ato de entrega do veículo;

5.12.1.10. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da utilização dos veículos, como troca de óleo e reparos mecânicos necessários à sua manutenção, com exceção do abastecimento do combustível;

5.12.1.11. Realizar manutenção preventiva e corretiva dos veículos, de acordo com as recomendações do fabricante, incluindo os serviços de funilaria e lubrificação, bem como a substituição de pneus e das peças desgastadas;

5.12.1.12. Substituir todos os veículos de imediato e de forma automática, por veículos SEMINOVOS, nas mesmas condições da entrega inicial, quando completarem 120.000 (cento e vinte mil) quilômetros ou 36 (trinta e seis) meses de uso, a contar do primeiro licenciamento (o que ocorrer primeiro);

5.12.1.12.1. A substituição dos veículos em razão de acidentes, revisão, reparos mecânicos, má conservação e condição de segurança na Capital do Estado e na Grande São Paulo, deve ocorrer no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da comunicação do CONTRATANTE, e no prazo máximo de 12 (doze) horas se o chamado ocorrer, quando em viagem, no interior do Estado. Nessa última hipótese, a CONTRATADA poderá autorizar o CONTRATANTE a retirar veículo igual ou similar junto a outra empresa do ramo existente na localidade;

5.12.1.13. Substituir o veículo nas condições não previstas no item acima, quando solicitado por escrito pelo CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir do recebimento de notificação;

5.12.1.14. Entregar e retirar os veículos substituídos sem cobrança de qualquer taxa adicional;

5.12.1.15. Colocar nos veículos adesivos com a identidade visual do DER/SP, conforme item 5.7;

5.12.1.16. Manter atualizada e em ordem a documentação relativa ao veículo;

5.12.1.17. Encaminhar à CONTRATANTE as notificações de autuação de infrações de trânsito referentes aos veículos locados, em prazo que assegure a adequada análise, apuração de responsabilidade e indicação do condutor infrator, observado o disposto no Código de Trânsito Brasileiro.

5.12.1.17.1. O encaminhamento das notificações deverá ocorrer com antecedência mínima de 15 (quinze) dias corridos antes do término do prazo legal para apresentação de defesa, de modo a garantir tempo hábil para adoção das providências administrativas cabíveis pela CONTRATANTE.

5.12.1.17.2. As multas decorrentes de infrações de trânsito serão de responsabilidade da CONTRATANTE, quando atribuíveis aos seus condutores, cabendo à CONTRATADA exclusivamente o repasse tempestivo das notificações e das informações necessárias.

5.12.1.17.3. A impossibilidade de identificação precisa da data de recebimento da notificação pela CONTRATADA não a exime do cumprimento da obrigação de encaminhamento em tempo hábil, devendo adotar os meios necessários para garantir o atendimento ao prazo previsto neste item.

5.12.1.18. A CONTRATADA não poderá cobrar quaisquer valores adicionais, taxas administrativas ou encargos sobre as multas de trânsito, sendo devido pela CONTRATANTE exclusivamente o valor constante no auto de infração, quando comprovada a responsabilidade de seus condutores;

5.12.1.19. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento;

5.12.1.20. A CONTRATADA deverá observar os princípios da publicidade e transparência aplicáveis às contratações públicas, nos termos da legislação vigente, especialmente da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

5.12.1.20.1. Sem prejuízo do disposto no caput, a CONTRATADA deverá guardar sigilo sobre informações classificadas, restritas ou sensíveis, bem como sobre dados pessoais obtidos em decorrência da execução do contrato, respondendo administrativa, civil e criminalmente por sua divulgação indevida ou utilização inadequada.

5.12.1.20.2. Consideram-se informações sensíveis, para os fins deste contrato, aquelas que possam comprometer a segurança institucional, a execução dos serviços ou a proteção de dados pessoais, incluindo, entre outras, informações relativas a condutores, registros de utilização dos veículos, ocorrências, sinistros, autuações e dados operacionais, devendo sua eventual divulgação observar os trâmites legais de apuração, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando aplicável.

5.12.1.20.3. O tratamento de dados pessoais deverá observar o disposto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), sendo vedada a divulgação de informações pessoais ou sensíveis sem respaldo legal.

5.12.1.20.4. A divulgação de informações deverá restringir-se àquelas de caráter público, sendo vedada a exposição de dados protegidos por sigilo legal ou que possam impactar a operação contratual ou o interesse público.

5.12.1.20.5. A obrigação de sigilo permanecerá vigente mesmo após o encerramento do contrato.

5.12.1.21. Dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade verificada na execução dos serviços;

5.12.1.22. Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações sobre seus serviços;

5.12.1.23. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais, trabalhistas, sociais e previdenciários;

5.12.1.24. Implementar, de forma adequada, o planejamento, execução e supervisão permanente dos serviços, de maneira a não interferir nas atividades do CONTRATANTE, respeitando suas normas de conduta;

5.12.1.25. A CONTRATADA deve observar a legislação trabalhista, inclusive quanto à jornada de trabalho e outras disposições previstas em normas coletivas da categoria profissional;

5.12.1.26. Para os serviços prestados dentro do município de São Paulo, observar a legislação vigente - quanto ao Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em uso, em especial as Leis Municipais nº 14.717/08, 15.688/13 e o Decreto Municipal n.º 53.989/13; e

5.12.1.27. A CONTRATADA deve manter na frota destinada a este contrato apenas veículos devidamente aprovados na inspeção veicular.

5.13. Obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE

5.13.1. Indicar os servidores responsáveis pela gestão do contrato e fiscalização dos serviços, a qualquer instante, solicitando à CONTRATADA, sempre que achar conveniente, informações do seu andamento, bem como pelo recebimento dos veículos;

5.13.2. Garantir instalações para a guarda e estacionamento dos veículos envolvidos;

5.13.3. Garantir que a utilização dos veículos alocados será adstrita às atividades do CONTRATANTE;

5.13.4. Arcar com as despesas de combustível e multas provenientes de infração às leis de trânsito (Código de Trânsito Brasileiro - CTB), decorrentes do uso dos veículos locados;

5.13.5. Arcar com as despesas relativas a pedágios e estacionamentos;

5.13.6. Assegurar que os motoristas condutores dos veículos locados portem Carteira Nacional de Habilitação dentro do prazo de validade;

5.13.7. Comunicar no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis qualquer sinistro ocorrido com o(s) veículo(s);

5.13.8. No caso de infrações de trânsito, efetuar a identificação do motorista infrator e o envio dos documentos necessários à CONTRATADA dentro do prazo estipulado no Código de Trânsito Brasileiro, com a finalidade de subsidiá-la na impetração de recurso junto à Autoridade que impôs a penalidade;

5.13.9. Providenciar o devido ressarcimento do valor da multa à CONTRATADA, caso a infração cometida seja considerada procedente;

5.13.10. Em caso de acidente, colher dados referentes ao veículo envolvido e seu motorista, condições de seguro, vítimas, testemunhas, providenciar o Boletim de Ocorrência Policial e dar imediata ciência do ocorrido à CONTRATADA, observando o prazo constante no subitem supra;

5.13.11. Efetuar a restituição dos veículos, ao final do contrato, abastecidos; e

5.13.12. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no contrato.

5.13.13. O CONTRATANTE realizará fiscalização periódica dos equipamentos de sinalização visual e sonora (giroflex), comunicando imediatamente à Contratada qualquer falha, irregularidade ou necessidade de reparo identificada.

6. Modelo de gestão do contrato

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O CONTRATANTE poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a celebração da contratação, o Contratante poderá convocar o representante do Contratado para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do Contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A CONTRATADA designará formalmente o seu preposto, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.7**.** Devido à natureza do serviço (sem mão de obra/condutor) a CONTRATADA não precisará manter preposto da empresa no local da execução do objeto.

6.8. O CONTRATANTE poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto do Contratado, hipótese em que o Contratado designará outro para o exercício da atividade.

Rotinas de Fiscalização

6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelo respectivo substituto (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17).

6.11. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, II).

6.11.1. O fiscal técnico também deverá acompanhar e registrar em relatório específico as intervenções relativas à manutenção dos equipamentos de sinalização visual e sonora e do sistema de rastreamento, garantindo o cumprimento dos níveis de qualidade e funcionalidade previstos.

6.12. O fiscal técnico realizará, em conformidade com cronograma físico-financeiro, as medições dos serviços executados e aprovará a planilha de medição emitida pelo Contratado (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, III).

6.13. O fiscal técnico adotará medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto à necessidade de suspensão da execução do objeto (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, IV).

6.14. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso (Lei federal nº 14.133, de 2021, artigo 117, § 2º).

6.15. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, II).

6.15.1. O fiscal técnico deverá verificar periodicamente o pleno funcionamento e manutenção dos equipamentos de sinalização visual e sonora instalados nos veículos, tais como giroflex, sirenes, estroboscópio e demais dispositivos previstos no contrato. Eventuais falhas deverão ser registradas no histórico de gerenciamento e comunicadas formalmente à CONTRATADA, com solicitação de correção no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena das sanções contratuais cabíveis.

6.15.2. O fiscal técnico acompanhará o funcionamento e manutenção do sistema de rastreamento e localização por tecnologia GPS /GSM, comunicando imediatamente ao gestor do contrato quaisquer inoperâncias ou falhas contínuas superiores a 24 (vinte e quatro) horas, para adoção das providências previstas.

6.15.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar, quando solicitado, treinamento ou orientação técnica ao gestor e fiscais do DER/SP sobre o uso, operação e monitoramento do sistema de rastreamento e dos equipamentos de sinalização instalados nos veículos.

Fiscalização Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação do Contratado, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 18, II e III).

6.16.1. A Administração reserva-se o direito de aplicar glosa no pagamento mensal, de forma proporcional à extensão das falhas constatadas na execução contratual, sem prejuízo da aplicação de sanções administrativas.

6.16.2. Poderão ensejar glosa, entre outras, as seguintes situações:

6.16.2.1. Não produção dos resultados contratados ou entrega parcial do objeto;

6.16.2.2. Execução com qualidade inferior à mínima exigida ou em desconformidade com as especificações técnicas;

6.16.2.3. Indisponibilidade de veículos, falha ou atraso na substituição, em desacordo com os prazos contratuais;

6.16.2.4. Inoperância ou falha contínua dos equipamentos de rastreamento e sinalização (giroflex, sirene, estroboscópio), não sanadas nos prazos previstos;

6.16.2.5. Omissão na entrega de relatórios, laudos técnicos, documentação obrigatória ou demais registros de acompanhamento da execução;

6.16.2.6. Descumprimento dos níveis de serviço (SLA) estabelecidos no contrato; e

6.16.2.7. Outras hipóteses previstas neste Termo de Referência, no contrato e na legislação vigente.

6.16.3. Critérios de Aplicação - As glosas serão aplicadas pela fiscalização do contrato e observarão os seguintes critérios:

6.16.3.1. Proporcionalidade: desconto correspondente ao valor da parcela ou item não executado, executado parcialmente ou de forma inadequada;

6.16.3.2. Indisponibilidade de veículos/equipamentos: desconto proporcional ao período de indisponibilidade, considerando o valor unitário diário ou mensal do veículo ou equipamento;

6.16.3.3. Níveis de Serviço (SLA): desconto proporcional à gravidade e ao tempo de descumprimento, conforme registrado em relatórios de fiscalização;

6.16.3.4. Recebimento Parcial: quando parte do objeto for entregue em conformidade, será efetuado o pagamento apenas da parcela incontroversa, com glosa da parte irregular até a devida regularização; e

6.16.3.5. Acúmulo com Penalidades: em caso de reincidência ou descumprimento grave, a glosa será aplicada cumulativamente com sanções administrativas, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

6.16.4. Procedimento:

6.16.4.1. As glosas deverão ser registradas em relatório circunstanciado pelo fiscal do contrato, contendo a descrição da irregularidade, a data da ocorrência e a fundamentação legal e contratual;

6.16.4.2. A CONTRATADA será formalmente notificada para ciência da glosa aplicada;

6.16.4.3. O valor da glosa será deduzido diretamente da Nota Fiscal/Fatura mensal apresentada pela CONTRATADA, impedindo a liquidação integral até a regularização da pendência;

6.16.4.4. A glosa será formalmente registrada pela fiscalização técnica ou administrativa, mediante relatório circunstanciado, devendo constar a fundamentação e o valor a ser deduzido;

6.16.4.5. Persistindo a irregularidade, além da glosa, poderão ser aplicadas sanções administrativas cabíveis, inclusive rescisão contratual; e

6.16.4.6. O recebimento provisório ou definitivo dos serviços não prejudica a aplicação de glosas posteriores, caso sejam identificadas falhas que comprometam a execução contratual.

6.16.5. As disposições desta cláusula prevalecem sobre quaisquer outras que disponham em sentido diverso, em conformidade com os arts. 137, 143 e 156 da Lei nº 14.133/2021.

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 18, IV).

6.18. Sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá comprovar o cumprimento da reserva de cargos prevista por lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas, nos termos do parágrafo único do art. 116 da Lei nº 14.133, de 2021.

Gestor do Contrato

6.19.O gestor do contrato exercerá a atividade de coordenação dos atos de fiscalização técnica, administrativa e setorial e dos atos preparatórios à instrução processual visando, entre outros, à prorrogação, à alteração, ao reequilíbrio, ao pagamento, à eventual aplicação de sanções e extinção do contrato (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, inciso III do art. 2º).

6.20. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação do Contratado, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, IX).

6.21. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, VI).

6.22. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, VIII).

6.22.1. A formalização de processo administrativo de responsabilização e aplicação de sanções abrangerá também o descumprimento das obrigações relativas à instalação, operação e manutenção dos equipamentos de sinalização visual e sonora, bem como do sistema de rastreamento, conforme previsto no contrato.

6.23. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, inciso VII e parágrafo único).

6.24. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. Critérios de medição e pagamento

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme previsto no Edital, considerando a qualidade, a pontualidade, e o cumprimento das especificações técnicas estabelecidas, incluindo a correta instalação e funcionamento dos equipamentos de sinalização visual e sonora, sistema de rastreamento e demais dispositivos exigidos.

7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA:

7.1.1.1. não produzir os resultados acordados;

7.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas;

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

7.1.1.4. deixar de garantir a instalação correta, operação contínua e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de sinalização visual e sonora, incluindo falhas na operacionalidade, tempo de resposta para correções e realização de testes periódicos.

7.2. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para avaliação da prestação dos serviços.

7.3. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

7.3.1. Unidade de medida para faturamento e mensuração do resultado;

7.3.2. Produtividade de referência ou critérios de qualidade para a execução contratual, incluindo indicadores mínimos de disponibilidade operacional dos equipamentos de sinalização visual e sonora;

Do recebimento

7.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo, inclusive referentes à instalação, operação e manutenção dos equipamentos de sinalização visual e sonora (Art. 140, I, ‘a’, da Lei nº 14.133, de 2021 e arts. 17, X, e 18, VI, do Decreto estadual nº 68.220, de 2023.

7.5. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do Contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se refere a parcela a ser paga.

7.6. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico, incluindo relatório de testes de funcionamento dos equipamentos e registros de manutenção preventiva e corretiva. (Art. 17, X, Decreto estadual nº 68.220, de 2023).

7.7. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo (Art. 18, VI, Decreto estadual nº 68.220, de 2023).

7.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.9. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, que observará a periodicidade mensal, o fiscal do contrato deverá apurar o resultado da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao Contratado, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.9.1. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

7.9.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os equipamentos de sinalização visual e sonora que apresentarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.10. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14.133, de 2021).

7.11. O recebimento provisório ficará sujeito à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis relativos aos equipamentos.

7.12. Os serviços poderão ser rejeitados no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, incluindo falhas na instalação, operação ou manutenção dos equipamentos de sinalização.

7.13. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.14. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, incluindo avaliação detalhada da sinalização visual e sonora conforme indicadores técnicos, relatórios de fiscalização e eventuais penalidades, obedecendo os seguintes procedimentos:

> 7.14.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, inciso VI);
>
> 7.14.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correções;
>
> 7.14.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas;
>
> 7.14.4. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização; e
>
> 7.14.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.15. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, se houver parcela incontroversa, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, com a comunicação ao Contratado para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa, para efeito de liquidação e pagamento.

7.16. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo Contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.17. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.19. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, a contar de seu recebimento pela Administração, prorrogáveis por igual período, justificadamente, quando houver necessidade de diligências para aferição do atendimento das exigências contratuais, inclusive dos critérios técnicos e qualitativos definidos para a instalação, operação e manutenção dos equipamentos de sinalização visual e sonora (art. 7º, I, e §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 4 de novembro de 2022, c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

> 7.19.1. O prazo de que trata a subdivisão acima será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação9 nele especifica, no caso de contratação decorrente de despesa cujo valor não ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.20. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como, caso aplicáveis: o prazo de validade, a data de emissão, os dados do contrato e órgão contratante, o período respectivo de execução do contrato, o valor a pagar (com eventual desconto ou glosa por não conformidade), e eventual destaque das retenções tributárias cabíveis.

7.21. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à CONTRATANTE.

7.22. Caso haja incorreções, glosas ou não conformidades apontadas na medição dos serviços, a Nota Fiscal deverá refletir os ajustes correspondentes; se não, a liquidação ficará suspensa até a adequação da documentação pela CONTRATADA.

7.23. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sicaf ou, na impossibilidade de acesso ai referido Sistema, mediante aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.24. A Administração deverá realizar consulta ao Sicaf para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, tais como proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual nº 67.608,de 2023).

7.25. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do CONTRATANTE.

7.26. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.27. Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.28**.** Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.29. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal ou documento de cobrança equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos do art. 2º, inciso II, do Decreto estadual nº 67.608, de 2023.da liquidação da despesa, conforme art. 2º, inciso II, do Decreto estadual nº 67.608, de 2023.

7.30. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente na forma da legislação aplicável (art. 2º, inciso III, do Decreto estadual nº 67.608, de 2023, c/c o art. 1º do Decreto estadual nº 32.117, de 1990), bem como incidirão juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, em relação ao atraso verificado.

Forma de pagamento

7.31. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para depósito em conta corrente bancária em nome do Contratado no Banco do Brasil S/A.

7.31.1. Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome do Contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais– CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento. O cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pelo Contratado, de que os registros estão suspensos, nos termos do art. 8º da Lei estadual nº 12.799, de 2008.

7.32. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.33. O CONTRATANTE poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores.

7.33.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.33.2. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. Critérios de seleção do fornecedor

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço, condicionado ao atendimento prévio das exigências mínimas de qualificação técnica específicas para a instalação, operação e manutenção dos equipamentos de sinalização visual e sonora, conforme previsto neste instrumento.

Regime de execução

8.2. O regime de execução do contrato será empreitada por preço unitário.

Exigências de habilitação

8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos das seções subsequentes deste item 8, que serão exigidos conforme sua natureza jurídica:

Habilitação jurídica

8.4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

8.5. Sociedade empresária: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

8.6. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.7. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

8.8. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

8.9. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado à Lei nº 12.690, de 2012; documentos de eleição ou designação dos atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.10. Ato de autorização para o exercício da atividade de locação de veículos, expedido por órgão competente.

8.11. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.12. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.

8.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

8.15. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

8.16. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

8.17. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital], quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

8.18. Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em relação aos quais seja exigida regularidade fiscal neste instrumento, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Qualificação Econômico-Financeira

8.19. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de sociedade simples.

8.20. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, caso se trate de empresário individual ou sociedade empresária;

8.20.1. Caso o fornecedor esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso;

8.21. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

8.21.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.21.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, § 1º).

8.21.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos; e

8.21.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped, quando for o caso, ou outro limite estabelecido pela legislação aplicável.

8.22. O atendimento dos índices econômicos previstos nesta seção deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

8.23. O licitante deverá comprovar aptidão para a execução de serviços compatíveis com o objeto da contratação, mediante a apresentação de atestados de capacidade técnica que demonstrem a prestação de serviços de locação de veículos automotores, com características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto licitado.

8.23.1. Os atestados de capacidade técnica deverão ser emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente identificadas, e deverão comprovar a execução satisfatória de serviços de locação de veículos automotores, compatíveis em natureza, complexidade e porte com o objeto da presente contratação.

8.23.2. A instalação, operação e manutenção de equipamentos de sinalização visual e sonora constituem obrigações acessórias da contratação, cuja execução deverá observar as normas técnicas aplicáveis, permanecendo a CONTRATADA integralmente responsável pela adequada execução desses serviços;

8.23.3. A execução dos serviços relativos à instalação e manutenção dos equipamentos de sinalização visual e sonora deverá ser realizada em conformidade com a legislação vigente e normas técnicas aplicáveis, podendo a CONTRATADA se valer de profissionais ou empresas especializadas, permanecendo, em qualquer hipótese, integralmente responsável perante a Administração pela adequação, segurança e funcionamento dos equipamentos.

Qualificação Técnico-Operacional

8.24. Comprovação de capacidade operacional para execução de serviço similar de complexidade tecnológica e operacional equivalente ao objeto desta contratação, por meio de apresentação de certidão(ões) ou atestado(s) fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado;

8.24.1. Para fins de comprovação da capacidade operacional, será exigida a execução de serviços de locação de veículos em quantitativo correspondente a, no mínimo, 30% (trinta por cento) da quantidade estimada para a presente contratação, admitindo-se o somatório de atestados;

8.24.2. A comprovação poderá abranger contratos distintos, não sendo exigida a execução simultânea dos quantitativos apresentados;

8.24.3. Os atestados poderão ser apresentados em nome da matriz ou filial do licitante;

8.24.4. Consideram-se compatíveis os serviços de locação de veículos, com ou sem serviços acessórios, independentemente de características idênticas às previstas neste Termo de Referência;

8.24.5. As exigências de qualificação técnico-operacional foram definidas em observância ao princípio da competitividade, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

Outras comprovações

8.26. Declaração subscrita por representante legal do licitante, atestando que:

8.26.1. Cumpre as normas relativas à saúde e segurança no trabalho, nos termos do artigo 117, parágrafo único, da Constituição Estadual;

8.26.2. Atenderá, na data da contratação, ao disposto no artigo 5º-C e se compromete a não disponibilizar empregado que incorra na vedação prevista no artigo 5º-D, ambos da Lei nº 6.019, de 1974, com redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017, quando o caso.

8.27. Tratando-se de consórcio:

8.27.1. Apresentação do compromisso público ou particular de constituição do consórcio, subscrito pelos consorciados, o qual deverá incluir, pelo menos, os seguintes elementos:

8.27.1.1. Designação do consórcio e sua composição;

8.27.1.2. Finalidade do consórcio;

8.27.1.3. Prazo de duração do consórcio, que deve coincidir, no mínimo, com o prazo de vigência contratual;

8.27.1.4. Endereço do consórcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados;

8.27.1.5. Definição das obrigações e responsabilidades de cada consorciado e das prestações específicas;

8.27.1.6. Previsão de responsabilidade solidária de todos os consorciados pelos atos praticados pelo consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato, abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratação;

8.27.1.7. Indicação da empresa líder do consórcio e seu respectivo representante legal, que deverá ter poderes para receber citação, interpor e desistir de recursos, firmar a contratação e praticar todos os demais atos necessários à participação na licitação e execução do objeto contratado, sendo responsável pela representação do consórcio perante a Administração;

8.27.1.8. Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consórcio não terá a sua composição modificada sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE até o integral cumprimento do objeto da contratação, observado o prazo de duração do consórcio, definido na alínea “c” desta subdivisão.

8.27.2. O fornecedor vencedor é obrigado a promover, antes da celebração da contratação, a constituição e o registro do consórcio, nos termos de seu compromisso de constituição.

8.27.3. Cada consorciado, individualmente, deverá atender as exigências relativas a habilitação jurídica e habilitação fiscal, social e trabalhista, e a certidão negativa de falência/insolvência. Para efeito de habilitação econômico-financeira e de habilitação técnica, quando exigida, será observado o disposto no inciso III do caput do artigo 15 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.27.4. A inabilitação de qualquer consorciado acarretará a automática inabilitação do consórcio.

8.28. Tratando-se de cooperativa, será exigida a seguinte documentação complementar, para evidenciar a observância do disposto no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021:

8.28.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei nº 5.764, de 1971.

8.28.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados.

8.28.3. Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia.

8.28.4. Edital de convocação e ata da última assembleia geral, e registro de presença dos cooperados presentes nessa assembleia.

8.28.5. Ata da reunião em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação.

8.28.6. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

8.28.7. Documentação que seja demonstrativa de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados, caso essa circunstância não esteja evidenciada na documentação a ser apresentada para atendimento às subdivisões anteriores.

9. Estimativas do valor da contratação

9.1. O valor estimado total da contratação é de R$ 11.998.597,00 (onze milhões, novecentos e noventa e oito mil e quinhentos e noventa e sete reais), conforme custos unitários apostos em anexo. O valor estimado da contratação foi definido com observância ao disposto no Decreto Estadual nº 67.888, de 17 de agosto de 2023.

Item		Descrição	Qtde
1	**Grupo B**	Grupo B – Veículo de Representação - Locação de veículo AUTOMOTOR SEMINOVO (até 3 anos de fabricação), motor flex, transmissão automática original de fábrica, tipo SEDAN 4 portas, cor ESCURA, potência mínima de 100 cv, direção hidráulica ou eletroassistida (EPS), ar-condicionado original de fábrica, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, sistema multimídia integrado com tela sensível ao toque compatível com GPS nativo ou integração Android Auto e/ou Apple CarPlay, câmera de ré ou sensor de estacionamento traseiro, controle eletrônico de estabilidade (ESP) e controle de tração, airbags frontais (mínimo duplo), freios ABS, capacidade para 5 passageiros, sistema de rastreamento GPS/GSM ativo com acesso remoto em tempo real, classificado no grupo "B - Veículos de Representação" da Diretoria de Mobilidade Interna - DMI. **Equipado com sinalização estroboscópio led com luzes na cor vermelha instaladas nas grades e vidros.**	1
2	**Grupo S-1**	Grupo S1 – Veículos de Prestação de Serviço - Locação de veículo AUTOMOTOR SEMINOVO (até 3 anos de fabricação), motor flex, transmissão automática original de fábrica, tipo SEDAN 4 portas, cor BRANCA sólida, potência mínima de 100 cv, direção hidráulica ou EPS, ar-condicionado original de fábrica, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, sistema multimídia integrado com GPS ou compatível com Android Auto e/ou Apple CarPlay, câmera de ré ou sensor de estacionamento traseiro, controle eletrônico de estabilidade (ESP) e controle de tração, airbags frontais (mínimo duplo), freios ABS, capacidade para 5 passageiros, porta-malas com capacidade mínima de 450 litros, sistema de rastreamento GPS/GSM ativo com acesso remoto em tempo real, classificado no grupo "S1 -Veículos de Representação" da Diretoria de Mobilidade Interna - DMI. ***Equipado com sinalizador visual (giroflex) na cor âmbar, com visibilidade 360°, instalado no teto, com acionamento interno e em conformidade com a Resolução CONTRAN nº 970/2022.**	68
3	**Grupo S-2**	Grupo S2 – Utilitário Esportivo 4x2 - Locação de veículo AUTOMOTOR SEMINOVO (até 3 anos de fabricação), motor flex, transmissão automática original de fábrica, tipo UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV) 4x2, 4 portas, cor BRANCA sólida, potência mínima de 120 cv, direção hidráulica ou EPS, ar-condicionado original de fábrica, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, sistema multimídia integrado com GPS ou compatível com Android Auto e/ou Apple CarPlay, câmera de ré ou sensor de estacionamento traseiro, controle eletrônico de estabilidade (ESP) e controle de tração, airbags frontais (mínimo duplo), freios ABS, capacidade para 5 passageiros, sistema de rastreamento GPS/GSM ativo com acesso remoto em tempo real, classificado no grupo "S2 -Veículos de Representação" da Diretoria de Mobilidade Interna - DMI. * **Equipado com sinalizador visual (giroflex) na cor âmbar, com visibilidade 360°, instalado no teto, com acionamento interno e em conformidade com a Resolução CONTRAN nº 970/2022.**	1

9.2. Do valor total estimado, a quantia de R$ 11.774.400,00 (onze milhões, setecentos e setenta e quatro mil e quatrocentos reais) refere-se exclusivamente à locação dos veículos, não abrangendo os custos adicionais relacionados ao fornecimento, instalação e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de sinalização visual e sonora.

9.3. Considerando que parte dos veículos objeto desta contratação demandará o fornecimento, a instalação e a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de sinalização visual e sonora do tipo giroflex e estroboscópio, procedeu-se à estimativa específica desses custos, aplicando-se a mesma metodologia de levantamento de mercado adotada para a locação dos veículos.

9.3.1. Para a composição do valor referente ao fornecimento, instalação e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de sinalização visual e sonora, foi realizado levantamento de preços por meio do Painel Nacional de Contratações Públicas – PNCP, conforme detalhado nos Estudos Técnicos Preliminares – ETP, com base em contratações similares realizadas por órgãos e entidades da Administração Pública, visando assegurar a compatibilidade com os preços praticados no mercado, em conformidade com o disposto no art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133 /2021 e no art. 2º, inciso I, do Decreto Estadual nº 67.495/2023.

9.4. O custo total estimado para o fornecimento, instalação e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de sinalização visual e sonora é de R$ 224.197,00 (duzentos e vinte e quatro mil, cento e noventa e sete reais), correspondente ao valor mensal estimado de R$ 9.341,54 (nove mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).

Giroflex âmbar	69	Valor Mensal
Strobo âmbar	1	
		R$ 9.341,54

9.5. A estimativa do valor da contratação foi realizada com base em metodologia única de levantamento de mercado, adotando-se valores compatíveis com os praticados no mercado, contemplando, de forma integrada, os seguintes componentes do objeto:

9.5.1. o valor de locação dos veículos; e

9.5.2. o valor adicional referente ao fornecimento, instalação e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de sinalização visual e sonora (giroflex e estroboscópio).

Composição de Preço		
Descrição	**24 meses**	**Custo mensal**
Locação dos veículos tem como base pesquisa de preço junto ao mercado	R$ 11.774.400,00	R$ 490.600,00
+		
Valor total da instalação de equipamentos de sinalização visual e sonora (giroflex e estroboscópio)	R$ 224.197,00	R$ 9.341,54
TOTAL	**R$ 11.998.597,00**	**R$ 499.941,54**

9.6. O valor unitário estimado da contratação considera, de forma global, os custos de locação dos veículos e os custos associados ao fornecimento, instalação e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de sinalização visual e sonora, não havendo individualização de preço por veículo equipado, em razão da natureza integrada da solução contratada.

9.7. O valor global estimado da contratação é de R$ 11.998.597,00 (onze milhões, novecentos e noventa e oito mil e quinhentos e noventa e sete reais), sendo o montante distribuído proporcionalmente ao longo dos 24 (vinte e quatro) meses de vigência inicial do contrato.

Descrição	Custo mensal	24 meses
Locação dos veículos com instalação de equipamentos de sinalização visual e sonora (giroflex e estroboscópio)	**R$ 499.941,54**	**R$ 11.998.597,00**

10. Adequação orçamentária

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Estado.

10.2. Quando a execução do contrato ultrapassar o presente exercício, a dotação relativa ao(s) exercício(s) financeiro(s) subsequente(s) será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

MARCELA LETICIA LOPES

Coordenadora de Patrimônio

Assinou eletronicamente em 02/04/2026 às 10:53:03.

KARINA MARIA DE MELO

Assistente Técnico III

Assinou eletronicamente em 02/04/2026 às 10:54:49.

PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 90.024/2026

ANEXO I.1

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ESP-DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DER

Estudo Técnico Preliminar 74/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 139.00035544/2024-76

2. Descrição da necessidade

2.1. A proposta de certame licitatório, modelo "pregão eletrônico", é para prestação de serviços de transporte, mediante locação de **70 (setenta) veículos Flex**, SEMINOVOS, em caráter não eventual, sem condutor, sem combustível e sem limite de quilometragem, autorizado pelo DMI - Diretoria de Mobilidade Interna, através da Nota Técnica 203/2024, nas seguintes categorias:

2.1.1. VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO do Grupo B;

2.1.2. VEÍCULOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, GRUPO S-1, Sedan;

2.1.3. VEÍCULOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, GRUPO S-2, Categoria III - Utilitários Esportivos – 4x2.

2.2. A presente contratação visa atender à necessidade de disponibilização contínua e adequada de veículos para o desempenho das atividades institucionais do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP, notadamente aquelas que envolvem deslocamentos frequentes para acompanhamento, fiscalização e supervisão de obras e serviços de manutenção rodoviária em todo o território estadual.

2.3. A demanda por locação de veículos decorre da insuficiência da frota própria, agravada pela depreciação natural dos veículos atualmente disponíveis, muitos dos quais encontram-se em processo de baixa patrimonial, leilão ou em condições operacionais inadequadas. Adicionalmente, a dinâmica das atividades desenvolvidas pelo DER/SP exige flexibilidade logística, disponibilidade imediata e cobertura geográfica ampla, fatores que a frota própria, atualmente, não consegue suprir de forma eficaz.

2.4. O propósito é manter a continuidade das atividades do DER/SP, observando-se todos os parâmetros econômicos, financeiros e administrativos estabelecidos pelos órgãos diretivos do Estado. Nesse sentido, a contratação do serviço justifica-se pelos motivos expostos abaixo:

2.4.1. Por força de medidas restritivas estabelecidas, a frota do DER/SP, no que se refere a veículos leves (Grupos S1 e S2), adquiridos há mais de três décadas, encontra-se significativamente reduzida, tendo em vista que a maioria dos veículos apresentava condições operacionais precárias, encontrando-se inservíveis e irrecuperáveis, sem viabilidade técnica ou econômica de manutenção corretiva, razão pela qual, em sua quase totalidade, foram destinados à baixa patrimonial e posteriormente doados ao Fundo Social de São Paulo, por meio de leilões realizados pela Diretoria de Mobilidade Interna – DMI, restando atualmente apenas poucos veículos;

2.4.2. Em decorrência da redução da frota própria;

2.4.3. A contratação respeita as restrições observadas na inicial, trará o mínimo de garantia para agilizar a locomoção da Presidência, Diretores, Coordenadorias Gerais Regionais, e demais servidores do DER/SP em reuniões e fiscalização dos serviços em toda a malha rodoviária em crescimento, serviços administrativos e outros procedimentos;

2.4.4. A legislação atual no município de São Paulo compromete a livre circulação dos veículos em seus deslocamentos na Capital devido ao rodízio que ocorre de 2ª a 6ª feira;

2.4.5. A contratação proporcionará efetivo acolhimento ao programa de redução da frota dos veículos próprios, já salientado, com mais de 30 anos;

2.4.6. Considerando que, uma vez aprovado dar-se-á acolhimento mais eficiente às políticas públicas no campo rodoviário direcionado pelo Governo Estadual através da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística.

2.4.7. Outro fator que buscamos com a renovação da frota é atender os critérios de sustentabilidade para a preservação do meio ambiente em virtude de os veículos seminovos emitirem quantidades significativamente menores de poluentes, além de buscar a confiabilidade e custos apropriados. Desse modo, e visando também a modernização e a inovação nos serviços, a opção é por veículos seminovos com motorização Flex, visando otimização de custos e ampla disponibilidade no mercado.

2.5. A definição do quantitativo no total de 70 (setenta) veículos foi realizada com base em critérios técnicos e objetivos, em consonância com as diretrizes de planejamento previstas nos arts. 11, 18 e 22 da Lei nº 14.133/2021, observando-se a coerência entre a necessidade administrativa e a solução contratual adotada.

2.6. Diante desse contexto, o quantitativo estimado representa o mínimo necessário para assegurar a continuidade dos serviços, a eficiência administrativa e a mitigação de riscos operacionais, permitindo a adequada execução das atividades essenciais do DER/SP, em observância aos princípios da motivação, proporcionalidade e eficiência.

2.7. Após análise dos contratos de serviços terceirizados vigentes no âmbito do DER/SP, constatou-se que a presente contratação não se sobrepõe a outros ajustes em execução nas mesmas rodovias ou unidades administrativas, uma vez que o objeto se limita à disponibilização de veículos para deslocamento institucional, com natureza distinta e complementar aos contratos voltados à execução, conservação ou manutenção rodoviária.

2.8. Ressalta-se, por fim, que a contratação por meio de locação apresenta maior vantajosidade operacional, ao transferir à contratada as responsabilidades relativas à manutenção preventiva e corretiva, substituição de veículos, seguro total e demais encargos administrativos e operacionais, assegurando maior disponibilidade da frota e redução de períodos de inatividade.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Coordenadoria de Patrimônio	Marcela Leticia Lopes

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. Para o problema indicado acima ser solucionado, entende-se necessário que a contratação apresente os seguintes requisitos:

4.1.1. Sistema de Transmissão dos Veículos

4.1.1.1. Os veículos a serem locados deverão possuir transmissão automática, original de fábrica, compatível com as especificações técnicas e categorias previstas nesta contratação.

4.1.1.2. A exigência de transmissão automática decorre de análise técnica e operacional, considerando que os veículos serão utilizados de forma contínua, em deslocamentos frequentes, predominantemente em ambiente urbano e rodoviário, inclusive em condições de tráfego intenso, por servidores públicos que não exercem atividade típica de motorista profissional.

4.1.1.3. A adoção de veículos com câmbio automático reduz significativamente a fadiga física e cognitiva do condutor, especialmente em percursos prolongados ou com constantes paradas, contribuindo para a prevenção de acidentes, aumento da segurança viária e melhoria das condições ergonômicas de trabalho.

4.1.1.4. Sob o aspecto da eficiência administrativa, a padronização da frota com transmissão automática simplifica a gestão operacional, reduz a necessidade de treinamentos específicos, minimiza falhas operacionais decorrentes do uso inadequado do sistema de embreagem e contribui para maior previsibilidade na condução dos veículos.

4.1.1.5. Do ponto de vista da economicidade e da vantajosidade, verificou-se que veículos com transmissão automática apresentam desempenho operacional compatível com as necessidades institucionais, com custos globais de locação equivalentes aos praticados para veículos manuais, conforme levantamento de mercado.

4.1.1.6. Ressalta-se que a exigência ora estabelecida **n**ão implica direcionamento de marca ou modelo, tampouco restringe indevidamente a competitividade do certame, uma vez que há ampla oferta de veículos seminovos com transmissão automática nas categorias pretendidas, disponibilizados por múltiplos fornecedores do mercado de locação veicular.

4.1.1.7. A especificação técnica atende aos princípios da motivação, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e interesse público, encontrando respaldo nos arts. 11, 18 e 22 da Lei nº 14.133/2021, bem como na jurisprudência dos órgãos de controle, que admite a fixação de requisitos técnicos quando devidamente justificados e compatíveis com a finalidade da contratação.

4.1.2. Justificativa Técnica das Especificações Funcionais e de Segurança

4.1.2.1. As especificações técnicas adicionais previstas neste Termo de Referência, tais como transmissão automática, vidros e travamento elétrico das portas, sistema multimídia com navegação integrada, assistentes eletrônicos de estabilidade e demais dispositivos de segurança ativa, foram definidas com base na natureza operacional das atividades desenvolvidas pelo DER/SP.

4.1.2.2. Os veículos serão utilizados em deslocamentos frequentes por rodovias estaduais, áreas urbanas de tráfego intenso, trechos em obras, acessos com aclives, viadutos e perímetros com elevado fluxo de veículos pesados, exigindo condições adequadas de segurança ativa, estabilidade e controle veicular.

4.1.2.3. A exigência de sistemas eletrônicos de estabilidade e assistência à condução visa mitigar riscos previsíveis associados à circulação em malha rodoviária, reduzindo a probabilidade de perda de controle do veículo, colisões e sinistros, em consonância com os princípios da prevenção e da eficiência administrativa.

4.1.2.4. O sistema de travamento elétrico centralizado e acionamento elétrico dos vidros foi incluído como medida de segurança operacional, permitindo o fechamento simultâneo e imediato do veículo em paradas técnicas, fiscalizações e deslocamentos, reduzindo vulnerabilidades em ambiente rodoviário e urbano.

4.1.2.5. O sistema multimídia com navegação integrada ou compatível com plataformas amplamente utilizadas no mercado visa garantir apoio à orientação em campo, otimização de rotas e eficiência nos deslocamentos institucionais, evitando a necessidade de aquisição paralela de equipamentos específicos para navegação.

4.1.2.6. Ressalta-se que tais itens integram, atualmente, as configurações padrão de mercado das categorias pretendidas, não caracterizando exigência de luxo ou direcionamento de marca ou modelo, tampouco restrição indevida à competitividade, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

4.1.2.7. As especificações observam os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência, planejamento e interesse público, estando alinhadas às condições reais de utilização dos veículos no âmbito do DER/SP.

4.1.3. Seleção dos Modelos de Veículos

4.1.3.1. A escolha dos modelos de veículos a serem disponibilizados no âmbito da presente contratação será realizada pela Administração, dentre aqueles que atendam integralmente às especificações técnicas, categorias e requisitos definidos neste Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência.

4.1.3.2. Para fins de verificação de conformidade e preservação da competitividade, a contratada deverá apresentar à Contratante, previamente à disponibilização dos veículos, no mínimo 03 (três) modelos distintos por categoria solicitada, aptos a atender às exigências técnicas estabelecidas.

4.1.3.3. A adoção desse procedimento visa evitar direcionamento de marca ou modelo, assegurar maior transparência, permitir avaliação comparativa entre alternativas disponíveis no mercado e garantir a seleção da opção mais vantajosa sob os aspectos técnico-operacionais, econômicos e de padronização da frota.

4.1.3.4. O procedimento de escolha pela Administração encontra respaldo nos princípios da impessoalidade, isonomia, motivação, economicidade e interesse público, previstos na Lei nº 14.133/2021, não configurando restrição à competitividade, uma vez que preserva a liberdade de oferta por parte da contratada dentro dos parâmetros técnicos previamente definidos.

4.1.4. Quantitativos e categorias:

4.1.4.1. 68 (sessenta e oito) veículos do Grupo "S1";

4.1.4.2. 01 (um) veículo do Grupo "B" - Representação;

4.1.4.3. 01 (um) veículo do Grupo "S2".

4.1.5. Condições Gerais dos veículos:

4.1.5.1. Equipados com motor Flex;

4.1.5.2. Direção hidráulica ou eletroassistida (EPS);

4.1.5.3. Sistema de travamento das portas;

4.1.5.4. Vidros Elétricos nas 4 (quatro) portas;

4.1.5.5. Sistema multimídia integrado com tela sensível ao toque compatível com GPS nativo ou integração Android Auto e/ou Apple CarPlay;

4.1.5.6. Controle eletrônico de estabilidade (ESP);

4.1.5.7. Assistente de partida em rampa;

4.1.5.8. Freios ABS;

4.1.5.9. Controle de tração;

4.1.5.10. Câmera de ré ou sensor de estacionamento traseiro;

4.1.5.11. Ar-condicionado original de fábrica;

4.1.5.12. Airbags frontais (mínimo duplo);

4.1.5.13. Capacidade mínima para 5 (cinco) ocupantes;

4.1.5.14. Película (insulfilm) conforme Resoluções vigentes do CONTRAN;

4.1.5.15. Equipamentos e dispositivos obrigatórios de segurança veicular, conforme legislação;

4.1.5.16. Conformidade com normas técnicas da ABNT, homologações do PROCONVE/IBAMA;

4.1.5.17. Atendimento aos limites máximos de ruído e emissão de poluentes conforme legislação ambiental (CONAMA e congêneres);

4.1.5.18. Sem limite de quilometragem mensal;

4.1.5.19. Sem fornecimento de condutor ou combustível;

4.1.5.20. Todos os veículos deverão possuir sistema de rastreamento veicular ativo, com monitoramento em tempo real via tecnologia GPS/GSM; e

4.1.5.21. Todos os veículos deverão estar equipados com aparelho eletrônico de cobrança automática de pedágio (TAG), devidamente instalado e ativo, visando conferir maior agilidade e eficiência operacional nas passagens pelas praças de pedágio, especialmente em deslocamentos frequentes em rodovias estaduais.

4.1.6. Equipamentos adicionais específicos:

4.1.6.1 Veículo do Grupo “B”: deverá estar equipado com sinalização LED âmbar, luzes vermelhas instaladas nas grades e nos vidros;

4.1.6.2. Veículos do Grupo "S-1": deverá conter sinalizador Giroflex, modelo Linear na cor âmbar instalado no teto, Lâmpadas âmbar instaladas nas grades (duas na dianteira e duas na traseira) com visibilidade 360º, Sirene com acionamento interno.

4.1.6.3. Veículo do Grupo “S-2”: deverá conter sinalizador Giroflex, modelo Linear na cor âmbar instalado no teto, Lâmpadas âmbar instaladas nas grades (duas na dianteira e duas na traseira) com visibilidade 360º, Sirene com acionamento interno.

4.1.7. Rastreadores e monitoramento:

4.1.7.1. Os veículos deverão estar equipados com sistema de rastreamento veicular com monitoramento em tempo real, via tecnologia GPS/GSM, permitindo ao DER/SP acompanhar, de forma contínua, a localização, trajeto, velocidade, status de ignição, paradas e demais eventos operacionais.

4.1.8. Os veículos deverão ser entregues adesivados com a identidade visual oficial do DER/SP, conforme estabelecido em regulamento próprio (Manual de Identidade Visual), excetuando-se o veículo do Grupo B (representação), conforme especificado no TR.

Parágrafo Único: Ao término do contrato ou no momento da devolução/substituição dos veículos, a CONTRATADA será responsável pela descaracterização completa dos mesmos, removendo todos os adesivos e elementos de identidade visual do DER/SP, sem causar danos à pintura ou à lataria, arcando com todos os custos e providências necessárias para devolução em perfeito estado de conservação.

4.1.9. Todos os veículos deverão ser substituídos de imediato e de forma automática por veículos nas mesmas condições da entrega inicial quando completarem 120.000 km ou 36 (trinta e seis) meses de uso, a contar do primeiro licenciamento (o que ocorrer primeiro).

4.1.10. A contratada deverá apresentar, mensalmente, relatórios individualizados por veículo, contendo informações sobre manutenção preventiva, ocorrências de manutenção corretiva, e dados extraídos do sistema de rastreamento.

4.1.11. Os veículos deverão ser entregues abastecidos em sua capacidade máxima e em perfeitas condições de uso, segurança, conservação e higiene.

4.1.12. Os veículos deverão estar segurados contra roubo, furto, incêndio, colisão e com cobertura de danos a terceiros, sendo essa obrigação da contratada durante toda a vigência do contrato.

4.2. Para atendimento das necessidades do órgão, a presente contratação deverá atender aos quantitativos explicitados neste ETP.

4.3. A Contratada deverá realizar o serviço, objeto da contratação, de forma completa e com atendimento de todos os requisitos, sem que haja descontinuidade.

4.4. A Contratada deverá estar apta a comprovar que atende aos requisitos mínimos de habilitação econômico-financeira, jurídica e técnico-operacional previstos no Edital, bem como deve manter-se habilitada durante toda a execução dos serviços.

4.5. A presente contratação será realizada por meio de processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, cujo critério de julgamento será o menor preço unitário.

4.6. O regime de execução do contrato será empreitada por preço unitário.

4.7. O serviço é enquadrado como serviço contínuo, sem regime de dedicação exclusiva de mão de obra, sendo a vigência plurianual mais vantajosa considerando o Estudo Técnico Preliminar.

4.8. Considerando que os serviços a serem prestados possuem caráter instrumental e acessório, com a intenção de manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão, de modo que a sua interrupção poderá comprometer a continuidade das atividades da Administração e cuja necessidade de contratação deva estender-se por mais de um exercício financeiro e continuamente, verifica-se que o objeto da aludida contratação trata-se de natureza continuada.

4.9. A vigência contratual pretendida deverá ter duração inicial de 24 (vinte e quatro) meses contados da data da ordem de serviço, podendo, no interesse da Administração, ser prorrogado mediante termo aditivo, por igual período, com cláusula resolutiva, até o limite de 10 (dez) anos, após a verificação da real necessidade e quando comprovadamente vantajoso para a Administração.

5. Levantamento de Mercado

5.1. O levantamento de mercado para a definição dos valores de referência da presente contratação foi realizado de forma estruturada, considerando as especificações técnicas, os quantitativos, a vigência contratual e as condições de execução previstas no Termo de Referência, com o objetivo de assegurar a compatibilidade dos valores estimados com os preços praticados no mercado.

5.1.1. Para a formação do valor de referência relativo à locação dos veículos, foi realizada pesquisa de mercado mediante a obtenção de 03 (três) orçamentos junto a empresas especializadas no ramo de locação veicular, considerando as especificações técnicas, categorias de veículos, quantitativos e prazo contratual previstos nesta contratação.

5.1.2. Os orçamentos obtidos foram analisados comparativamente, adotando-se critérios de razoabilidade, compatibilidade e aderência às exigências técnicas estabelecidas no Termo de Referência, de modo a formar parâmetro confiável para estimativa do valor da contratação, nos termos do art. 23 da Lei nº 14.133/2021 e da regulamentação estadual aplicável.dos dados obtidos junto ao mercado e das informações constantes do PNCP demonstrou que os valores estimados encontram-se compatíveis com os praticados em contratações públicas de natureza equivalente, evidenciando a adequação da estimativa aos preços de mercado, nos termos do art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

5.1.3. A análise dos dados coletados evidenciou que os valores estimados para a locação dos veículos encontram-se compatíveis com aqueles praticados no mercado, assegurando a observância aos princípios da economicidade, eficiência e vantajosidade para a Administração Pública.

5.2. No que se refere aos custos acessórios relacionados ao fornecimento, instalação e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de sinalização visual e sonora (giroflex e estroboscópio), o levantamento de mercado foi realizado por meio de consulta ao Painel Nacional de Contratações Públicas – PNCP, considerando contratações similares realizadas por órgãos e entidades da Administração Pública.

5.2.1. O levantamento de preços contemplou, portanto, de maneira distinta e metodologicamente adequada à natureza de cada componente do objeto:

5.2.1.1. Os valores referentes à locação dos veículos, apurados com base em pesquisa direta de mercado, mediante três orçamentos válidos; e

5.2.1.2. os custos adicionais relativos ao fornecimento, instalação e manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de sinalização visual e sonora, apurados com base em dados extraídos do Painel Nacional de Contratações Públicas – PNCP, em conformidade com o art. 23, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

6. Descrição da solução como um todo

6.1. Diante das alternativas avaliadas, entende-se que a melhor solução para a satisfação do interesse público é a contratação de serviço de locação de veículos de natureza contínua, sem dedicação de mão de obra exclusiva, pelo período inicial de 24 (vinte e quatro) meses, com possibilidade de prorrogação por iguais períodos, até o limite de 10 (dez) anos, contendo cláusula resolutiva.

6.2. O contrato proposto visa a renovação e/ou reposição parcial da frota, por meio da locação, proporcionando maior segurança nos deslocamentos e redução de custos decorrentes da diminuição dos serviços de manutenção corretiva atualmente demandados pelos veículos existentes.

6.3. As manutenções preventivas e corretivas dos veículos ficarão a cargo da Contratada, o que garantirá maior agilidade nos reparos e nos atendimentos de emergência, especialmente durante viagens pela malha rodoviária do Estado.

6.4. Os serviços de manutenção e assistência técnica, quando necessários, deverão ser realizados por meio de deslocamento de técnico ao local ou em unidade de prestação de serviços situada em distância compatível com as necessidades operacionais do DER/SP.

6.5. Para os veículos que demandarem equipamentos de sinalização visual e sonora (giroflex âmbar e estroboscópio), caberá à Contratada o fornecimento, instalação e manutenção preventiva e corretiva desses dispositivos, em conformidade com as normas técnicas vigentes, assegurando o pleno funcionamento durante toda a vigência contratual.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. Entende-se necessária a contratação dos seguintes itens e quantitativos:

Item	CATSER	Qtde	Descrição
1	4014	1	**Grupo B – Veículo de Representação** - Locação de veículo AUTOMOTOR SEMINOVO (até 3 anos de fabricação), motor flex, transmissão automática original de fábrica, tipo SEDAN 4 portas, cor ESCURA, potência mínima de 100 cv, direção hidráulica ou eletroassistida (EPS), ar-condicionado original de fábrica, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, sistema multimídia integrado com tela sensível ao toque compatível com GPS nativo ou integração Android Auto e/ou Apple CarPlay, câmera de ré ou sensor de estacionamento traseiro, controle eletrônico de estabilidade (ESP) e controle de tração, assistente de partida em rampa, airbags frontais (mínimo duplo), freios ABS, capacidade para 5 passageiros, sistema de rastreamento GPS/GSM ativo com acesso remoto em tempo real. Sinalização estroboscópio led com luzes na cor vermelha instaladas nas grades e vidros, classificado no grupo "B - Veículos de Representação" da Diretoria de Mobilidade Interna - DMI.
2		68	**Grupo S1 – Veículos de Prestação de Serviço** - Locação de veículo AUTOMOTOR SEMINOVO (até 3 anos de fabricação), motor flex, transmissão automática original de fábrica, tipo SEDAN 4 portas, cor BRANCA sólida, potência mínima de 100 cv, direção hidráulica ou EPS, ar-condicionado original de fábrica, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, sistema multimídia integrado com GPS ou compatível com Android Auto e/ou Apple CarPlay, câmera de ré ou sensor de estacionamento traseiro, controle eletrônico de estabilidade (ESP) e controle de tração, assistente de partida em rampa, airbags frontais (mínimo duplo), freios ABS, capacidade para 5 passageiros, porta-malas com capacidade mínima de 450 litros, sistema de rastreamento GPS/GSM ativo com acesso remoto em tempo real, classificado no grupo "S1 -Veículos de Representação" da Diretoria de Mobilidade Interna - DMI. ***Equipado com sinalizador visual (giroflex) na cor âmbar, com visibilidade 360°, instalado no teto, com acionamento interno e em conformidade com a Resolução CONTRAN nº 970/2022.**
3		1	Grupo S2 – Utilitário Esportivo 4x2 - Locação de veículo AUTOMOTOR SEMINOVO (até 3 anos de fabricação), motor flex, transmissão automática original de fábrica, tipo UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV) 4x2, 4 portas, cor BRANCA sólida, potência mínima de 120 cv, direção hidráulica ou EPS, ar-condicionado original de fábrica, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, sistema multimídia integrado com GPS ou compatível com Android Auto e/ou Apple CarPlay, câmera de ré ou sensor de estacionamento traseiro, controle eletrônico de estabilidade (ESP) e controle de tração, assistente de partida em rampa, airbags frontais (mínimo duplo), freios ABS, capacidade para 5 passageiros, sistema de rastreamento GPS/GSM ativo com acesso remoto em tempo real, classificado no grupo "S2 -Veículos de Representação" da Diretoria de Mobilidade Interna - DMI. * **Equipado com sinalizador visual (giroflex) na cor âmbar, com visibilidade 360°, instalado no teto, com acionamento interno e em conformidade com a Resolução CONTRAN nº 970/2022.**

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 11.998.597,00

8.1. A estimativa do valor da contratação foi elaborada com fundamento em levantamento de mercado realizado de forma tecnicamente adequada à natureza de cada componente do objeto, nos termos do art. 23 da Lei nº 14.133/2021, observadas as especificações técnicas, quantitativos e vigência contratual previstos.

8.1.1. Para a formação do valor de referência relativo à locação dos veículos, foi realizada pesquisa direta de mercado, mediante a obtenção de 03 (três) orçamentos válidos junto a empresas especializadas no ramo de locação veicular, considerando as categorias, especificações técnicas, quantitativos e prazo contratual estabelecidos.

8.1.2. Os orçamentos obtidos foram analisados comparativamente, adotando-se critérios de razoabilidade, compatibilidade e aderência às exigências técnicas previstas no Termo de Referência, assegurando a formação de parâmetro confiável e compatível com os preços praticados no mercado.

8.2. No que se refere aos custos acessórios relativos ao fornecimento, instalação e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de sinalização visual e sonora (giroflex e estroboscópio), o levantamento de preços foi realizado por meio de consulta ao Painel Nacional de Contratações Públicas – PNCP, considerando contratações similares realizadas por órgãos e entidades da Administração Pública, em conformidade com o art. 23, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

Item		Descrição	Qtde
1	Grupo B	Grupo B – Veículo de Representação - Locação de veículo AUTOMOTOR SEMINOVO (até 3 anos de fabricação), motor flex, transmissão automática original de fábrica, tipo SEDAN 4 portas, cor ESCURA, potência mínima de 100 cv, direção hidráulica ou eletroassistida (EPS), ar-condicionado original de fábrica, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, sistema multimídia integrado com tela sensível ao toque compatível com GPS nativo ou integração Android Auto e/ou Apple CarPlay, câmera de ré ou sensor de estacionamento traseiro, controle eletrônico de estabilidade (ESP) e controle de tração, assistente de partida em rampa, airbags frontais (mínimo duplo), freios ABS, capacidade para 5 passageiros, sistema de rastreamento GPS/GSM ativo com acesso remoto em tempo real. Sinalização estroboscópio led com luzes na cor vermelha instaladas nas grades e vidros, classificado no grupo "B - Veículos de Representação" da Diretoria de Mobilidade Interna - DMI.	1
2	Grupo S-1	Grupo S1 – Veículos de Prestação de Serviço - Locação de veículo AUTOMOTOR SEMINOVO (até 3 anos de fabricação), motor flex, transmissão automática original de fábrica, tipo SEDAN 4 portas, cor BRANCA sólida, potência mínima de 100 cv, direção hidráulica ou EPS, ar-condicionado original de fábrica, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, sistema multimídia integrado com GPS ou compatível com Android Auto e/ou Apple CarPlay, câmera de ré ou sensor de estacionamento traseiro, controle eletrônico de estabilidade (ESP) e controle de tração, assistente de partida em rampa, airbags frontais (mínimo duplo), freios ABS, capacidade para 5 passageiros, porta-malas com capacidade mínima de 450 litros, sistema de rastreamento GPS/GSM ativo com acesso remoto em tempo real, classificado no grupo "S1 -Veículos de Representação" da Diretoria de Mobilidade Interna - DMI. ***Equipado com sinalizador visual (giroflex) na cor âmbar, com visibilidade 360°, instalado no teto, com acionamento interno e em conformidade com a Resolução CONTRAN n° 970/2022.**	68
3	Grupo S-2	Grupo S2 – Utilitário Esportivo 4x2 - Locação de veículo AUTOMOTOR SEMINOVO (até 3 anos de fabricação), motor flex, transmissão automática original de fábrica, tipo UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV) 4x2, 4 portas, cor BRANCA sólida, potência mínima de 120 cv, direção hidráulica ou EPS, ar-condicionado original de fábrica, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, sistema multimídia integrado com GPS ou compatível com Android Auto e/ou Apple CarPlay, câmera de ré ou sensor de estacionamento traseiro, controle eletrônico de estabilidade (ESP) e controle de tração, assistente de partida em rampa, airbags frontais (mínimo duplo), freios ABS, capacidade para 5 passageiros, sistema de rastreamento GPS/GSM ativo com acesso remoto em tempo real, classificado no grupo "S2 -Veículos de Representação" da Diretoria de Mobilidade Interna - DMI. *** Equipado com sinalizador visual (giroflex) na cor âmbar, com visibilidade 360°, instalado no teto, com acionamento interno e em conformidade com a Resolução CONTRAN n° 970/2022.**	1

8.3. Estimativa de valor para Sinalizadores

8.3.1. Considerando que parte dos veículos objeto desta licitação demandará a instalação de equipamentos de sinalização visual e sonora (girofl estroboscópio), procedeu-se ao levantamento específico dos respectivos custos por meio de pesquisa realizada no Painel Nacional de Contrata Públicas – PNCP, a partir de contratações similares, abrangendo o fornecimento, a instalação e a manutenção preventiva e corretiva dos refer equipamentos, durante a vigência contratual.

8.3.2. A pesquisa teve por objetivo assegurar que os equipamentos atendam aos requisitos de qualidade, durabilidade e segurança exigidos, manutenção adequada ao longo da execução contratual, em conformidade com a legislação vigente, notadamente a Lei nº 14.133/2021, as norma Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN e os regulamentos estaduais aplicáveis.

8.3.3. O custo estimado para o fornecimento, instalação e manutenção dos sinalizadores veiculares é de R$ 224.197,00 (duzentos e vinte e quatro cento e noventa e sete reais), correspondente ao valor mensal estimado de R$ 9.341,54 (nove mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e qu centavos).

8.4. Custo total da contratação

8.4.1. O valor de R$ 11.774.400,00 (onze milhões, setecentos e setenta e quatro mil e quatrocentos reais) refere-se exclusivamente à contratação locação dos veículos.

8.4.2. O valor de R$ 224.197,00 (duzentos e vinte e quatro mil, cento e noventa e sete reais) corresponde aos custos estimados para o fornecime instalação e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de sinalização.

8.4.3. O valor global estimado da contratação perfaz o montante de R$ 11.998.597,00 (onze milhões, novecentos e noventa e oito mil, quinhent noventa e sete reais), correspondente à soma dos componentes acima descritos.

8.5. A estimativa do valor da contratação considerou dois componentes distintos do objeto, adotando-se metodologia de levantamento de mercado compa com a natureza de cada um deles, nos termos do art. 23 da Lei nº 14.133/2021:

8.5.1. o valor referente à locação dos veículos, apurado por meio de pesquisa direta de mercado, mediante a obtenção de 03 (três) orçamentos jur empresas especializadas no ramo, considerando as especificações técnicas, quantitativos e prazo contratual previstos;

8.5.2. o valor adicional relativo ao fornecimento, instalação e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de sinalização visual e so (giroflex e estroboscópio), apurado com base em dados extraídos do Painel Nacional de Contratações Públicas – PNCP, a partir de contrata similares realizadas por órgãos e entidades da Administração Pública.

Composição de Preço		
Descrição	**24 meses**	**Custo mensal**
Locação dos veículos tem como base pesquisa de preço junto ao mercado	R$ 11.774.400,00	R$ 490.600,00
+		
Valor total da instalação de equipamentos de sinalização visual e sonora (giroflex e estroboscópio)	R$ 224.197,00	R$ 9.341,54
TOTAL	**R$ 11.998.597,00**	**R$ 499.941,54**

8.6. O valor global estimado da contratação é de R$ 11.998.597,00 (onze milhões, novecentos e noventa e oito mil, quinhentos e noventa e sete re calculado com base na quantidade total de veículos a serem locados e nos custos acessórios correspondentes, sendo o montante distribuído proporcionalm ao longo dos 24 (vinte e quatro) meses de vigência inicial do contrato.

Descrição	Custo mensal	24 meses
Locação dos veículos com instalação de equipamentos de sinalização visual e sonora (giroflex e estroboscópio)	**R$ 499.941,54**	**R$ 11.998.597,00**

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. O objeto não será parcelado em razão da necessidade urgente de reposição integral da frota do DER/SP, assegurando a continuidade das atividades operacionais essenciais.

9.1.1. A contratação por meio de uma única empresa possibilitará o gerenciamento centralizado dos serviços, evitando a dispersão de recursos materiais e humanos em múltiplos processos administrativos, reduzindo riscos à qualidade e eventuais prejuízos à Administração. Ademais, o parcelamento comprometeria a padronização da frota, fator imprescindível para a eficiência operacional. A presente decisão está em conformidade com o disposto no art. 23, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, que admite a não adoção do parcelamento quando este se mostrar inviável ou prejudicial ao interesse público.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Não há contratações correlatas, uma vez que a empresa contratada será integralmente responsável pela manutenção preventiva e corretiva, execução de serviços de emergência, bem como pela instalação dos equipamentos de sinalização visual e sonora (giroflex) nos veículos, não havendo sobreposição ou fracionamento indevido com outros contratos vigentes.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. A contratação pretendida encontra amparo no planejamento de contratações do órgão de 2024.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1. O Departamento de Estradas de Rodagem DER/SP enfrenta limitações operacionais decorrentes da indisponibilidade de veículos leves adequados à sua rotina institucional. A frota própria encontra-se defasada, composta em sua maioria por veículos com mais de três décadas de uso, cuja manutenção corretiva tornou-se economicamente inviável, resultando na doação de grande parte ao Fundo Social de São Paulo ou na sua alienação por meio de leilão.

12.2. A contratação visa suprir essa demanda, assegurando transporte adequado e seguro à Presidência, Diretorias, Coordenadorias Regionais e demais servidores no desempenho de suas atribuições, como participação em reuniões, fiscalização da malha rodoviária estadual e outras atividades institucionais. A frota atual, reduzida e com veículos em condições precárias, não suporta novas manutenções corretivas, gerando altos custos e prejudicando a execução dos serviços.

12.3. Avaliação de Soluções Alternativas, com vistas a identificar a solução mais adequada e economicamente vantajosa para suprir a necessidade institucional, foram analisadas as seguintes alternativas:

12.3.1. Aquisição de veículos próprios – opção descartada em razão do elevado custo de aquisição, do tempo necessário para os trâmites de compra, emplacamento e disponibilização dos veículos, além do impacto orçamentário significativo e da necessidade de manutenção futura, o que não se mostra viável no cenário atual.

12.3.2. Manutenção e recuperação da frota existente – inviável, considerando que mais de 80% dos veículos possuem mais de 25 anos, encontram-se depreciados, com alta recorrência de falhas mecânicas e elevado custo de manutenção, muitos já tendo sido encaminhados para doação ou leilão por falta de condições operacionais.

12.3.3. Compartilhamento de veículos entre unidades – analisado, porém insuficiente para atender à demanda crescente das áreas técnicas e administrativas, dado o volume de deslocamentos diários e a ampla distribuição geográfica das unidades do DER/SP, o que geraria conflitos de agenda e atraso nas atividades essenciais.

12.3.4. Locação de veículos – apresentou-se como a alternativa mais eficiente, garantindo disponibilidade imediata, redução de custos com manutenção, padronização da frota, segurança operacional e aderência às diretrizes de modernização do Governo do Estado.

12.4. A contratação contempla veículos com tecnologias de motorização mais eficientes e atualizadas, contribuindo para a modernização da frota institucional e para o atendimento aos critérios de sustentabilidade ambiental, com redução de consumo de combustível e de emissão de poluentes, em consonância com as diretrizes de eficiência energética e responsabilidade ambiental da Administração Pública.

12.5. A contratação abrange, ainda, a instalação de equipamentos de sinalização visual e sonora, tais como giroflex e estroboscópio, de modo a assegurar a adequada identificação dos veículos em serviço, o atendimento às exigências legais aplicáveis e o incremento da segurança operacional, bem como a padronização da frota utilizada nas atividades institucionais.

13. Providências a serem Adotadas

13.1. Previamente à celebração do contrato, o DER/SP deverá designar e publicar os servidores capacitados para a gestão e fiscalização do contrato, os q serão responsáveis por acompanhar o recebimento e atestar a entrega dos veículos, bem como por acompanhar a execução dos serviços contratados ao lo do prazo contratual. Como medida adicional de controle, a fiscalização poderá aplicar glosas nos pagamentos, de forma proporcional às ocorrência descumprimento das condições contratuais, garantindo que a Administração não arque com custos integrais em caso de inexecução parcial do objeto.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. A presente contratação observará os princípios da administração pública voltados à sustentabilidade ambiental, conforme previsto no art. 5º, inciso XII, da Lei nº 14.133/2021 e no Decreto Estadual nº 68.017/2023.

14.2. Para mitigar os impactos ambientais e promover o uso responsável dos recursos naturais, foram incluídas no Termo de Referência exigências obrigatórias a serem cumpridas pela contratada, embasadas em boas práticas ambientais e normas de órgãos competentes, tais como IBAMA, CONAMA e Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo.

14.2.1. Entre as medidas sustentáveis exigidas, destacam-se:

14.2.1.1. Realização completa de manutenção preventiva e corretiva da frota, incluindo troca de pneus, lubrificação, funilaria, pintura e substituição de peças desgastadas, visando à redução das emissões e à ampliação da vida útil dos veículos;

14.2.1.2. Regulagem e preservação das características originais dos veículos, garantindo o atendimento aos limites legais de emissão de poluentes e ruídos, conforme normas da ABNT, Resolução CONAMA nº 16/93, Lei Federal nº 8.723/93 (alterada pela Lei nº 10.203/01), Lei Estadual nº 997/76 e seus decretos regulamentadores;

14.2.1.3. Utilização de catalisadores ou tecnologias equivalentes para controle das emissões atmosféricas;

14.2.1.4. Controle da emissão sonora por meio da manutenção adequada do sistema de escapamento e fiscalização contínua;

14.2.1.5. Implementação de programa interno de autovigilância ambiental para assegurar o cumprimento sistemático das condições ambientais contratuais;

14.2.1.6. Gestão ambiental adequada de insumos e resíduos, especialmente no que tange à aquisição e descarte de pneus, óleos lubrificantes e demais resíduos provenientes da manutenção veicular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.186/2010 e a Resolução CONAMA nº 416/2009;

14.2.1.7. Destinação ambientalmente adequada dos pneus inservíveis, mediante sistemas de logística reversa em parceria com os fabricantes.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares realizados evidenciam que a contratação da solução descrita, consistente na prestação de serviços de locação de veículos automotores, é tecnicamente viável, atendendo às necessidades institucionais do DER/SP, estando devidamente fundamentada em critérios técnicos e legais.

Diante do exposto, declara-se ser viável e justificável a contratação pretendida, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público, previstos na Lei nº 14.133/2021.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

MARCELA LETICIA LOPES

Coordenadora de Patrimônio

Assinou eletronicamente em 03/03/2026 às 10:47:21.

KARINA MARIA DE MELO

Assistente Técnico III

Assinou eletronicamente em 03/03/2026 às 08:00:48.

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - PNPC 112-2025_Sinalizadores Veicular.pdf (79.1 KB)
- Anexo II - Matriz Transportes.pdf (243.46 KB)
- Anexo III - RG Locações de veículos.pdf (115.07 KB)
- Anexo IV - TP TAIPASTUR LOCAÇÃO DE VEICULOS.pdf (163.63 KB)

PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 90.024/2026

ANEXO II

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO

(Processo Administrativo n°139.00035544/2024-76)

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ...../...., CELEBRADO ENTRE O **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO**, POR INTERMÉDIO DA **COORDENADORIA GERAL DE AQUISIÇÕES E LICITAÇÕES** E .....

O **Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo**, por intermédio da **Coordenadoria Geral de Aquisições e Licitações**, com sede na **Avenida do Estado, nº 777, Bairro Bom Retiro, na cidade de São Paulo/ Estado de São Paulo**, inscrito no CNPJ sob o nº **43.052.497/0001-02**, neste ato representado(a) pelo(a) ..... (cargo e nome), nomeado(a) pelo(a) [Portaria/_____] nº ....., de ..... de ..... de 20..., publicado(a) no DOE de ..... de ..... de ....., [portador(a) da identificação funcional_____ nº ...../inscrito(a) no CPF sob o nº..... (se ausente identificação funcional individualizada)], no uso da competência conferida pela legislação aplicável, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e o(a) ....., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado(a) na ....., doravante designado(a) CONTRATADO, neste ato representado(a) por ..... (nome e função no Contratado), inscrito(a) no CPF sob o nº....., conforme atos constitutivos da fornecedora **OU** procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº **139.00035544/2024-76** e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais normas da legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº **90.024/2026**, mediante as condições a seguir enunciadas, de acordo com as subdivisões subsequentes na forma de cláusulas e respectivos itens que compõem este instrumento.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores seminovos, sem motorista e sem fornecimento de combustível, por quilometragem livre, com rastreamento veicular e identificação visual (adesivagem), incluindo o fornecimento, instalação e manutenção dos equipamentos de sinalização visual e sonora (giroflex e estroboscópio)**, conforme detalhamento e especificações técnicas deste instrumento, do Termo de Referência, da proposta do Contratado e demais documentos da contratação constantes do processo administrativo em epígrafe.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO – R$	VALOR MENSAL – R$
1	Grupo B – Veículo de Representação - Locação de veículo AUTOMOTOR SEMINOVO (até 3 anos de fabricação), motor flex, transmissão automática original de fábrica, tipo SEDAN 4 portas, cor ESCURA, potência mínima de 100 cv, direção	UNIDADE	01		

	hidráulica ou eletroassistida (EPS), ar-condicionado original de fábrica, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, sistema multimídia integrado com tela sensível ao toque compatível com GPS nativo ou integração Android Auto e/ou Apple CarPlay, câmera de ré ou sensor de estacionamento traseiro, controle eletrônico de estabilidade (ESP) e controle de tração, airbags frontais (mínimo duplo), freios ABS, capacidade para 5 passageiros, sistema de rastreamento GPS/GSM ativo com acesso remoto em tempo real. Sinalização estroboscópio led com luzes na cor vermelha instaladas nas grades e vidros, classificado no grupo "B - Veículos de Representação" da Diretoria de Mobilidade Interna - DMI. Marca: Modelo:				
2	Grupo S1 – Veículos de Prestação de Serviço - Locação de veículo AUTOMOTOR SEMINOVO (até 3 anos de fabricação), motor flex, transmissão automática original de fábrica, tipo SEDAN 4 portas, cor BRANCA sólida, potência mínima de 100 cv, direção hidráulica ou EPS, ar-condicionado original de fábrica, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, sistema multimídia integrado com GPS ou compatível com Android Auto e/ou Apple CarPlay, câmera de ré ou sensor de estacionamento traseiro, controle eletrônico de estabilidade (ESP) e controle de tração, airbags frontais	UNIDADE	68		

	(mínimo duplo), freios ABS, capacidade para 5 passageiros, porta-malas com capacidade mínima de 450 litros, sistema de rastreamento GPS/GSM ativo com acesso remoto em tempo real, classificado no grupo "S1 - Veículos de Representação" da Diretoria de Mobilidade Interna - DMI. *Equipado com sinalizador visual (giroflex) na cor âmbar, com visibilidade 360°, instalado no teto, com acionamento interno e em conformidade com a Resolução CONTRAN nº 970/2022. Marca: Modelo:				
3	Grupo S2 – Utilitário Esportivo 4x2 - Locação de veículo AUTOMOTOR SEMINOVO (até 3 anos de fabricação), motor flex, transmissão automática original de fábrica, tipo UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV) 4x2, 4 portas, cor BRANCA sólida, potência mínima de 120 cv, direção hidráulica ou EPS, ar-condicionado original de fábrica, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, sistema multimídia integrado com GPS ou compatível com Android Auto e/ou Apple CarPlay, câmera de ré ou sensor de estacionamento traseiro, controle eletrônico de estabilidade (ESP) e controle de tração, airbags frontais (mínimo duplo), freios ABS, capacidade para 5 passageiros, sistema de rastreamento GPS/GSM ativo com acesso remoto em tempo real, classificado no grupo "S2 - Veículos de Representação" da Diretoria de Mobilidade Interna - DMI. * Equipado	UNIDADE	01		

	com sinalizador visual (giroflex) na cor âmbar, com visibilidade 360°, instalado no teto, com acionamento interno e em conformidade com a Resolução CONTRAN nº 970/2022. Marca: Modelo:				
VALOR TOTAL MENSAL					R$
VALOR TOTAL 24 (vinte e quatro) meses					R$

1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se à seguinte documentação, que se considera parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do Contratado; e

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço unitário.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 (dez) anos, a critério do Contratante, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. O Contratado poderá se opor à prorrogação de que trata a subdivisão acima, desde que o faça mediante documento escrito, recepcionado pelo Contratante em até 90 (noventa) dias antes do vencimento do contrato ou de cada uma das prorrogações do prazo de vigência.

2.1.2. Dentre outras exigências, a prorrogação de que trata a subdivisão acima é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração e em harmonia com os preços do mercado, conforme pesquisa a ser realizada à época do aditamento pretendido, permitida a negociação com o Contratado, observando-se, ainda, os seguintes requisitos:

a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

b) Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

c) Seja juntada justificativa, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

d) Haja manifestação expressa do Contratado informando o interesse na prorrogação;

e) Seja comprovado que o Contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

2.1.3. O Contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual, e não poderá pleitear qualquer espécie de indenização em razão da não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência do Contratante.

2.1.4. Eventuais prorrogações de contrato serão formalizadas mediante celebração de termo aditivo, respeitadas as condições prescritas na Lei nº 14.133, de 2021.

2.1.5. Nas eventuais prorrogações contratuais, custos não renováveis já pagos ou amortizados no âmbito da contratação, quando houver, deverão ser eliminados como condição para a prorrogação.

2.1.6. O contrato não poderá ser prorrogado quando o Contratado tiver sido penalizado com as sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

2.1.7. Não obstante o prazo estipulado nesta cláusula, a vigência nos exercícios subsequentes ao da celebração do contrato estará sujeita a condições resolutivas consubstanciadas:

I - na inexistência de recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício para atender as respectivas despesas, acarretando a extinção do contrato a partir de sua ocorrência; ou

II - na ausência de vantagem para o Contratante na manutenção do contrato, desde que o Contratante comunique ao Contratado a opção pela extinção do contrato com ao menos 2 (dois) meses de antecedência em relação à próxima data de aniversário do contrato, acarretando a extinção do contrato a partir da referida data de aniversário contratual.

2.1.8. Ocorrendo a resolução do contrato, com base em uma das condições resolutivas estipuladas na subdivisão acima desta cláusula, o Contratado não terá direito a qualquer espécie de indenização.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de início, conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto, e critérios de medição, constam no Termo de Referência, que constitui parte integrante deste Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial, do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratação é de R$..... (.....)

5.2. No valor acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. O valor indicado nesta cláusula é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao Contratado dependerão dos quantitativos efetivamente demandados, medidos e fornecidos.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, que constitui parte integrante deste Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente ajustados são fixos e irreajustáveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da data do orçamento estimado, que corresponde a **27/02/2026**.

7.2. É previsto reajuste anual dos preços inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de execução do objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano a contar da data do orçamento estimado, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a

aplicação, pelo Contratante, do índice **IPC - FIPE,** exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e a documentação que o integra;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a expensas do Contratado;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.1.5. Comunicar ao Contratado para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa, para efeito de liquidação e pagamento, se houver parcela incontroversa no caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, observando-se o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.1.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do Estado para adoção das medidas cabíveis quando necessária medida judicial diante do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.1.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste, observado o prazo de 30 (trinta) dias para decisão, a contar da conclusão da instrução do requerimento, admitida a prorrogação motivada, por igual período, e excepcionada a hipótese de disposição legal ou cláusula contratual que estabeleça prazo específico;

8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado a partir da conclusão da instrução do requerimento, sendo admitida a prorrogação motivada desse prazo por igual período, e observado o disposto no parágrafo único do art. 131 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais;

8.1.12. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos, administradores e/ou sócios do Contratado, a que tenha acesso durante a execução do objeto a que se refere a cláusula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicáveis, em especial, a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alterações subsequentes.

8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro não se iniciará enquanto o Contratado não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo Contratante para adequada instrução do requerimento.

8.3. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste Contrato e da documentação que o integra, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o Contratado na execução do contrato;

9.1.1.1. A indicação ou a manutenção do preposto do Contratado poderá ser recusada pelo Contratante, desde que devidamente justificada, hipótese em que o Contratado deverá designar outro para o exercício da atividade;

9.1.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.1.3. Alocar os profissionais necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e à legislação de regência;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, não excluindo nem reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida na documentação que integra este instrumento, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante, de agente público que desempenhe(ou) função na licitação ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.1.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf ou em outros meios eletrônicos hábeis de informações, o Contratado deverá atender a notificação para entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os seguintes documentos: 1) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 2) certidões que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital do domicílio ou sede do Contratado que tenham sido exigidas para fins de habilitação na documentação que integra este instrumento; 3) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 4) Certidão Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas;

9.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, ou Dissídio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo contrato, e por todas as obrigações e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, sociais, comerciais e os demais previstos em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante, nos termos do art. 121 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possível, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução dos serviços;

9.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do objeto;

9.1.11. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

9.1.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato;

9.1.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

9.1.14. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do Termo de Referência, observando-se o disposto no Capítulo VII do Título III da Lei nº 14.133, de 2021;

9.1.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.16. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.1.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas (art. 116 da Lei nº 14.133, de 2021);

9.1.18. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere a subdivisão acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021);

9.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgação e incorreta ou inadequada utilização;

9.1.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsíveis em seu ramo de atividade;

9.1.21. Cumprir as disposições legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que interfiram na execução do objeto, bem como as normas de segurança do Contratante;

9.2. Em atendimento à Lei nº 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual nº 69.588, de 2025, o Contratado se compromete a conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, de modo que o Contratado não poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta própria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratação.

9.2.1. O descumprimento das obrigações previstas na subdivisão acima poderá submeter o Contratado à extinção unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuízo da aplicação das sanções penais e administrativas cabíveis e, também, da instauração do processo administrativo de responsabilização de que tratam a Lei nº 12.846, de 2013, e o Decreto estadual nº 69.588, de 2025.

9.3. O Contratado obriga-se a não admitir a participação, na execução deste contrato, de:

9.3.1. agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do inciso IV do art. 14 e/ou parágrafo único do art. 48 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedações previstas no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.4. O Contratado deverá observar a vedação constante do Decreto estadual nº 68.829, de 4 de setembro de 2024.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no âmbito da execução do objeto deste contrato, as partes deverão observar as normas previstas na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), com suas alterações subsequentes, e as demais normas legais e regulamentares aplicáveis.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

11.1. A contratação conta com garantia de execução prestada pelo Contratado, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, na modalidade XXXXXX, no valor de R$_____, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, observando-se para a definição e aplicação desse percentual, quando o caso, o disposto no parágrafo único do art. 98 do referido diploma legal.

11.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger o período de vigência contratual.

11.3. Caso seja feita opção pela modalidade de seguro-garantia:

11.3.1. A apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato, permanecendo em vigor mesmo que o Contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

11.3.2. O prazo de vigência da apólice do seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora, observando-se, quando for o caso, o disposto no § 2º do artigo 96 e no parágrafo único do artigo 97 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.3.3. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e desde que nenhum período fique descoberto, nas condições estabelecidas pelo parágrafo único do artigo 97, c/c o § 2º do artigo 96 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.4. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o Contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

11.5. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.5.1. prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;

11.5.2. multas moratórias e compensatórias aplicadas pelo Contratante ao Contratado; e

11.5.3. obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS relacionadas à contratação não adimplidas pelo Contratado, quando couber.

11.6. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as seguintes:

11.6.1. Caso fortuito ou força maior;

11.6.2. Descumprimento das obrigações pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos imputáveis exclusivamente ao Contratante;

11.6.3. Hipóteses de isenção de responsabilidade decorrentes de exigência legal ou regulamentar.

11.7. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigação, o Contratado deverá efetuar a respectiva reposição no prazo máximo de 08 (oito) dias úteis, contados da data em que for notificado pelo Contratante para fazê-lo.

11.9. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

11.9.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo Contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.9.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.10. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade, ainda que a notificação quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (§ 4º do art. 137 da Lei nº 14.133, de 2021) ou a comunicação do sinistro pelo Contratante ocorra após expirada a vigência da contratação ou a validade da garantia.

11.11. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta-fiança, autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia ou anuência ao resgate do título de capitalização,

acompanhada de declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato.

11.12. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

11.13. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções ao Contratado.

11.14. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Contrato.

11.15. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista especificamente no Termo de Referência.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. Garantida a prévia defesa, serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, se o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, se praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” da subdivisão anterior desta cláusula, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” da subdivisão anterior desta cláusula, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d” da referida subdivisão, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv) **Multa:**

(1) Moratória de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(2) Moratória de 0,05% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para suplementação ou reposição da garantia;

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do caput do art. 137 da Lei nº 14.133, de 2021;

(3) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do item 12.1, 0,5% (cinco décimos por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato;

(4) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do item 12.1, de 0,5% a 20% do valor do Contrato;

(5) Para infração descrita na alínea “b” do item 12.1, a multa será de 0,5% (cinco décimos por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato;

(6) Para infrações descritas na alínea “d” do item 12.1, a multa será de 0,5% (cinco décimos por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato;

(7) Para a infração descrita na alínea “a” do item 12.1, a multa será de 0,5% (cinco décimos por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

iv.1) A sanção de multa prevista no inciso II do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, calculada na forma deste Contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (§ 3º do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021).

12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções previstas neste Contrato (art. 156, § 7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157 da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, caso exigida na documentação que integra este instrumento, ou, quando for o caso, será cobrada judicialmente (art. 156, § 8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.7. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

12.8. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei nº 14.133, de 2021).

12.9. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei nº 14.133, de 2021,

ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160 da Lei nº 14.133, de 2021).

12.10. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei nº 14.133, de 2021).

12.11. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato poderá ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequências previstos nos artigos 137 a 139 e 155 a 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

13.1.1. O Contratado reconhece desde já os direitos do Contratante nos casos de extinção por ato unilateral da Administração, prevista no artigo 138 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no art. 1º, § 2º, item 3, do Decreto estadual nº 55.938, de 2010, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto estadual nº 57.159, de 2011, na hipótese da configuração de trabalho em caráter não eventual por pessoas físicas, com relação de subordinação ou dependência, quando o Contratado for sociedade cooperativa.

13.1.2. O contrato poderá ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 2021, devendo a extinção ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.1.3. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção contratual se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.1.3.1. Se a operação societária de que trata a subdivisão acima implicar mudança em pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizada alteração subjetiva por termo aditivo.

13.2. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido da indicação de:

13.2.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.2.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.2.3. Indenizações e multas.

13.3. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento de eventual desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.4. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão pelo Contratante sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público, observado o disposto nos artigos 147 a 149 da Lei nº 14.133, de 2021, conferindo-se ao Contratado oportunidade para prévia manifestação e participação na instrução.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

14.1. No presente exercício, as despesas decorrentes desta contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento do Estado, na dotação abaixo discriminada:

I. Gestão/Unidade: 26051

II. Fonte de Recursos: 150140001

III. Programa de Trabalho: 26122263065370000

IV. Elemento de Despesa: 339033

V. Plano Interno:

VI. Nota de Empenho:

14.2. Quando a execução do contrato ultrapassar o presente exercício, a dotação relativa ao(s) exercício(s) financeiro(s) subsequente(s) será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e disposições regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

16.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. Se o contrato não contemplar preços unitários para serviços cujo aditamento se fizer necessário, esses serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do orçamento-base da Administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei nº 14.133, de 2021.

16.4. Eventuais alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, respeitadas as disposições da Lei nº 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, a formalização do aditivo ocorra no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

16.5. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o equilíbrio econômico-financeiro inicial será restabelecido no mesmo termo aditivo.

16.6. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, § 2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual nº 68.155, de 2023.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer questões que decorrerem deste Termo de Contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa, conforme art. 92, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01 (uma) via, que, lido e achado conforme pelo Contratado e pelo Contratante, vai por eles assinado para que produza todos os efeitos de Direito, sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

Local, data da última assinatura eletrônica das partes.

_____

Representante legal do CONTRATANTE

_____

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1-

2-

PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 90.024/2026

ANEXO III

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

ANEXO III

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

Empresa Fornecedora:
CNPJ nº:
Razão Social:
Endereço:
Cidade:
UF:
CEP:
Telefone:
Endereço:
Dados Bancários – Banco do Brasil:
Sócio Administrador/ Representante Legal:
CPF do representante legal:
RG do representante legal:
Processo Licitatório nº: _____
Valor Mensal: _____
Valor total por 24 (vinte e quatro) meses: _____
Validade da Proposta: 60 dias.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores seminovos, sem motorista e sem fornecimento de combustível, por quilometragem livre, com rastreamento veicular e identificação visual (adesivagem), incluindo o fornecimento, instalação e manutenção dos equipamentos de sinalização visual e sonora (giroflex e estroboscópio) conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

ITEM	***ESPECIFICAÇÃO***	***UNIDADE DE MEDIDA***	***QUANTIDADE***	**VALOR UNITÁRIO – R$**	**VALOR MENSAL – R$**
1	*Grupo B – Veículo de Representação - Locação de veículo AUTOMOTOR SEMINOVO (até 3 anos de fabricação), motor flex, transmissão automática original de fábrica, tipo SEDAN 4 portas, cor ESCURA, potência mínima de 100 cv, direção hidráulica ou eletroassistida (EPS), ar-condicionado original de fábrica, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, sistema multimídia integrado com tela sensível ao toque compatível com GPS nativo ou integração*	*UNIDADE*	*01*		

	Android Auto e/ou Apple CarPlay, câmera de ré ou sensor de estacionamento traseiro, controle eletrônico de estabilidade (ESP) e controle de tração, airbags frontais (mínimo duplo), freios ABS, capacidade para 5 passageiros, sistema de rastreamento GPS/GSM ativo com acesso remoto em tempo real. Sinalização estroboscópio led com luzes na cor vermelha instaladas nas grades e vidros, classificado no grupo "B - Veículos de Representação" da Diretoria de Mobilidade Interna - DMI. *Marca:* *Modelo:*				
2	*Grupo S1 – Veículos de Prestação de Serviço - Locação de veículo AUTOMOTOR SEMINOVO (até 3 anos de fabricação), motor flex, transmissão automática original de fábrica, tipo SEDAN 4 portas, cor BRANCA sólida, potência mínima de 100 cv, direção hidráulica ou EPS, ar-condicionado original de fábrica, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, sistema multimídia integrado com GPS ou compatível com Android Auto e/ou Apple CarPlay, câmera de ré ou sensor de estacionamento traseiro, controle eletrônico de estabilidade (ESP) e controle de tração, airbags frontais (mínimo duplo), freios ABS, capacidade para 5 passageiros, porta-malas com capacidade mínima de 450 litros, sistema de rastreamento GPS/GSM ativo com acesso remoto em tempo real, classificado no grupo "S1 -Veículos de Representação" da Diretoria de Mobilidade Interna - DMI. *Equipado com sinalizador visual (giroflex) na cor âmbar, com visibilidade 360°, instalado no teto, com acionamento interno e em*	*UNIDADE*	*68*		

	conformidade com a Resolução CONTRAN nº 970/2022. *Marca:* *Modelo:*				
3	*Grupo S2 – Utilitário Esportivo 4x2 - Locação de veículo AUTOMOTOR SEMINOVO (até 3 anos de fabricação), motor flex, transmissão automática original de fábrica, tipo UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV) 4x2, 4 portas, cor BRANCA sólida, potência mínima de 120 cv, direção hidráulica ou EPS, ar-condicionado original de fábrica, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, sistema multimídia integrado com GPS ou compatível com Android Auto e/ou Apple CarPlay, câmera de ré ou sensor de estacionamento traseiro, controle eletrônico de estabilidade (ESP) e controle de tração, airbags frontais (mínimo duplo), freios ABS, capacidade para 5 passageiros, sistema de rastreamento GPS/GSM ativo com acesso remoto em tempo real, classificado no grupo "S2 -Veículos de Representação" da Diretoria de Mobilidade Interna - DMI. * Equipado com sinalizador visual (giroflex) na cor âmbar, com visibilidade 360°, instalado no teto, com acionamento interno e em conformidade com a Resolução CONTRAN nº 970/2022.* *Marca:* *Modelo:*	*UNIDADE*	*01*		
VALOR TOTAL MENSAL				R$	
VALOR TOTAL – 24 MESES				R$	

Declaramos, sob as penalidades da lei, para fins de participação no processo licitatório supra referenciado, que:

A proposta atende às especificações e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

Os preços propostos incluem todos os tributos, taxas, encargos, seguros, fretes, e demais despesas necessárias para execução integral do objeto;

Aceitamos integralmente as condições constantes do edital, seus anexos e termos de referência;

Cumprimos todos os requisitos de habilitação exigidos para esta contratação.

(Local e data)

_____

(nome/assinatura do representante legal)

PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 90.024/2026

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

Eu, _____, portador do CPF nº _____, na condição de representante legal de _____ (nome empresarial ou denominação), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas à saúde e segurança no trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição Estadual; e

b) atenderá, na data da contratação, ao disposto no artigo 5º-C e se compromete a não disponibilizar empregado que incorra na vedação prevista no artigo 5º-D, ambos da Lei nº 6.019, de 1974, com redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017, quando o caso.

(Local e data).

_____
(Nome/assinatura do representante legal)

PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 90.024/2026

ANEXO V

MODELO DE CRONOGRAMA

FÍSICO-FINANCEIRO

MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

			2026															2027								2028	
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**TOTAL**	**ABR**	**MAI**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**	**JAN**	**JAN**	**FEV**	**MAR**	**ABR**	**MAI**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**	**JAN**	**FEV**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**
1	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos e Instalação de equipamentos de sinalização visual e sonora (giroflex âmbar e estroboscópio) para frota do DER/SP	R$ 11.998.597,00	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54
	TOTAL	R$ 11.998.597,00	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54	R$ 499.941,54
	ACUMULADO		R$ 499.941,54	R$ 999.883,08	R$ 1.499.824,63	R$ 1.999.766,17	R$ 2.499.707,71	R$ 2.999.649,25	R$ 3.499.590,79	R$ 3.999.532,33	R$ 4.499.473,88	R$ 4.999.415,42	R$ 5.499.356,96	R$ 5.999.298,50	R$ 6.499.240,04	R$ 6.999.181,58	R$ 7.499.123,13	R$ 7.999.064,67	R$ 8.499.006,21	R$ 8.998.947,75	R$ 9.498.889,29	R$ 9.998.830,83	R$ 10.498.772,38	R$ 10.998.713,92	R$ 11.498.655,46	R$ 11.998.597,00
	PORCENTAGEM POR MÊS		4,1666%	4,1666%	4,1666%	4,1666%	4,1666%	4,1666%	4,1666%	4,1666%	4,1666%	4,1666%	4,1666%	4,1666%	4,1666%	4,1666%	4,1666%	4,1666%	4,1666%	4,1666%	4,1666%	4,1666%	4,1666%	4,1666%	4,1666%	4,1666%
	PORCENTAGEM ACUMULADA (%)		4,17%	8,33%	12,50%	16,67%	20,83%	25,00%	29,17%	33,33%	37,50%	41,67%	45,83%	50,00%	54,17%	58,33%	62,50%	66,67%	70,83%	75,00%	79,17%	83,33%	87,50%	91,67%	95,83%	100,00%

PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 90.024/2026

ANEXO VI

MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL

VEÍCULOS

NOVA ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS

1. Adesivação

1.1 Cores

As cores institucionais são definidas para a veiculação da identidade visual da instituição – o Amarelo DER e o Cinza DER.

Devem predominar tanto em materiais institucionais como promocionais.

A adesivação deve ser preferencialmente impressa. As porcentagens da composição das cores para impressão devem seguir as indicadas em CMYK para a escala Europa.

Para todas as outras formas de adesivação deverão ser utilizadas as escalas **Pantone**®. Para a cor amarela, será aceitável utilizar como referência a **Oracal 025 (RAL 1016 Colour)**, para obter a cor por aproximação.

Na impossibilidade de obter as cores por aproximação, junto aos fornecedores disponíveis na região, os prestadores de serviços deverão entrar em contato com a COO, através do número de telefone 11 3311 1400 ramal 5386.

T **Fonte Myriad Bold Italic**

Paleta de Cores

Amarelo DER	Branco	Preto DER
C:0 M:5 Y:100 K:0	C:0 M:0 Y:0 K:0	C:0 M:0 Y:0 K:100
Pantone® - 803 C	Pantone® 000 C	Pantone® Black 6C
R:255 G:229 B:0	R:255 G:255 B:255	R:0 G:0 B:0
(Hexa: #FFE500)	(Hexa: #FFFFFF)	(Hexa: #000000)

1.2 Adesivação

Deverá aplicar vinil desenvolvido para superfícies com curvaturas intensas, produzidas com os melhores polímeros e adesivos, ótima estabilidade de adesivo (regride -1%);

Com tempo de vida útil de no mínimo de 3 anos para aplicação em superfícies lisas e polidas como chapa de veículos;

Sem laminação, pronto para uso; além de reposicionáveis, os vinis deverão possuir canais de ar, que evitam o surgimento de bolhas.

1.3 Localização

a) Na parte externa do veículo: Capô; Teto; Tampa traseira; Porta laterais dianteira e traseira obedecendo sempre o esquema visual dos modelos apresentados nesse manual, incluindo as superfícies plásticas externas do veículo caso houver, excetuando o assoalho.

b) Capô, deverá ser aplicado material vinilico com as características mencionada anteriormente na cor Amarelo DER.

No centro deverá ser aplicado logotipo do DER em material refletivo, nas Cores Amarelo DER, Cinzas DER e Branco, respeitando proporção da peça conforme modelo e marca do veículo.

c) Teto, deverá ser aplicado material vinilico com as características mencionada anteriormente na cor Amarelo DER.

d) Tampa traseira/ Portas traseira, deverá ser aplicado material vinílico com as características mencionadas anteriormente na cor Amarelo DER.

Lado superior esquerdo da tampa (lado do motorista) deverá ser aplicado logotipo do DER em material refletivo, nas Cores Amarelo DER, Cinzas DER e Branco, respeitando proporção da peça conforme modelo e marca do veículo.

Lado direito (passageiro) deverá ser aplicado logotipo do Tipo de serviço em material refletivo, conforme esquema visual.

- Portas Traseiras dos veículos Van e Caminhão Baú,

- Lado esquerdo (motorista) deverá ser aplicado logotipo do DER em material refletivo, nas Cores Amarelo DER, Cinzas DER e Branco

- Deverá ser aplicado logotipo do Tipo de serviço, grafismos 0800... e Serviço Gratuito em material refletivo obedecendo as características de tamanho e fonte de cada logotipo conforme esquema visual dos modelos apresentados nesse manual, respeitando proporção da peça conforme modelo e marca do veículo.

e) Portas laterais dianteiras, deverá ser aplicado logotipo do DER em material refletivo, nas Cores Amarelo DER, Cinzas DER e Branco, respeitando proporção da peça conforme modelo e marca do veículo.

f) Laterais Traseiras, deverá ser aplicado logotipo/escudo do DER em material vinílico, nas Cores Amarelo DER, Cinzas DER e Branco, respeitando dimensão 2m X 1m para veículos pequenos e médios e a dimensão 4m X 2m para veículos grandes: vans, caminhões baú e guinchos.

g) Para-lamas dianteiros, deverá ser aplicado os grafismos, Serviço Gratuito e 0800 055 5510, em material refletivo na cor Preto DER, respeitando proporção da peça conforme modelo e marca do veículo.

1.4 Refletivo – Grau Comercial

Deverá aplicar material em Grau Comercial, indicado para superfícies retas ou de curvatura simples, específico que absorve a luz refletida nele, emitindo a mesma luz em ambientes pouco iluminados, principalmente em estradas a noite, composta por uma camada metalizada com micro-esferas de vidro e Polietileno Tereftalato (PET), indestrutível ao ser submetida a tentativa de rasgo, nas seguintes identificações visuais:

Para manter a integridade da pintura das partes do veículo, recomendamos aplicar o elementos refletivo sobre uma película transparente ou branco.

Logotipo do DER – Capô; Frente; Portas laterais dianteiras; Tampas/ Portas traseiras, Baú e Capacete.

Logotipo do Tipo do serviço – Laterais, Capacete e Portas traseiras dos Veículos.

Grafismo 0800 055 5510 – Paralamas dianteiro; Laterais traseiras e Para-brisa ou Quebra Sol Externo, Portas traseiras dos veículos Vans e caminhão baú.

Grafismo Serviço Gratuito – Paralamas dianteiro; Laterais traseira e Para-brisa ou Quebra sol externo, Portas traseiras dos veículos Vans e caminhão baú.

Grafismo Prefixo – Laterais traseira, capacete, portas traseiras dos veículos van e caminhão baú.

Grafismo Resgate – Laterais Traseira, Dianteira e Traseira.

Faixa de Segurança Vermelho e Branco – Nas laterais, Guarda corpo dos Caminhões e Guinchos, Para - choque dianteiro e traseiro (*)

**Para as caminhonetes e vans a aplicação da faixa de segurança é facultativo de acordo com a porosidade do material dos para - choques.*

Obedecendo sempre o esquema visual dos modelos apresentados nesse manual.

1.5 Logotipo do Tipo de Serviço

Deverá ser aplicado nas partes laterais e portas traseiras dos veículos, em material refletivo, obedecendo as características de tamanho e fonte de cada logotipo conforme esquema visual dos modelos apresentados nesse manual.

1.6 Prefixo Operacional

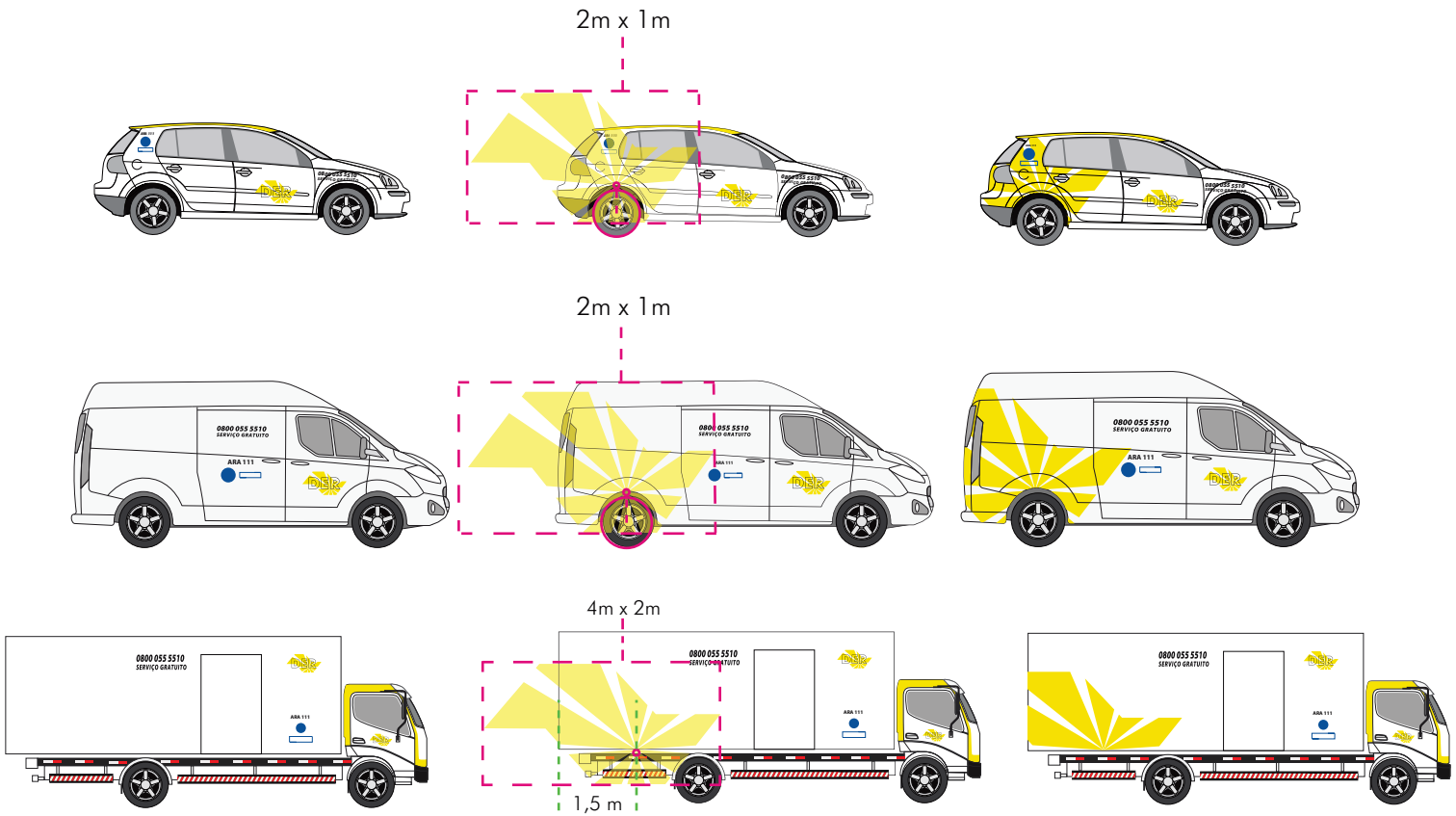
Família tipográfica utilizada: Myriad Variable Concept, **Estilo:** Bold.

Deverá ser aplicado nas partes laterais do veículo, em material refletivo, obedecendo os tipos de veículos de serviços, descrito nas tabelas e as características de tamanho e fonte conforme esquema visual dos modelos apresentados nesse manual.

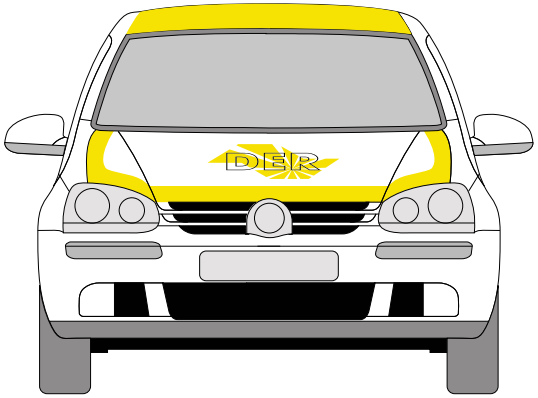
2. Posicionamento do escudo

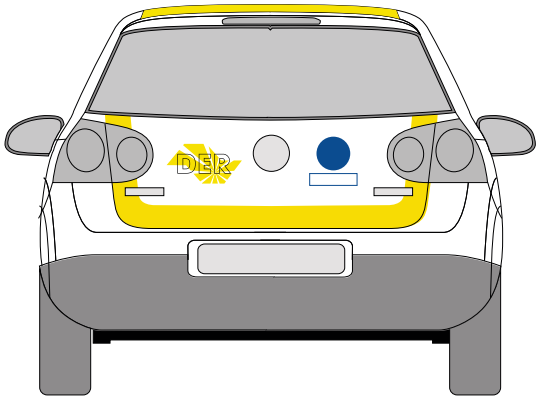
Com o objetivo de estabelecer um padrão de aplicabilidade para os diversos modelos da frota dos serviços do DER/SP, fica estabelecido que o ponto do escudo (elemento amarelo) do logotipo do DER de onde partem os raios que o compõem será centralizado com o meio da circunferência da roda traseira e terá como limite da sua largura, a extremidade direita do elemento alinhada à porta do veículo.

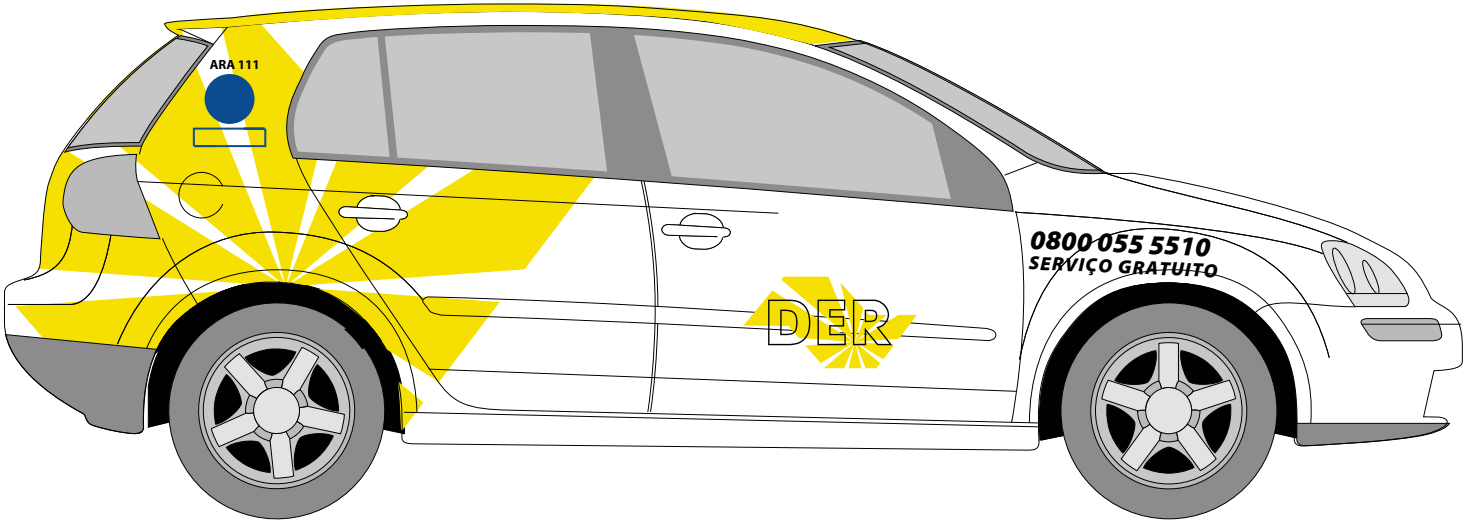
Em caso de qualquer dúvida referente a esse item deverá ser enviado o modelo do veículo e a aplicação sugerida para o e-mail ubas@der.sp.gov.br.



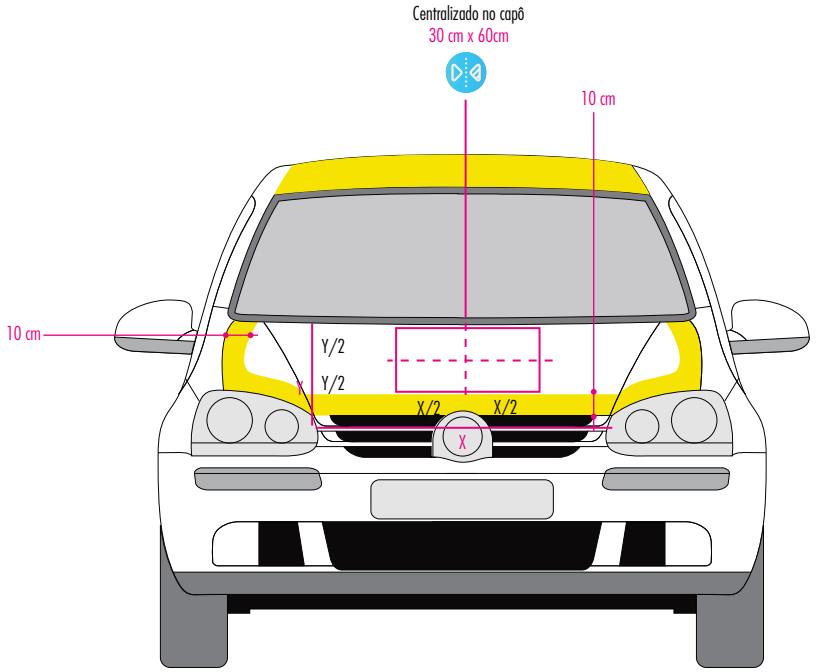
VEÍCULO LEVE

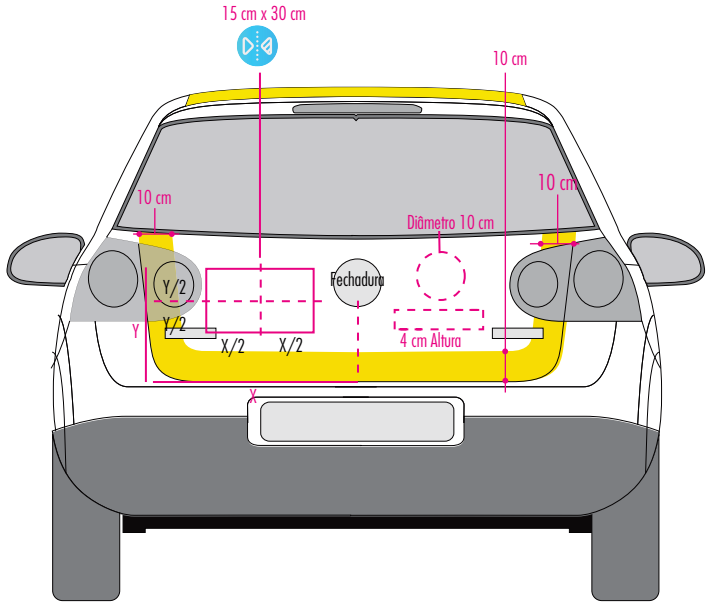


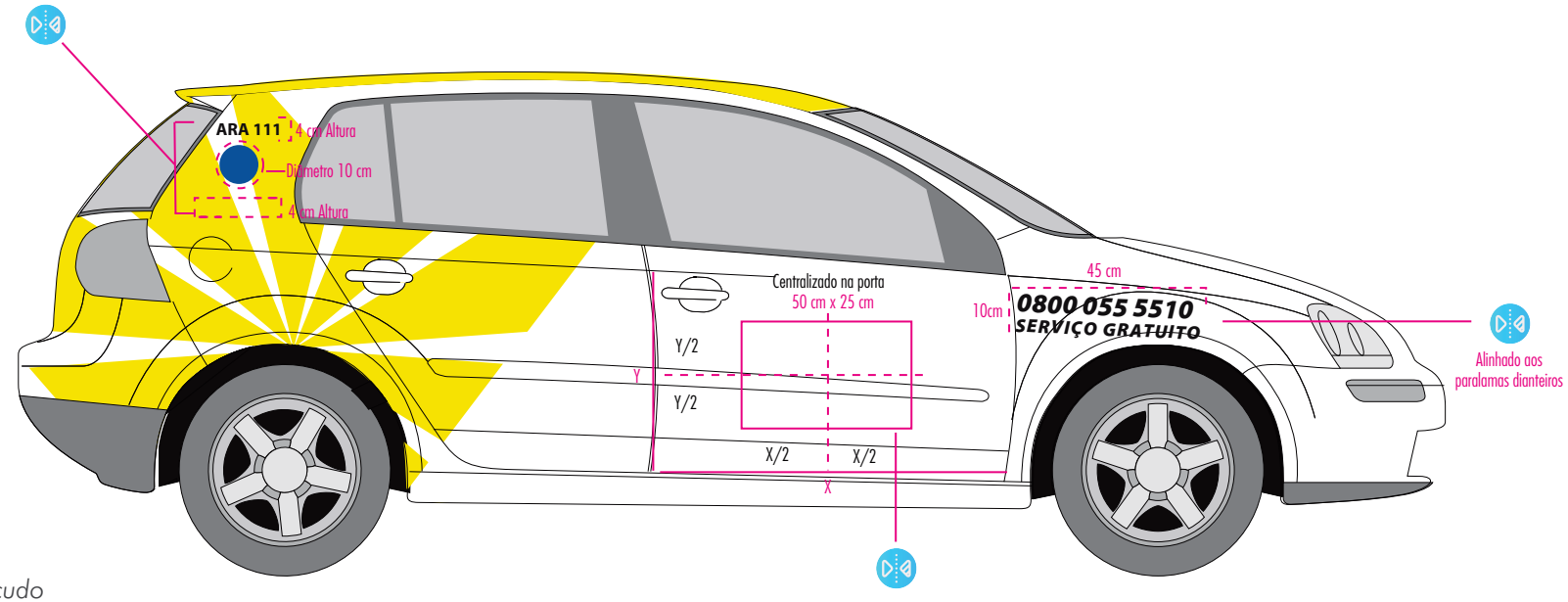




VEÍCULO LEVE







Legenda

X = Largura
Y = Altura
D = Diâmetro
(porta, capô, etc)

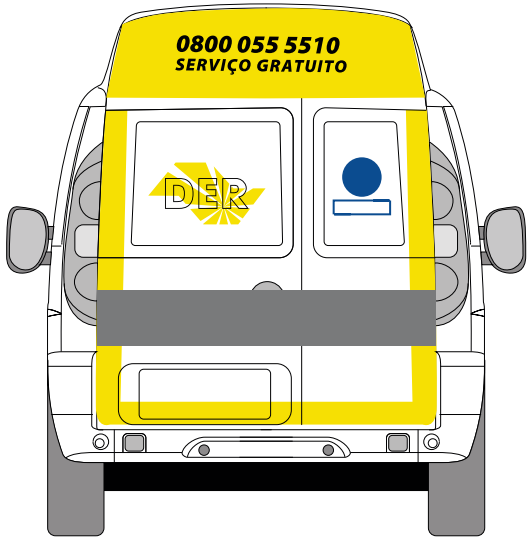
= Confecção em material refletivo

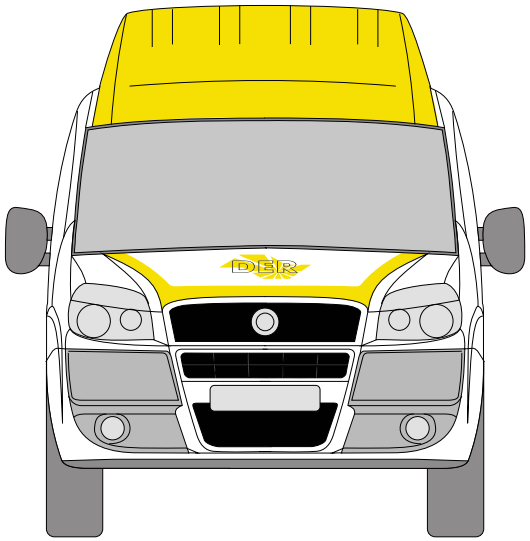
ARA 111 = Prefixo

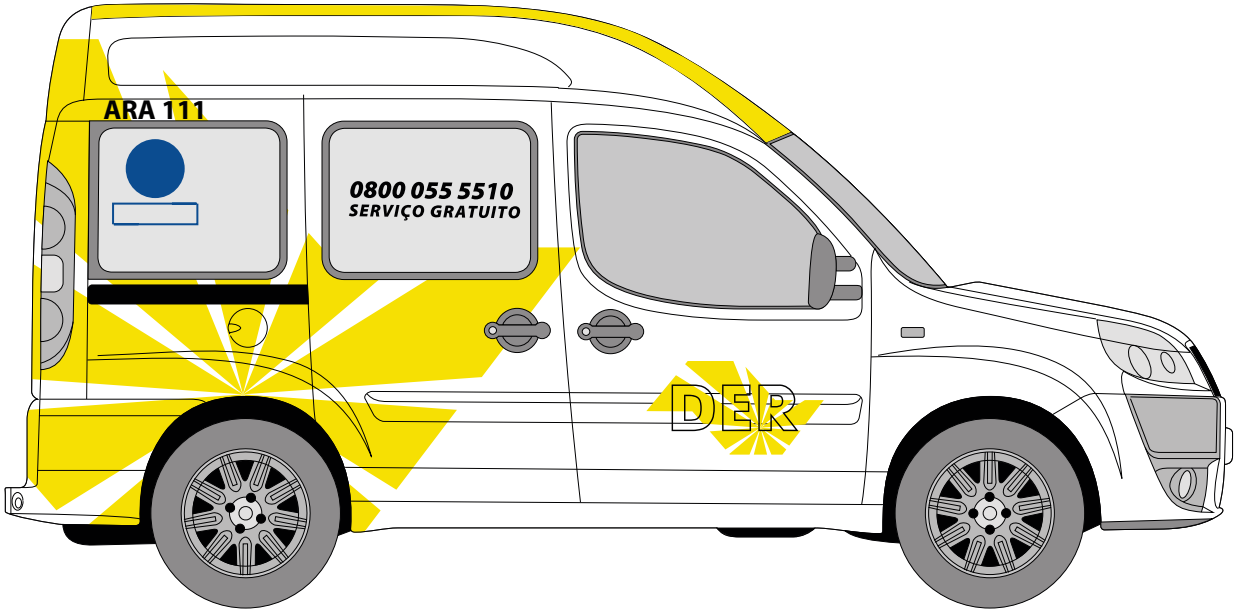
= Logo do Serviço

**Verificar item 1.1 Escala de Cores*
Verificar item 2 Posicionamento do escudo

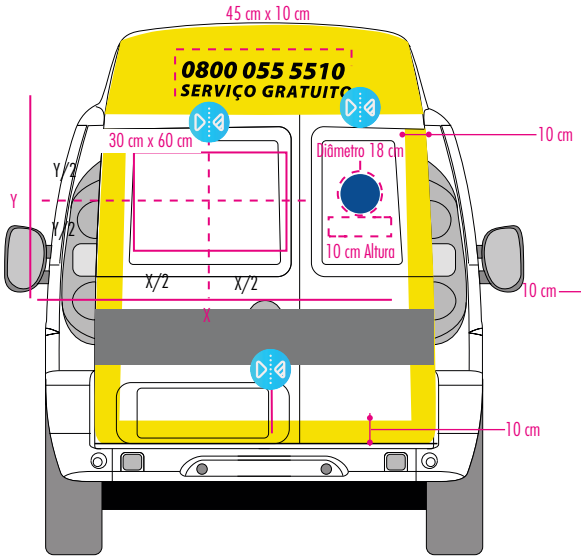
VEÍCULO MINI VAN

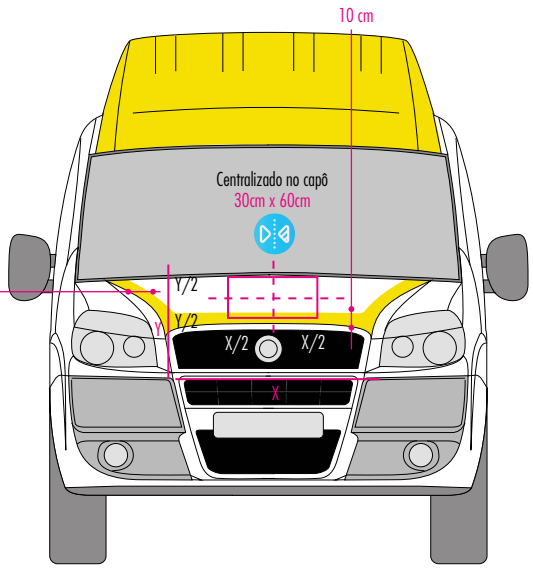


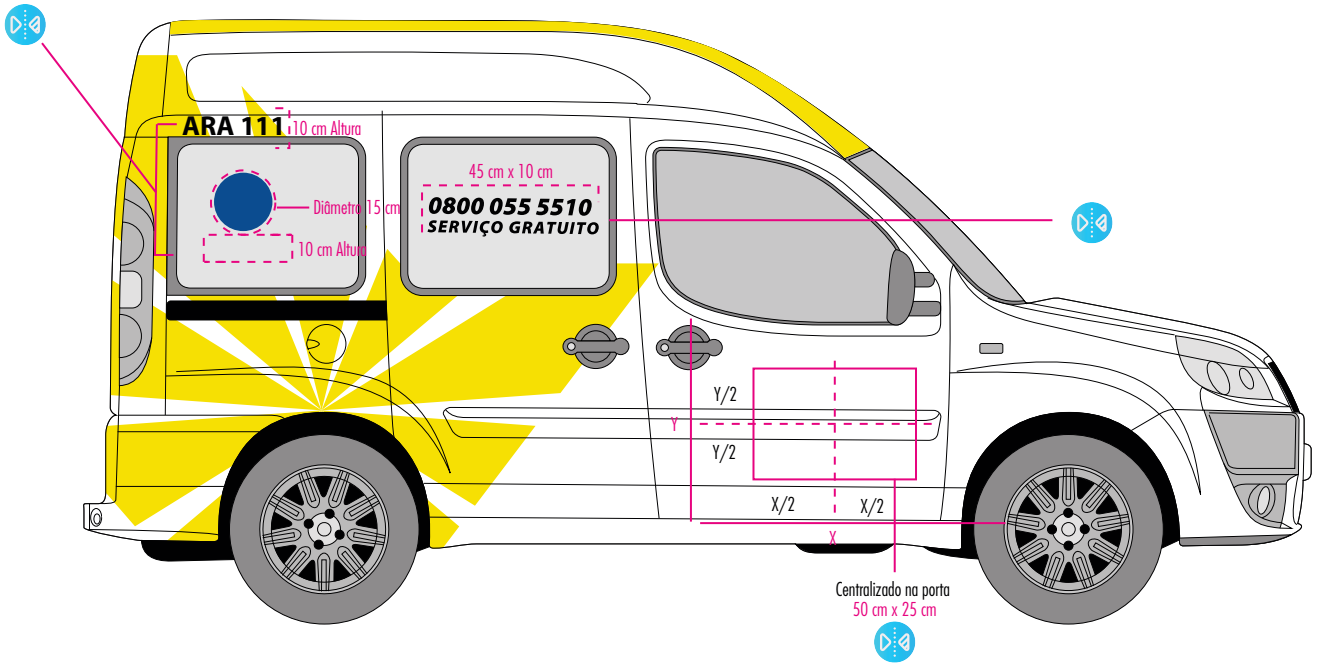




VEÍCULO MINI VAN







Legenda

X = Largura
Y = Altura
D = Diâmetro
(porta, capô, etc)

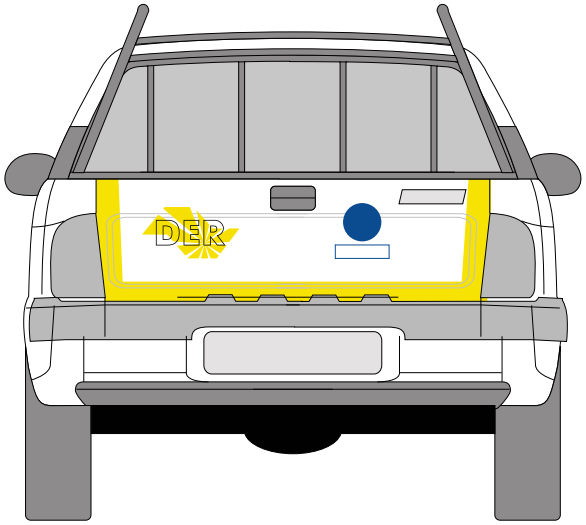
= Confecção em material refletivo

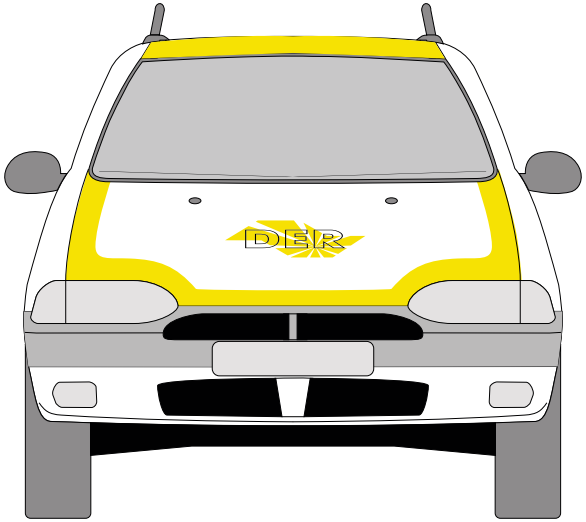
ARA 111 = Prefixo

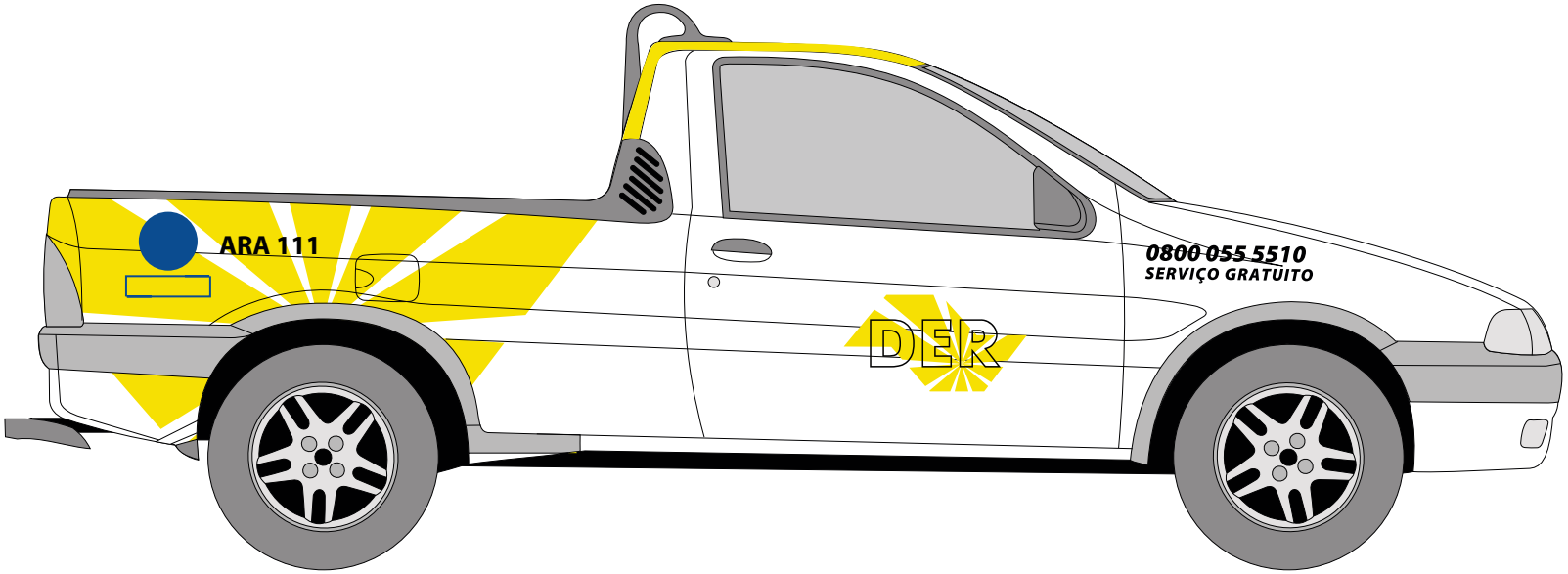
= Logo do Serviço

**Verificar item 1.1 Escala de Cores*
Verificar item 2 Posicionamento do escudo

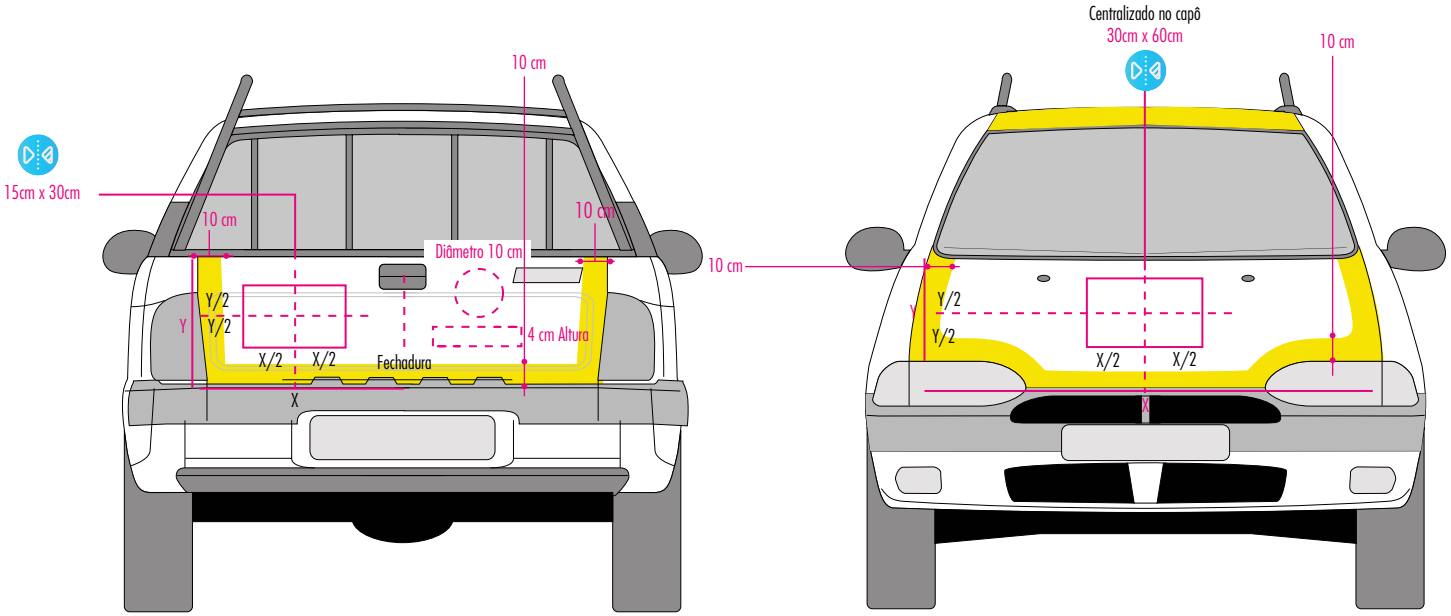
VEÍCULO PICAPE







VEÍCULO PICAPE



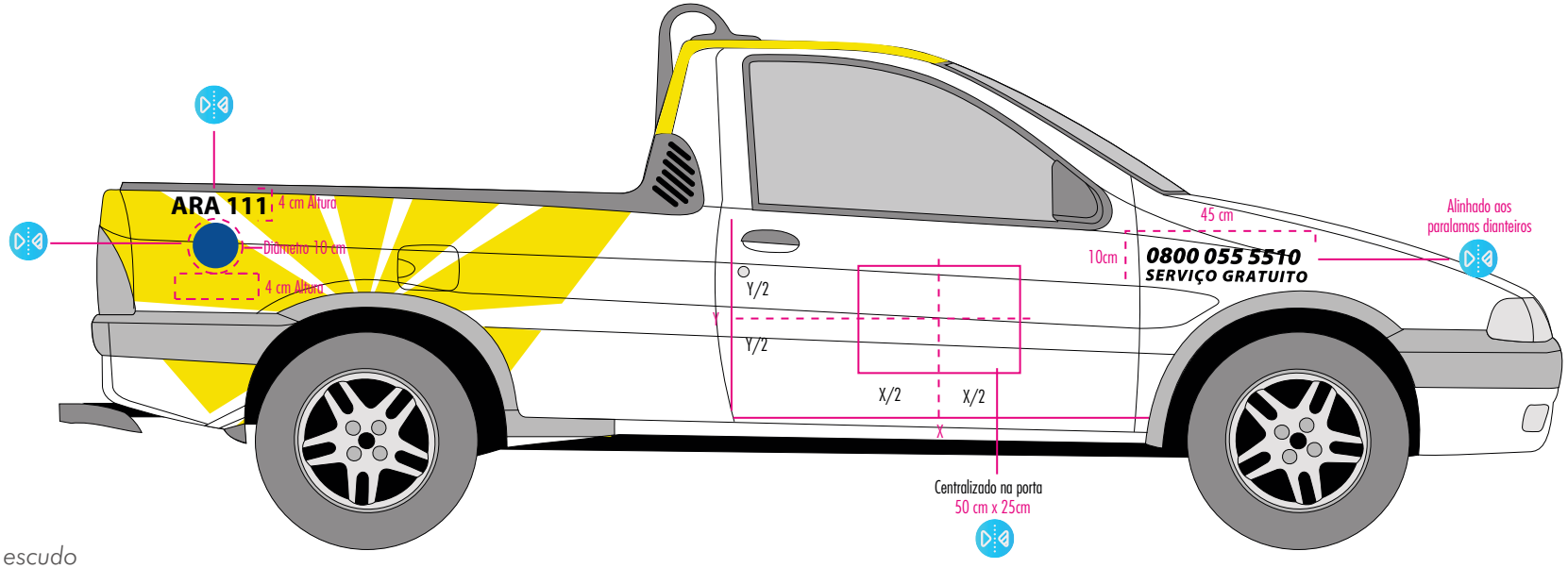
Legenda

X = Largura
Y = Altura
D = Diâmetro
(porta, capô, etc)

= Confecção em material refletivo

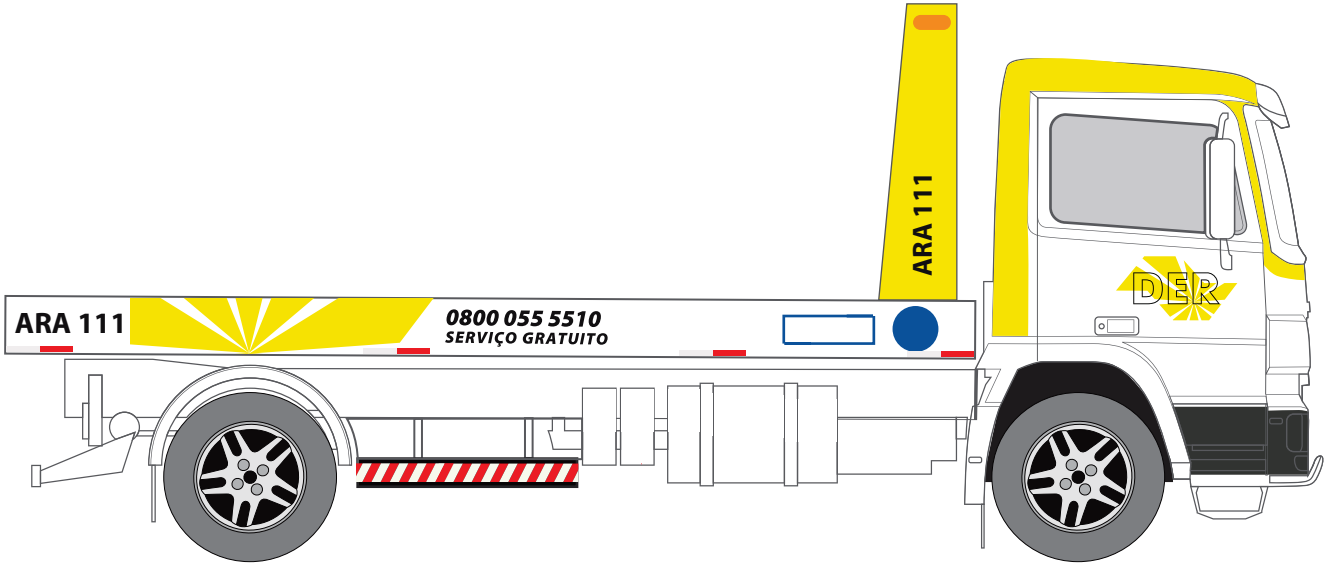
ARA 111 = Prefixo

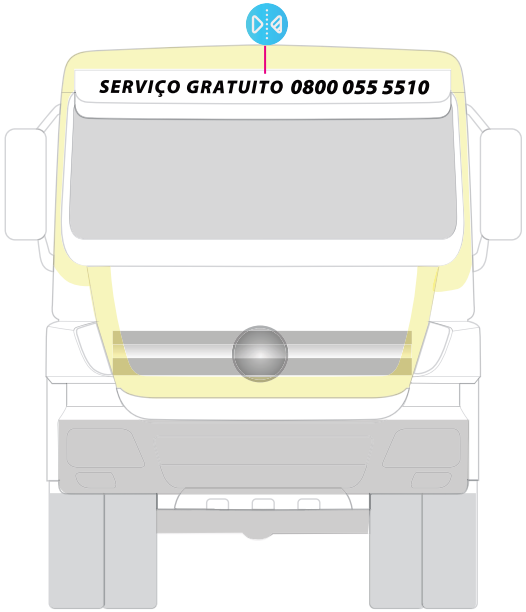
= Logo do Serviço



**Verificar item 1.1 Escala de Cores*
Verificar item 2 Posicionamento do escudo

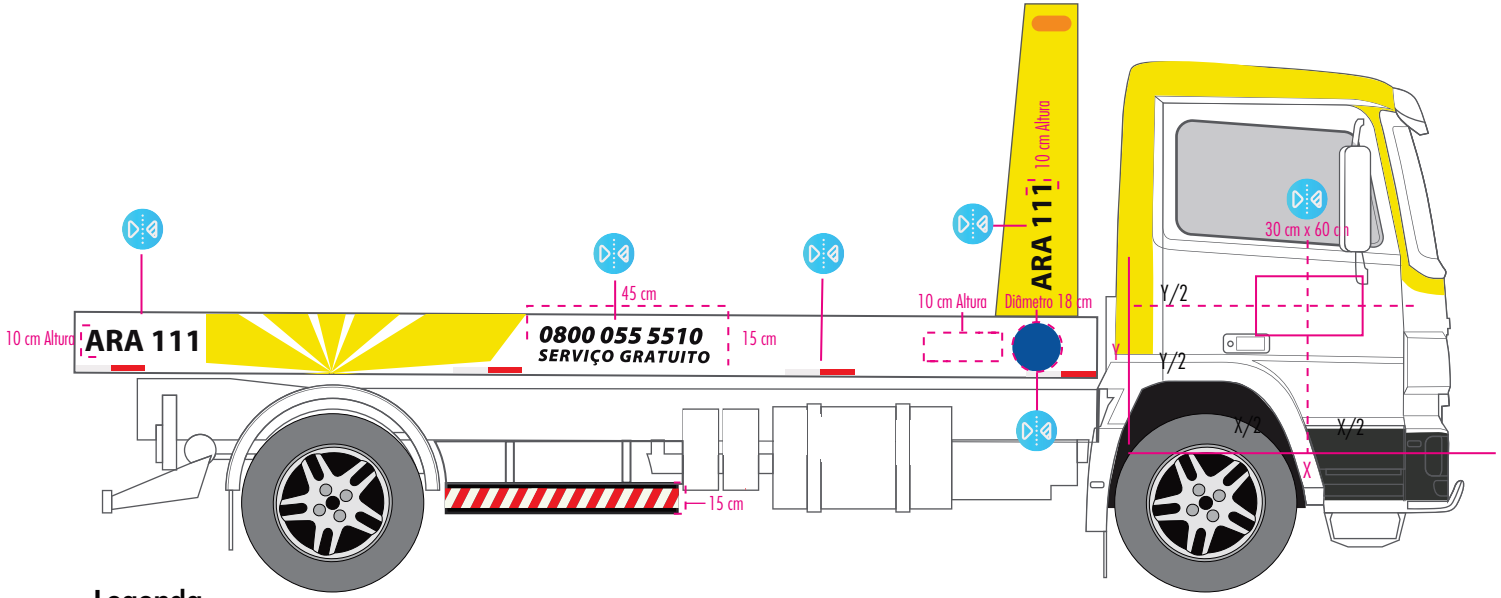
VEÍCULO GUINCHO

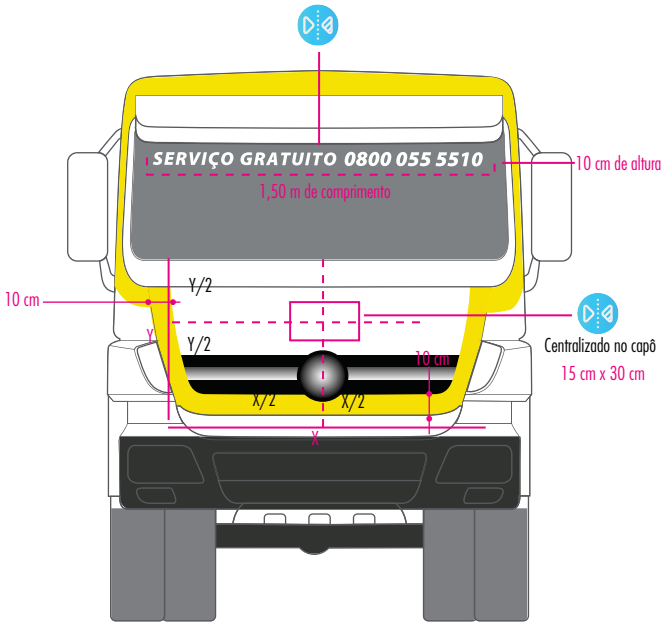




Na impossibilidade da aplicação padrão.

VEÍCULO GUINCHO





Legenda

X = Largura
Y = Altura
D = Diâmetro
(porta, capô, etc)

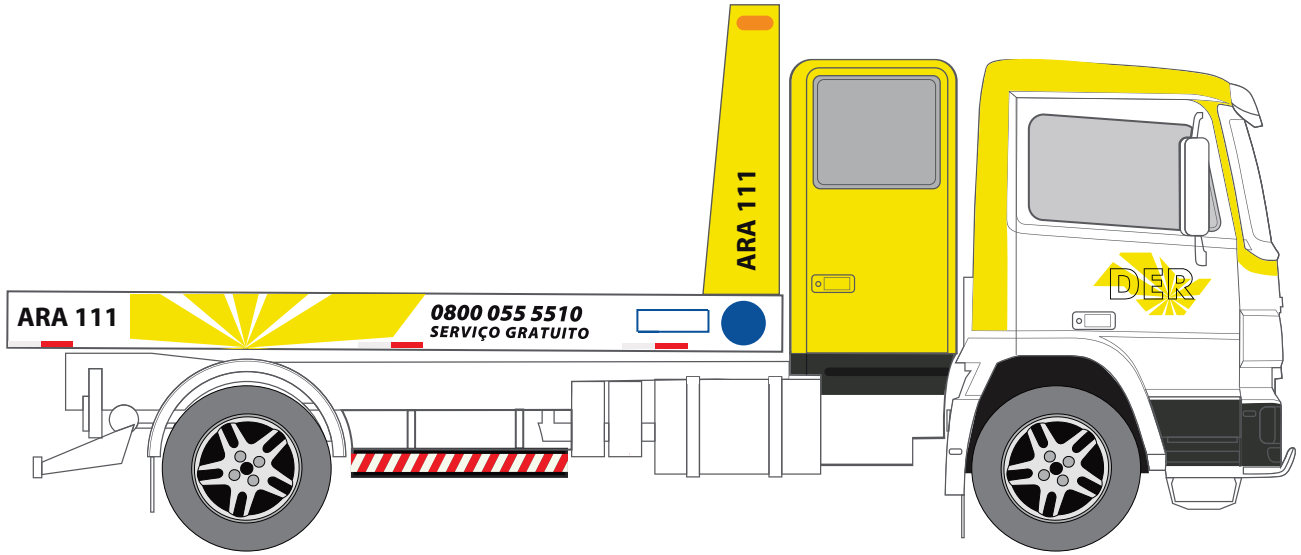
= Confecção em material refletivo

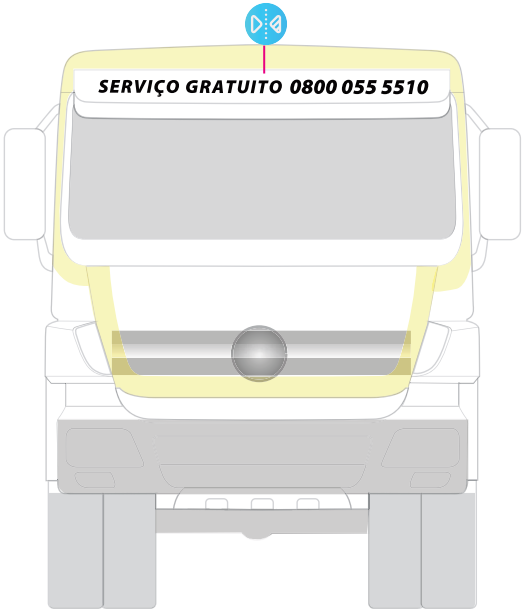
ARA 111 = Prefixo

= Logo do Serviço

**Verificar item 1.1 Escala de Cores*
Verificar item 2 Posicionamento do escudo

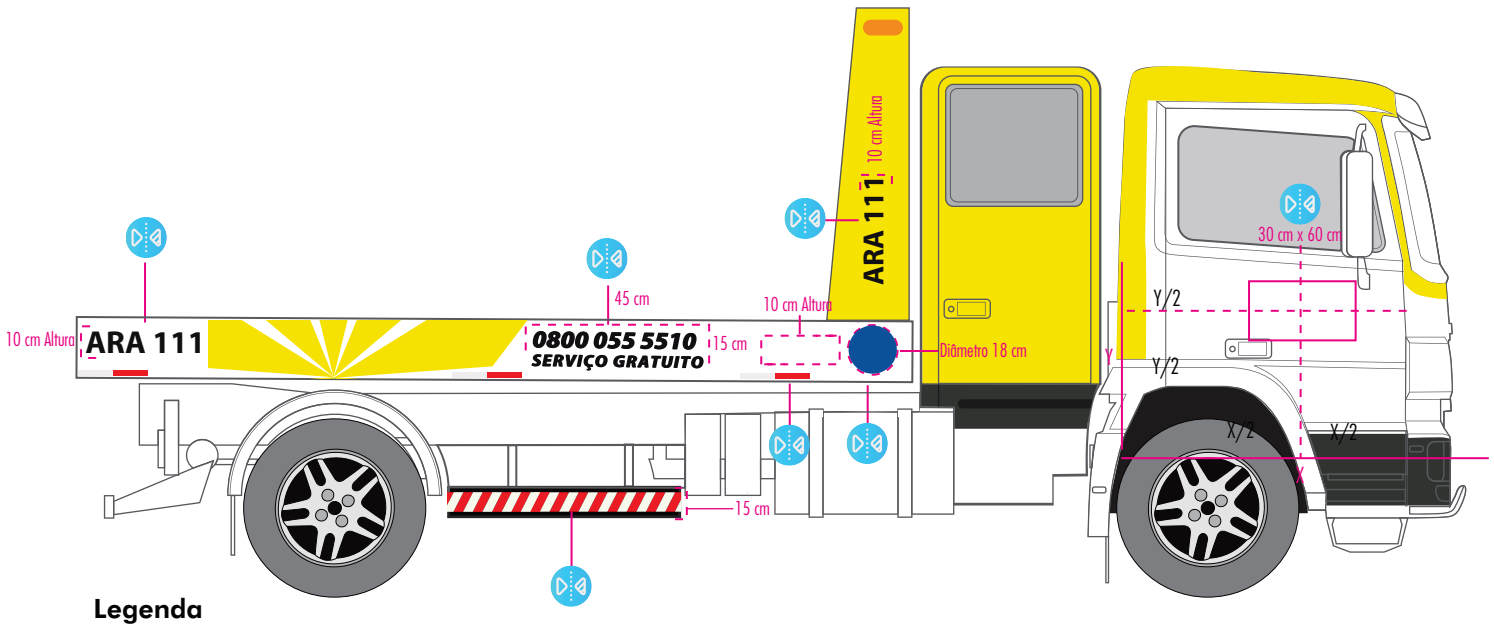
VEÍCULO GUINCHO CABINE DUPLA

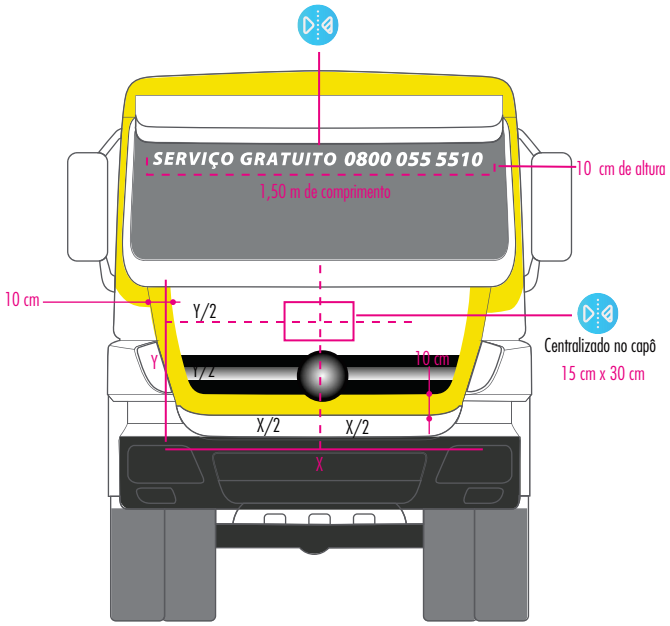




Na impossibilidade da aplicação padrão.

VEÍCULO GUINCHO CABINE DUPLA





Legenda

X = Largura
Y = Altura
D = Diâmetro
(porta, capô, etc)

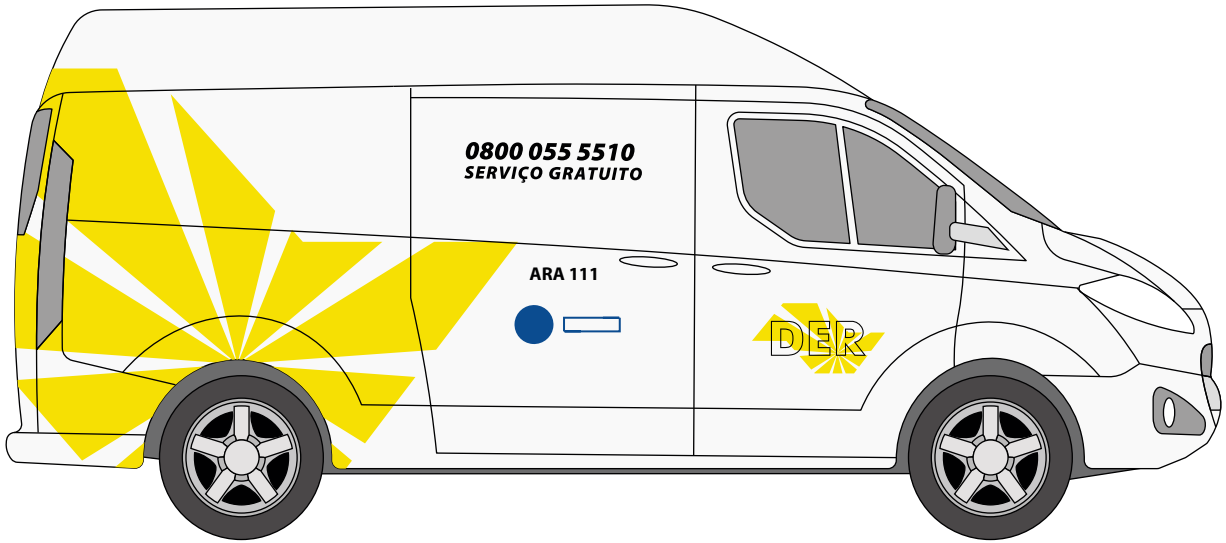
= Confecção em material refletivo

ARA 111 = Prefixo

= Logo do Serviço

**Verificar item 1.1 Escala de Cores*
Verificar item 2 Posicionamento do escudo

VEÍCULO VAN

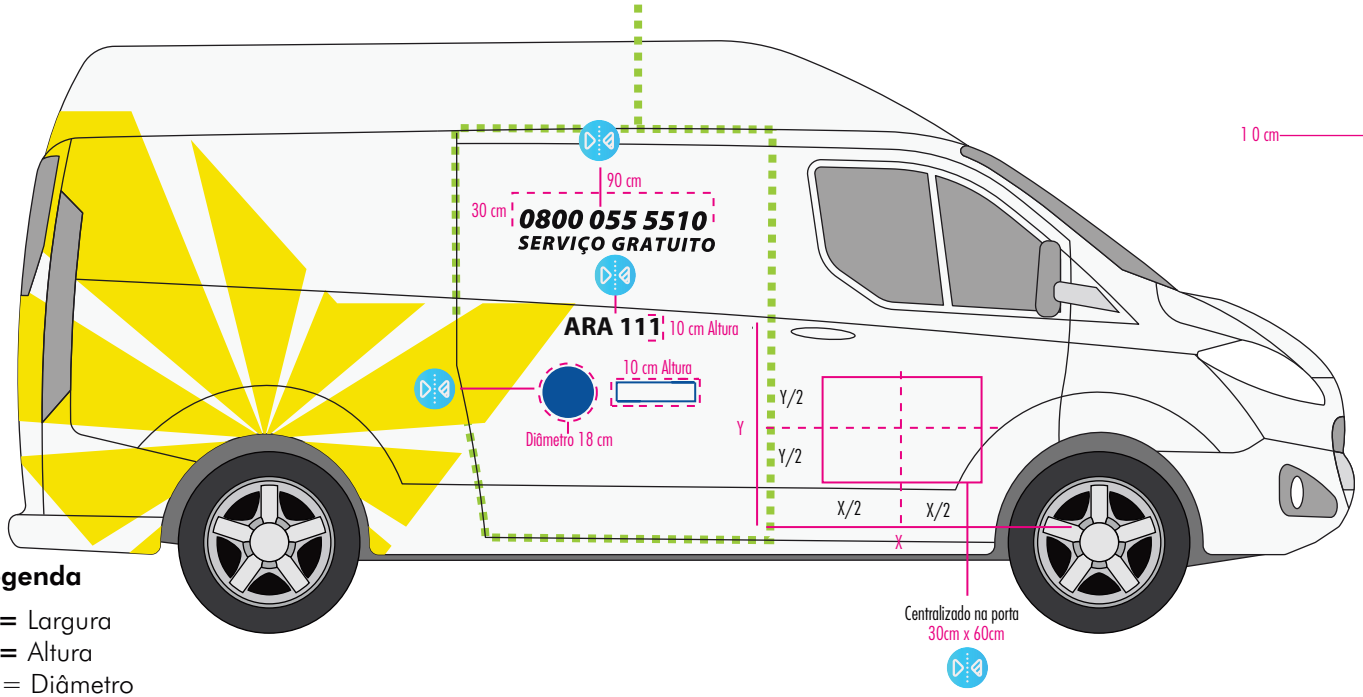

0800 055 5510
SERVIÇO GRATUITO
ARA 111
DER

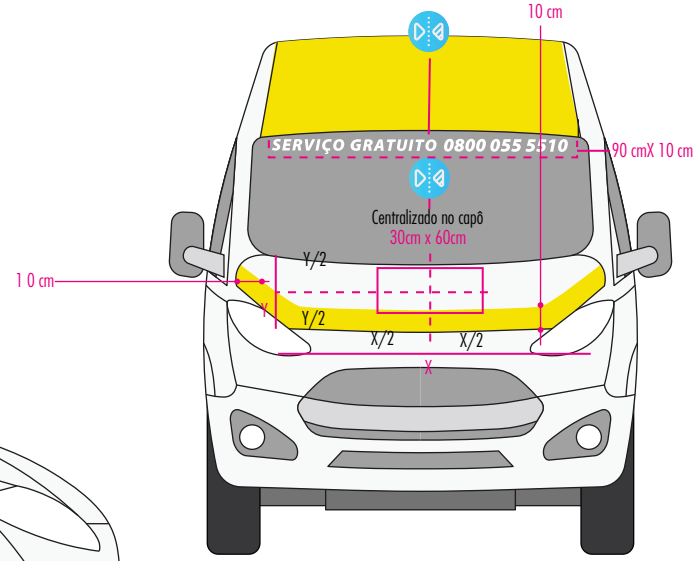
SERVIÇO GRATUITO 0800 055 5510
DER

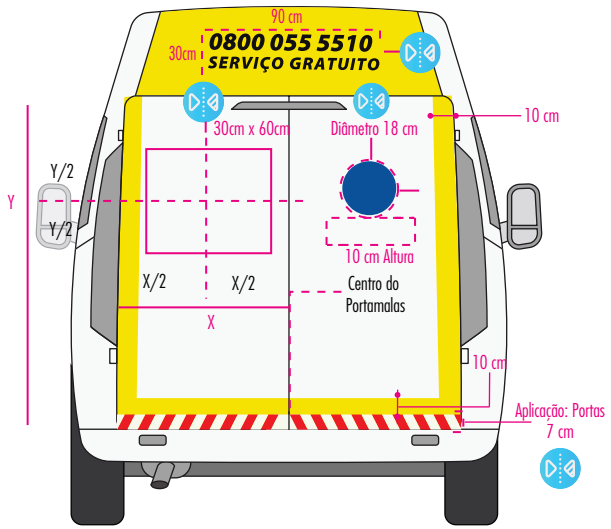
0800 055 5510
SERVIÇO GRATUITO
DER

VEÍCULO VAN

IMPORTANTE: 0800, Prefixo e Logo do Serviço devem estar **centralizados à porta.**







Legenda

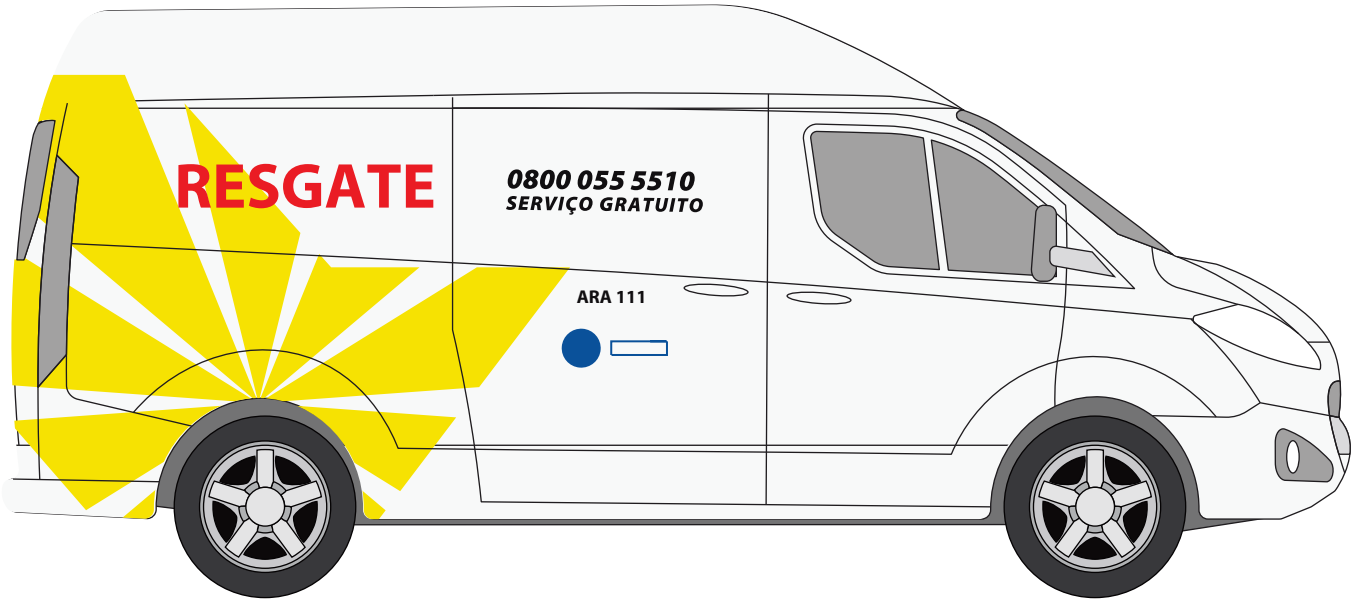
X = Largura
Y = Altura
D = Diâmetro
(porta, capô, etc)

= Confecção em material refletivo

ARA 111 = Prefixo

= Logo do Serviço

**Verificar item 1.1 Escala de Cores*
Verificar item 2 Posicionamento do escudo

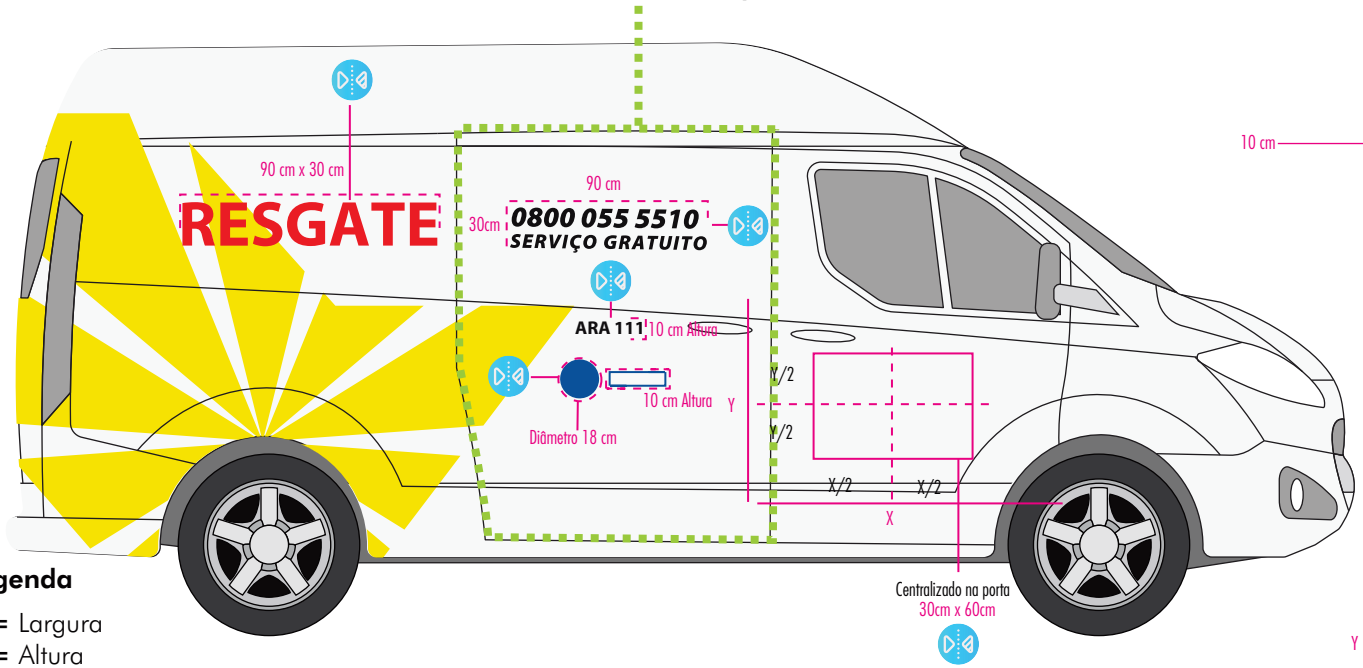

RESGATE
0800 055 5510
SERVIÇO GRATUITO
ARA 111

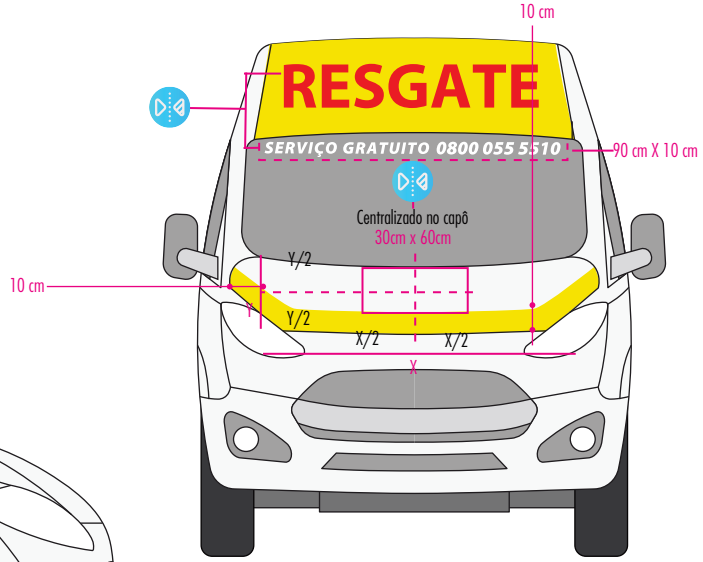
RESGATE
SERVIÇO GRATUITO 0800 055 5510
DER

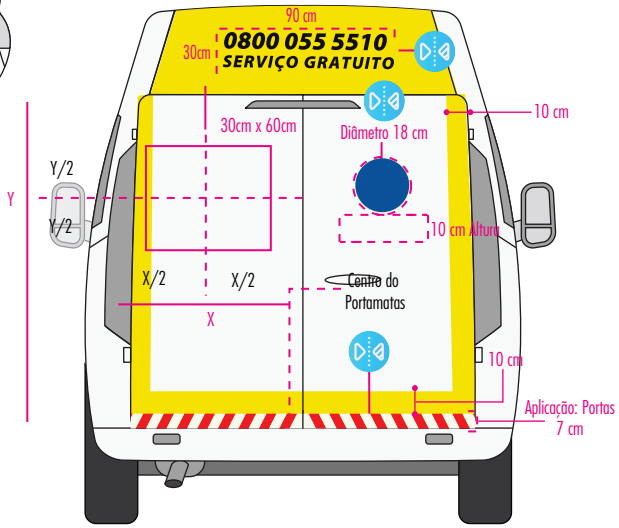
0800 055 5510
SERVIÇO GRATUITO
DER

VAN RESGATE

IMPORTANTE: 0800, Prefixo e Logo do Serviço deverão estar **centralizados à porta.**







Legenda

X = Largura
Y = Altura
D = Diâmetro
(porta, capô, etc)

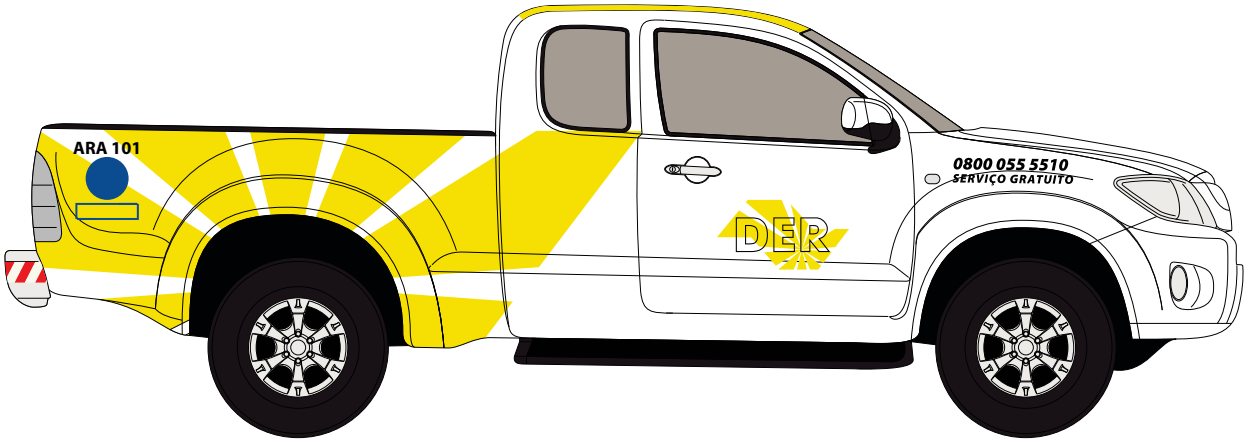
= Confecção em material refletivo

ARA 111 = Prefixo

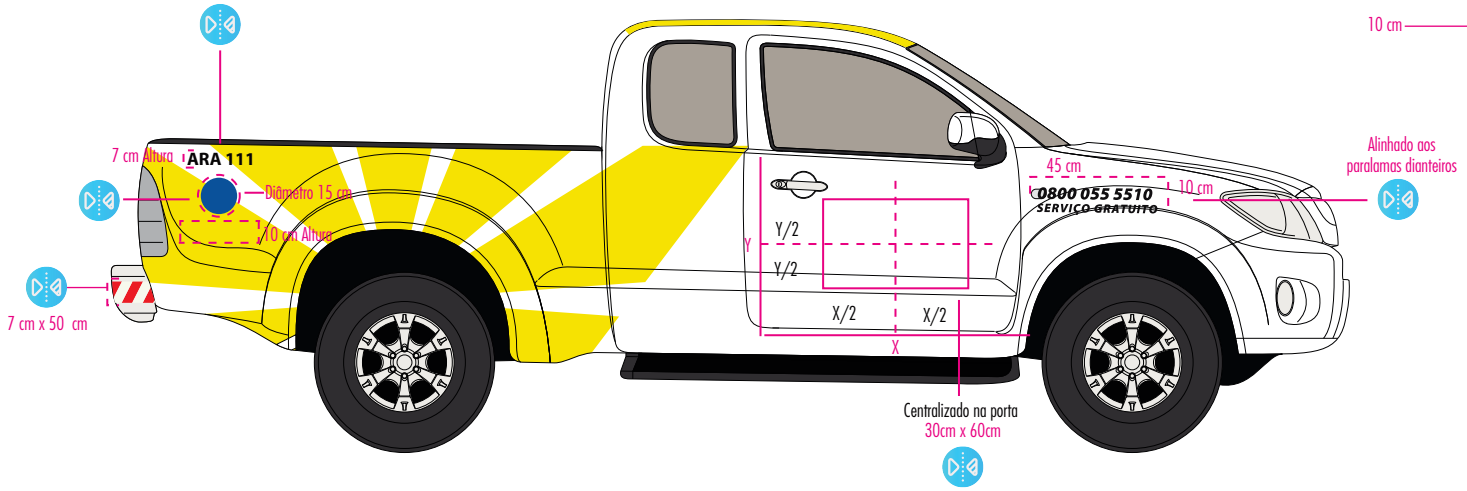
= Logo do Serviço

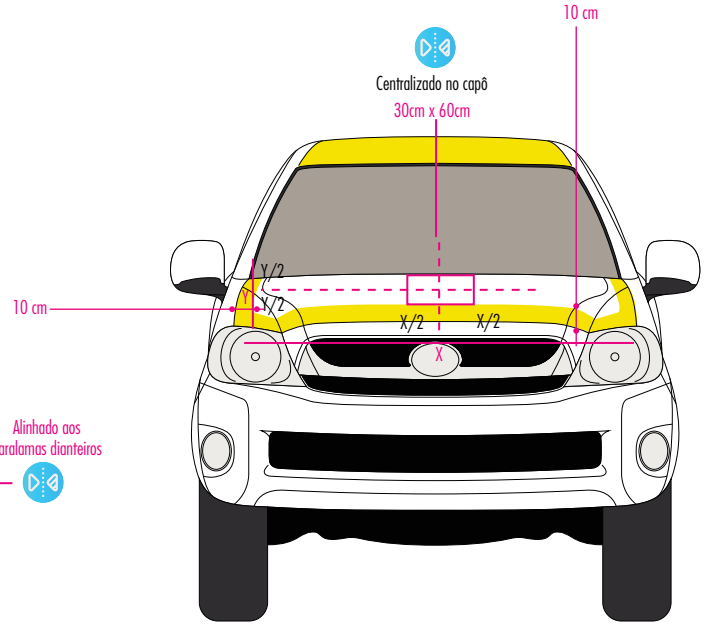
**Verificar item 1.1 Escala de Cores*
Verificar item 2 Posicionamento do escudo

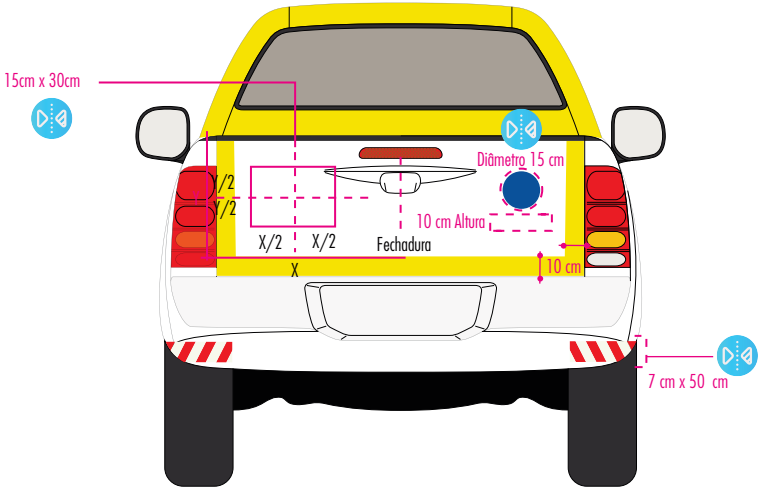
VEÍCULO PICAPE



VEÍCULO PICAPE







Legenda

X = Largura
Y = Altura
D = Diâmetro
(porta, capô, etc)

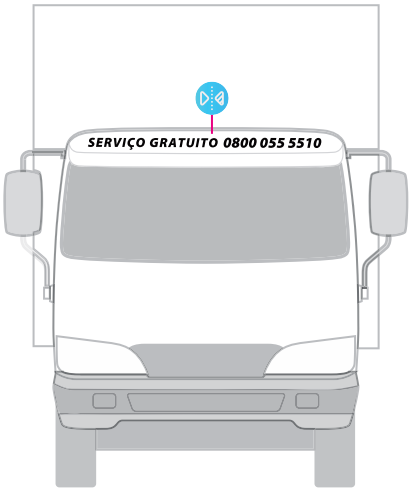
= Confecção em material refletivo

ARA 111 = Prefixo

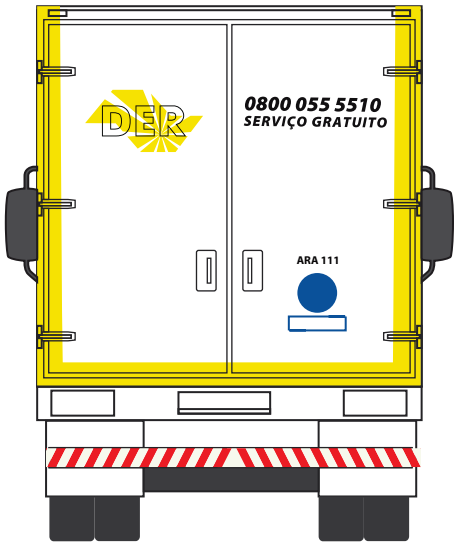
= Logo do Serviço

**Verificar item 1.1 Escala de Cores*
Verificar item 2 Posicionamento do escudo

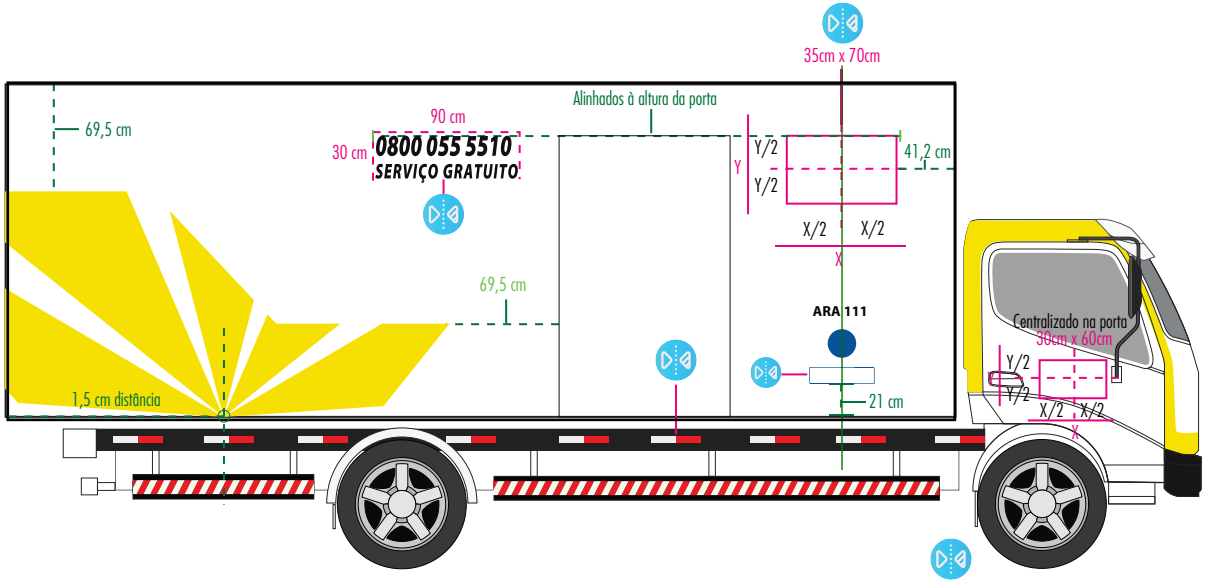
VEÍCULO CAMINHÃO

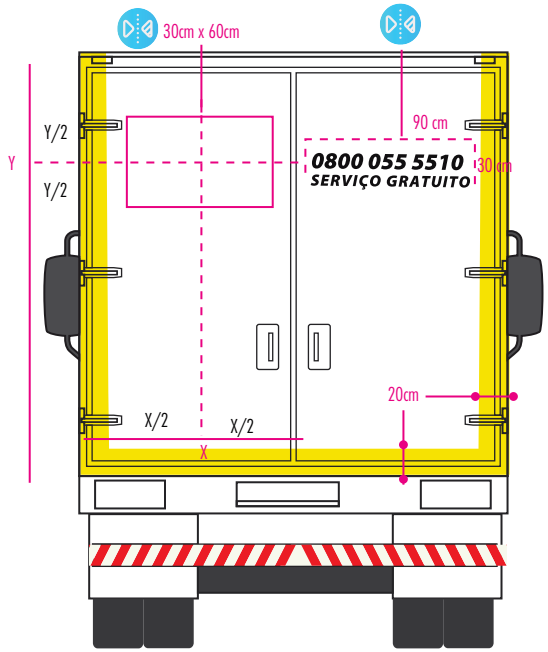


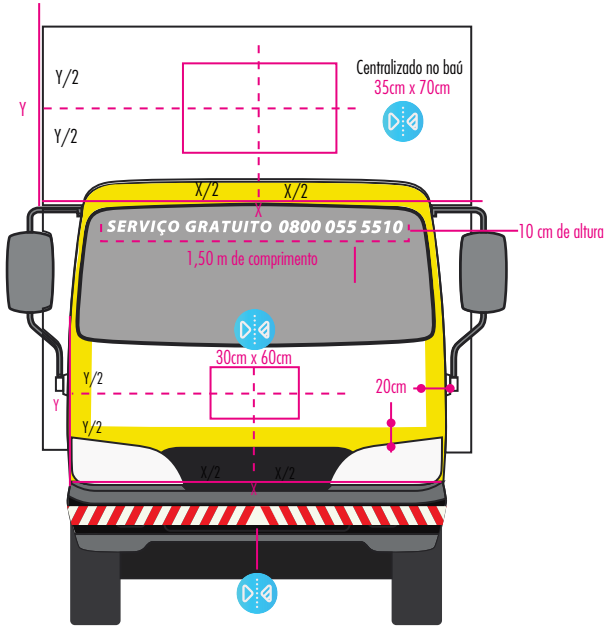
Na impossibilidade da aplicação padrão.



VEÍCULO CAMINHÃO







Legenda

X = Largura
Y = Altura
D = Diâmetro
(porta, capô, etc)

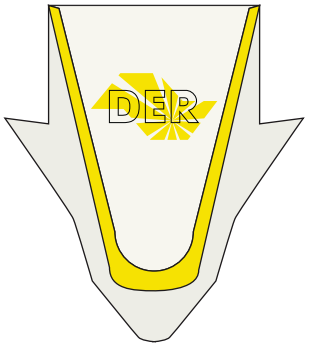
= Confecção em material refletivo

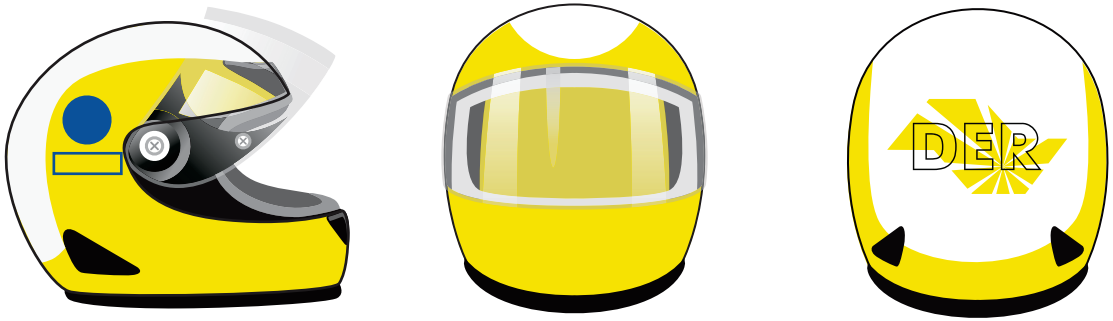
ARA 111 = Prefixo

= Logo do Serviço

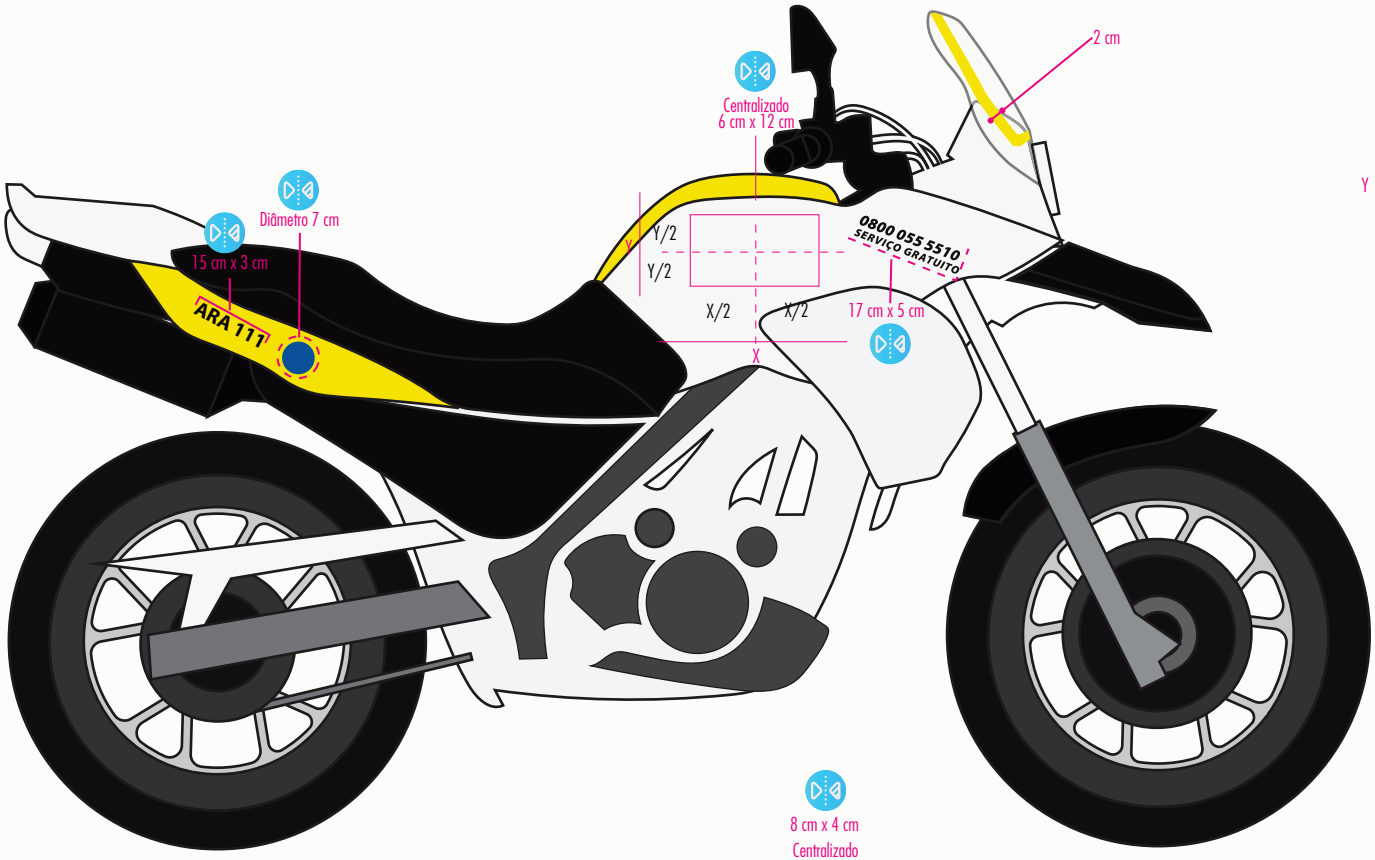
**Verificar item 1.1 Escala de Cores*
Verificar item 2 Posicionamento do escudo

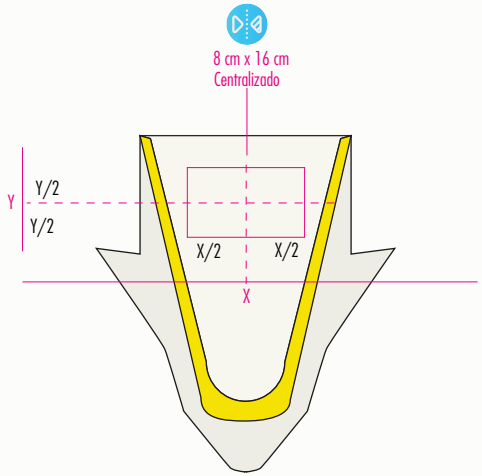
MOTO

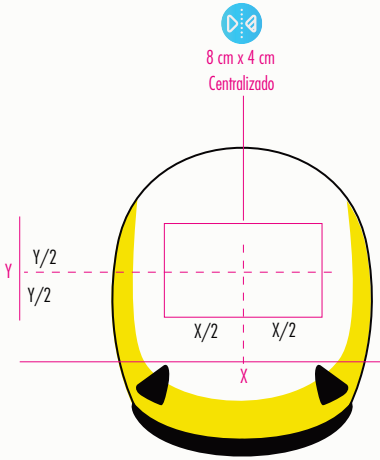


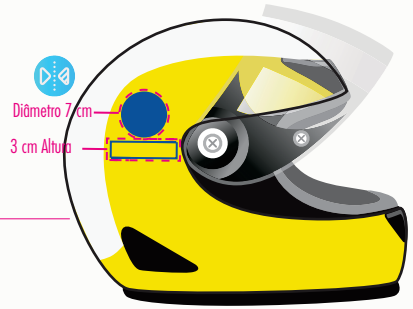


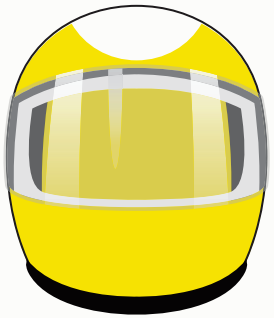
MOTO


2 cm
Centralizado
6 cm x 12 cm
Diâmetro 7 cm
15 cm x 3 cm
ARA 111
Y/2
Y/2
X/2
X/2
X
0800 055 5510
SERVIÇO GRATUITO
17 cm x 5 cm


8 cm x 16 cm
Centralizado
Y
Y/2
Y/2
X/2
X/2
X


8 cm x 4 cm
Centralizado
Y
Y/2
Y/2
X/2
X/2
X


Diâmetro 7 cm
3 cm Altura



LOGOTIPO: DIMENSIONAMENTO ACEITÁVEL

LOGOTIPO PADRÃO VEÍCULOS LEVES:

APLICAÇÃO ACEITÁVEL NAS LATERAIS DOS VEÍCULOS:

Legenda:

Variação de posição do logotipo de serviço na impossibilidade da aplicação padrão.
As medidas apresentadas de dimensionamento aceitável são MÍNIMAS, observadas a localização da aplicação.

LOGOTIPO: DIMENSIONAMENTO ACEITÁVEL

LOGOTIPO PADRÃO CAMINHÕES, GUINCHOS E VANS:

APLICAÇÃO ACEITÁVEL NAS LATERAIS DA PLATAFORMA DOS VEÍCULOS GUINCHO:

Legenda:

Variação de posição do logotipo de serviço na impossibilidade da aplicação padrão.
As medidas apresentadas de dimensionamento aceitável são MÍNIMAS, observadas a localização da aplicação.

PREFIXOS OPERACIONAIS UBA

Os prefixos operacionais que deverão constar na adesivação dos veículos são compostos seguindo o padrão abaixo:

O prefixo operacional acima exemplificado indica que esse veículo pertence a Diretoria Regional de Barretos (BRR), UBA de Olímpia (3) é do tipo Guincho Pesado (4) e é o veículo número (1) da ordem sequencial da quantidade de veículos referente ao tipo de veículo.

Tabela do tipo de veículo			
Inspeção	0	Ambulância	5
Auxílio a Operação	1	Cam. Apreensão Animais	6
Guincho Leve	2	Irrigadeira/ Cam. Combate a Incêndio	7
Guincho Médio	3	Motocicleta	8
Guincho Pesado	4	Outros Veículos	9

PREFIXOS OPERACIONAIS

PREFIXOS OPERACIONAIS - UBAs

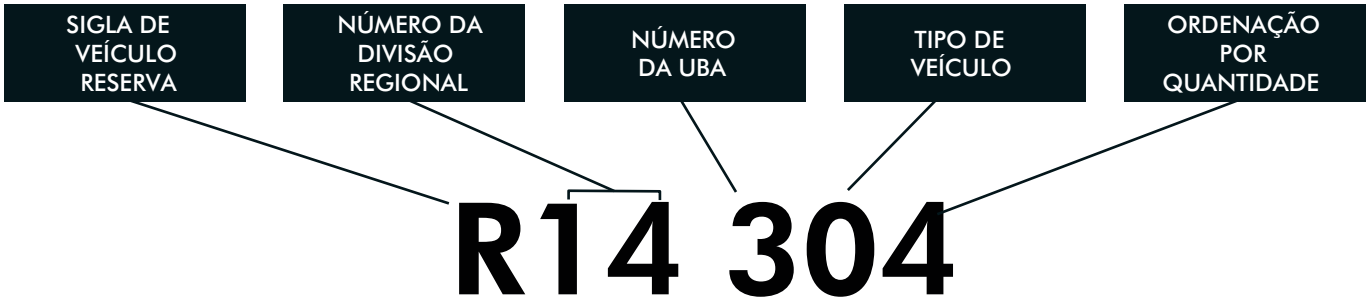
SIGLA	DIRETORIA REGIONAL		CÓD. RC	UBA	Sigla uba
CAM	1	CAMPINAS	1	CAMPINAS	CAM
			2	JUNDIAI	JUN
			3	BRAGANÇA PAULISTA	BGP
			4	AMPARO	AMP
ITG	2	ITAPETININGA	1	ITAPETININGA	ITG
			2	CAPÃO BONITO	CPB
			3	PIEDADE	PDD
			4	ITAPEVA	ITV
			5	SOROCABA	SCB
			6	TIETE	TIT
			7	AVARÉ	AVR
			8	TATUÍ	TTI
BRU	3	BAURU	1	BAURU	BRU
			2	JAU	JAU
			3	PIRAJUI	PRI
			4	BOTUCATU	BTC
ARA	4	ARARAQUARA	1	ARARAQUARA	ARA
			2	SÃO CARLOS	SCA
			3	JABOTICABAL	JBT
CUB	5	CUBATÃO	1	PEDRO DE TOLEDO	PTD
			3	PARIQUERA-AÇU	PQA
			4	SÃO VICENTE	SVC
TBT	6	TAUBATÉ	1	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SJC
			2	TAUBATÉ	TBT
			3	CACHOEIRA PAULISTA	CHP
			4	CARAGUATATUBA	CGT

SIGLA	DIRETORIA REGIONAL		CÓD. RC	UBA	Sigla uba
ASS	7	ASSIS	1	ASSIS	ASS
			2	TUPÃ	TUP
			3	MARÍLIA	MAR
			4	PIRAJU	PRJ
RPR	8	RIBEIRÃO PRETO	1	SÃO SIMÃO	SSM
			2	RIBEIRÃO PRETO	RPR
			3	FRANCA	FRA
			4	SÃO JOAQUIM DA BARRA	SJQ
SJR	9	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1	CATANDUVA	CTV
			2	VOTUPORANGA	VTG
			3	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SJR
			4	JALES	JAL
SPA	10	SÃO PAULO	1	SÃO BERNARDO DO CAMPO	SBC
			2	COTIA	COT
			3	CAJAMAR	CJM
			4	MOGI DAS CRUZES	MCZ
ART	11	ARAÇATUBA	1	ARAÇATUBA	ART
			2	PENÁPOLIS	PNP
			3	PEREIRA BARRETO	PBT
PSP	12	PRESIDENTE PRUDENTE	1	PRESIDENTE PRUDENTE	PSP
			2	PRESIDENTE VENCESLAU	PSV
			3	DRACENA	DRC
			4	RANCHARIA	RHR
RCL	13	RIO CLARO	1	RIO CLARO	RCL
			2	PIRACICABA	PIR
			3	PIRASSUNUNGA	PNG
			4	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	SJB
			5	SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	SRP
BRR	14	BARRETOS	1	BARRETOS	BRR
			2	BEBEDOURO	BBD
			3	OLÍMPIA	OLP

PREFIXOS OPERACIONAIS – VEÍCULOS RESERVAS

Os veículos disponibilizados às UBAs, que são incorporados temporariamente ou eventualmente como recursos Reserva, trata-se de veículo similar ao veículo contratado, por um curto espaço de tempo, em caso de baixa para revisão, manutenção ou avaria.

Necessitam de um prefixo operacional para serem identificados, que deverão seguir o padrão abaixo:



O prefixo operacional acima exemplificado indica que esse veículo Reserva pertence a Diretoria Regional de Barretos (BRR), UBA de Olímpia (3) é do tipo Veículo de Inspeção (0) e é o veículo número (4) da ordem sequencial da quantidade de veículos referente ao tipo de veículo.

Tabela do tipo de veículo			
Inspeção	0	Ambulância	5
Auxílio a Operação	1	Cam. Apreensão Animais	6
Guincho Leve	2	Irrigadeira/ Cam. Combate a Incêndio	7
Guincho Médio	3	Motocicleta	8
Guincho Pesado	4	Outros Veículos	9

PREFIXOS OPERACIONAIS – OPERAÇÕES ESPECIAIS

Os prefixos operacionais que deverão constar na adesivação dos veículos são compostos seguindo o padrão abaixo:

O prefixo operacional acima exemplificado indica que esse veículo é da Operações Especiais , (0) número convencionado para OPE por atuar em todas as regionais, (2) por tratar do tipo Guincho Leve e é o veículo número (1) da ordem sequencial da quantidade de veículos referente ao tipo de veículo.

Tabela do tipo de veículo			
Inspeção	0	Ambulância	5
Auxílio a Operação	1	Apreensão Animais	6
Guincho Leve	2	Irrigadeira	7
Guincho Médio	3	Motocicleta	8
Guincho Pesado	4	Outros Veículos	9

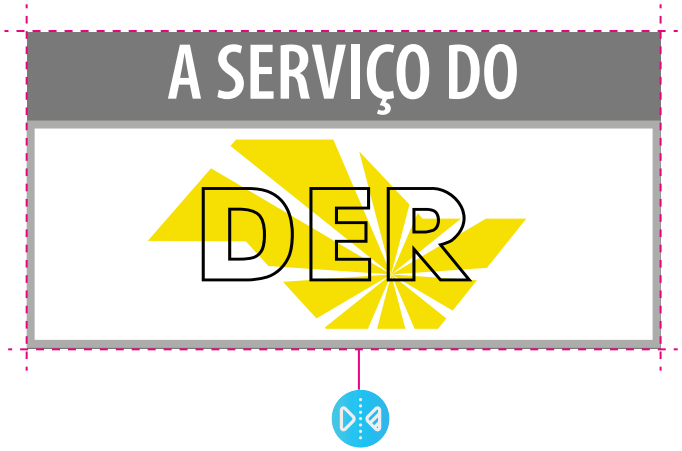
PREFIXOS VEICULOS OPERACIONAIS – BALANÇA

Os prefixos operacionais que deverão constar na adesivação dos veículos são compostos seguindo o padrão abaixo:

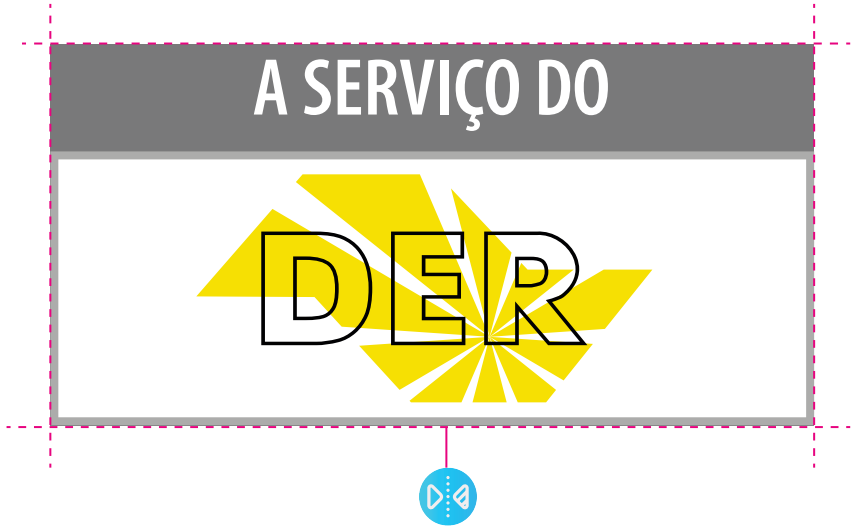
O prefixo operacional acima exemplificado indica que esse veículo pertence ao serviço de Balança (BAL), referente a Divisão Regional de Campinas (01), é o veículo tipo Van (9), e é o veiculo número (1) da ordem sequencial da quantidade de veículos referente ao tipo de veículo.

MANTA MAGNÉTICA

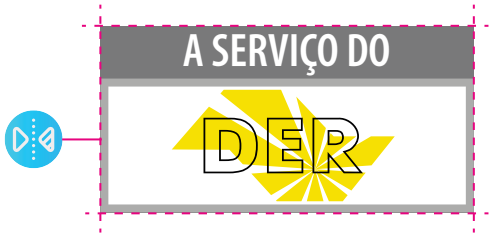
Portas
Dimensão 30cm x 60cm



Capô
Dimensão 40cm x 60cm



Porta malas
Dimensão 15cm x 30cm



Paleta de Cores:

Cinza Contorno DER	Cinza DER
RAL 9022 Colour	RAL 7038 Colour
C:00 M:00 Y:00 K:48	C:30 M:20 Y:15 K:05
R:132 G:132 B:132	R:178 G:178 B:178
(Hexa: #848484)	(Hexa: #B2B2B2)

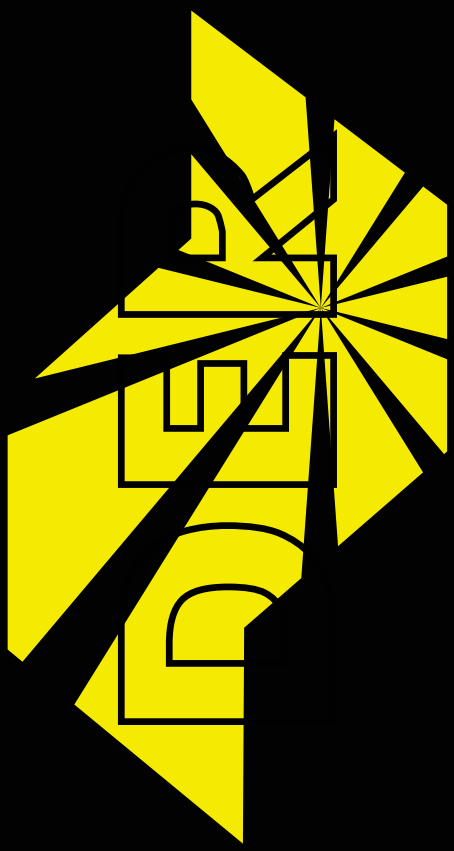
Legenda

Confecção em material refletivo

**Verificar item 1.1 Cores*

Obs: Para a cor amarela do logotipo, deverá seguir as orientações do item 1. Adesivação

Deverá ser solicitado a área pertinente os vetores.

Esse logo deverá ser aplicado apenas em veículos de serviços complementares.

Foi utilizado como referência as medidas de veículo modelo Gol, podendo ser alteradas de acordo com as necessidades e modelo utilizado.